

Luật số: 36/2024/QH15

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2024

LUẬT

Trên tất cả, an toàn giao thông - an toàn

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Trên tất cả, an toàn giao thông - an toàn.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về quy tắc, phương tiện, người tham gia giao thông - an toàn, trách nhiệm quản lý nhà nước và các vấn đề khác liên quan đến trên tất cả, an toàn giao thông - an toàn.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Trên tất cả, an toàn giao thông - an toàn là trạng thái giao thông trên - an toàn của trên tất cả, bao gồm an toàn, thông suốt; các hành vi vi phạm điều chỉnh bởi các quy tắc, nguyên tắc, quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông - an toàn.

2. Phương tiện giao thông - an toàn là các loại xe, bao gồm: phương tiện giao thông cá nhân (sau đây gọi là xe cá nhân), phương tiện giao thông công cộng (sau đây gọi là xe công cộng), xe máy chuyên dùng và các loại xe khác.

3. Phương tiện tham gia giao thông - an toàn là phương tiện giao thông - an toàn tham gia giao thông trên - an toàn.

4. Người - an toàn là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông - an toàn (sau đây gọi là người điều khiển) tham gia giao thông - an toàn (sau đây gọi là người tham gia giao thông - an toàn) khi qua các giao lộ, các điểm giao nhau, các cửa khẩu biên giới và các khu vực khác.

5. Phạt - an toàn là các hình thức xử lý của người điều khiển đối với người tham gia giao thông - an toàn vi phạm.

6. Lạm - an toàn là mức phạt của người điều khiển đối với người tham gia giao thông - an toàn vi phạm theo chi phí của người tham gia, các chi phí khác cho người tham gia.

7. Các loại xe (sau đây gọi là các loại xe) là các loại xe (sau đây gọi là các loại xe) có các đặc điểm kỹ thuật, các thông số kỹ thuật và các đặc điểm khác của người tham gia giao thông - an toàn.

8. Người tham gia giao thông - an toàn bao gồm: người điều khiển, người điều khiển xe công cộng, người điều khiển xe công cộng, người điều khiển xe công cộng, người điều khiển xe công cộng.

9. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông - an toàn bao gồm: người điều khiển xe cá nhân (sau đây gọi là người điều khiển xe cá nhân), người điều khiển xe công cộng (sau đây gọi là người điều khiển xe công cộng), người điều khiển xe công cộng.

10. Người điều khiển giao thông - an toàn (sau đây gọi là người điều khiển giao thông - an toàn) bao gồm: Các loại xe giao thông và người điều khiển giao thông - an toàn.

11. *in t^{3/4}c giao th<ng @-êng bé* (sau @Cy gãi lụ in t^{3/4}c giao th<ng) lụ t×nh tr'ng ng-êi, ph-^{ng} tiỐn tham gia giao th<ng @-êng bé bP dẫn ỏ, di chuyỐn vủ tềc @é rÊt chỀm hoÆc kh<ng thỐ di chuyỐn @-íc.

12. *Tai n'n giao th<ng @-êng bé* lụ va ch'm li^n quan @Ốn ng-êi, ph-^{ng} tiỐn khi tham gia giao th<ng @-êng bé, xPly ra ngoi ý muèn cĩa ng-êi tham gia giao th<ng @-êng bé, gCy thiỐt h'i @Ốn tÝnh m'ng, sọc kháe, tụi sPn cĩa c, nhCn hoÆc tụi sPn cĩa c^o quan, tæ chọc.

13. *ThiỐt bP an toạ cho trỂ em* lụ thiỐt bP cả @ñ khP n'ng bPlo @Pm an toạ cho trỂ em ề t- thỐ ngãi hoÆc n>m tr^n xe « t», @-íc thiỐt kỐ @Ó giPm nguy c^o chỀn th-^{ng} cho ng-êi dừg trong tr-êng hập xPly ra va ch'm hoÆc xe « t» giPm tềc @é Rét ngét, b>ng c, ch h'n chỐ sù di chuyỐn cĩa c^o thỐ trỂ em.

14. *ThiỐt bP th<ng minh hẹ trỂ chỒ huy, @iỜu khiỐn giao th<ng @-êng bé* lụ thiỐt bP kũ thuỂ c<ng nghỒ cả khP n'ng ph,t hiỐn, phCn tÝch, @, nh gi, c, c t×nh huềng giao th<ng @-êng bé, vì ph'm ph,p luỂ tr^n @-êng bé; do lúc l-ìng chọc n'ng sỏ dồng @Ó hẹ trỂ chỒ huy, @iỜu khiỐn giao th<ng @-êng bé, giPli quyỐt t×nh huềng vủ xỏ lý vì ph'm ph,p luỂ tr^n @-êng bé.

§iỜu 3. Nguy^n t^{3/4}c bPlo @Pm trỂ tù, an toạ giao th<ng @-êng bé

1. TuCn thữ HiỐn ph,p, ph,p luỂ ViỐt Nam vủ @iỜu -íc quềc tỐ mụ n-íc Céng hĩa x· húi chũ nghỦa ViỐt Nam lụ thụn vi^n.

2. BPlo @Pm giao th<ng @-êng bé @-íc trỂ tù, an toạ, th<ng suết, gáp phCn ph,t triỐn kinh tỐ - x· húi, bPlo @Pm quềc phBng, an ninh vủ bPlo vỒ m<i tr-êng; phBng ngĩa vì ph'm ph,p luỂ vỒ trỂ tù, an toạ giao th<ng @-êng bé, tai n'n giao th<ng @-êng bé vủ in t^{3/4}c giao th<ng; bPlo vỒ tÝnh m'ng, sọc kháe, tụi sPn cĩa c, nhCn vủ tụi sPn cĩa c^o quan, tæ chọc.

3. BPlo @Pm trỂ tù, an toạ giao th<ng @-êng bé lụ tr, ch nhiỐm cĩa c^o quan, tæ chọc, c, nhCn.

4. Ng-êi tham gia giao th<ng @-êng bé phPli chỀp hụn c, c quy @Pnh cĩa ph,p luỂ vỒ trỂ tù, an toạ giao th<ng @-êng bé vủ quy @Pnh kh, c cĩa ph,p luỂ cả li^n quan, cả tr, ch nhiỐm gi÷ an toạ cho m×nh vủ cho ng-êi kh, c.

5. Mãi hụn vi vì ph'm ph,p luỂ vỒ trỂ tù, an toạ giao th<ng @-êng bé phPli @-íc ph,t hiỐn, ng'n chÆn kPp thêi vủ phPli bP xỏ lý nghi^m minh theo quy @Pnh cĩa ph,p luỂ.

6. Ho't @éng bPlo @Pm trỂ tù, an toạ giao th<ng @-êng bé phPli c<ng khai, minh b'ch vủ thuỂn lữ cho ng-êi dCn.

7. C<ng t, c bPlo @Pm trỂ tù, an toạ giao th<ng @-êng bé @-íc thùc hiỐn thềng nhỂ tr^n c^o sỏ phCn c<ng, phCn cỀp, phĩ hập vủ chọc n'ng, nhiỐm vô vủ sù phêi hập chÆt chỈ gi÷a c, c c^o quan, tæ chọc, c, nhCn cả li^n quan.

§iỜu 4. ChÝnh s, ch cĩa Nhụ n-íc vỒ trỂ tù, an toạ giao th<ng @-êng bé

1. BPlo @Pm ngCn s, ch nhụ n-íc, c^o sỏ vỂ chỂt, ph-^{ng} tiỐn, thiỐt bP hiỐn @'i, c, c @iỜu kiỐn bPlo @Pm vủ nCng cao n'ng lúc thùc thi nhiỐm vô cĩa lúc l-ìng trùc tiỐp bPlo @Pm trỂ tù, an toạ giao th<ng @-êng bé. Huy @éng, sỏ dồng c, c nguản lúc @Ó bPlo @Pm trỂ tù, an toạ giao th<ng @-êng bé. Bề trÝ t-^{ng} ỏng tỗ c, c khoPn thu tiỐn xỏ ph't vì ph'm hụn chÝnh vỒ trỂ tù, an toạ giao th<ng @-êng bé vủ tiỐn @Êu gi, biỐn sỏ xe sau khi nép vủo ngCn s, ch nhụ n-íc @Ó t'ng c-êng, hiỐn @'i hĩa c^o sỏ vỂ chỂt, ph-^{ng} tiỐn, thiỐt bP, phộc vô bPlo @Pm an ninh, trỂ tù, an toạ giao th<ng theo quy @Pnh cĩa ChÝnh phũ.

2. HiỐn @'i ho, c, c trung tCm chỒ huy giao th<ng; bPlo @Pm kỐt nẻi, chia sỈ C^o sỏ d÷ liỜu vỒ trỂ tù, an toạ giao th<ng @-êng bé gi÷a c, c c^o quan nhụ n-íc cả li^n quan.

3. T'ò ①iỜu kiỜn ①Ó c[⊂] quan, tæ chộc, c, nh©n trong n-íc, n-íc ngoàì nghi^an còu, ơng đông vự chuyỜn giao khoa hãc, c[⊂]ng nghỖ trong c[⊂]ng t, c b[⊂]o ①[⊂]m trỄt tù, an tọn giao th[⊂]ng ①-êng bé, ①Củ t-, x©y dùng, chuyỜn giao hỖ thềng, ph-[⊂]ng tiỜn, thiỜt b[⊂] gi, m s, t phộc vò c[⊂]ng t, c b[⊂]o ①[⊂]m trỄt tù, an tọn giao th[⊂]ng ①-êng bé; khuyỜn khÝch c[⊂] quan, tæ chộc, c, nh©n tù nguyỜn tham gia phèi híp b[⊂]o ①[⊂]m trỄt tù, an tọn giao th[⊂]ng ①-êng bé phĩ híp vủ quy ①[⊂]nh cĩa ph, p luỄt, cung cấp th[⊂]ng tin, tụi liỜu phộc vò c[⊂]ng t, c b[⊂]o ①[⊂]m trỄt tù, an tọn giao th[⊂]ng ①-êng bé vự xỏ lý vi ph'ím ph, p luỄt vỖ trỄt tù, an tọn giao th[⊂]ng ①-êng bé.

4. B[⊂]o ①[⊂]m c[⊂]ng b[⊂]ng, b[⊂]nh ①[⊂]ng, an tọn ①èi vủ ng-êi tham gia giao th[⊂]ng ①-êng bé; t'ò thuỄn lĩ cho trỄ em, phò n[⊂] mang thai, ng-êi giự yỜu, ng-êi khuyỜt tỄt trong tham gia giao th[⊂]ng ①-êng bé; x©y dùng v'ũn hĩa giao th[⊂]ng; gi, o dộc, phã biỜn, bảì d-ìng kiỜn thộc ph, p luỄt vỖ giao th[⊂]ng ①-êng bé cho trỄ em, hãc sinh ①Ó h[⊂]nh thụn, n©ng cao ý thộc tù b[⊂]o vỖ b[⊂]nh th©n vự tù gi, c chẾp hụn ph, p luỄt khi tham gia giao th[⊂]ng ①-êng bé.

5. C[⊂] quan, tæ chộc, c, nh©n tham gia phèi híp, cęg t, c, hẹ trĩ, gióp ①ì c[⊂] quan nhự n-íc thục hiỜn nhiỜm vò b[⊂]o ①[⊂]m trỄt tù, an tọn giao th[⊂]ng ①-êng bé, cã thụn tÝch th[⊂] ①-íc khen th-êng, b[⊂] thiỜt h'ì vỖ tụi s[⊂]nh th[⊂] ①-íc ①Ờn bĩ; ng-êi b[⊂] tæ n h'ì vỖ danh dù, nh©n phỀm th[⊂] ①-íc kh*«*i phộc; ng-êi b[⊂] th-[⊂]ng, b[⊂] tæ n h'ì vỖ sọc khãc, tÝnh m'ng th[⊂] b[⊂]nh th©n, gia ①[⊂]nh ①-íc h-êng chỖ ①é, chÝnh s, ch theo quy ①[⊂]nh cĩa ph, p luỄt.

6. Ph, t triỜn ph-[⊂]ng tiỜn giao th[⊂]ng ①-êng bé ①ảng bé vủ ph, t triỜn kỖt cỂu h' t©ng ①-êng bé, ①iỜu kiỜn kinh tỖ - x[⊂] hẻi vự nhu cCủ ①ì l'ì cĩa ng-êi d©n; nhỀp khỀu, s[⊂]nh xuỄt, l'p r, p ph-[⊂]ng tiỜn giao th[⊂]ng ①-êng bé b[⊂]o ①[⊂]m chẾt l-ìng an tọn kũ thuỄt vự b[⊂]o vỖ m*«*i tr-êng, phĩ híp vủ xu h-ìng ph, t triỜn c[⊂]ng nghỖ ①èi vủ ph-[⊂]ng tiỜn giao th[⊂]ng tr^an thỖ giũ; -u ti^an ph, t triỜn ph-[⊂]ng tiỜn vỀn t[⊂]ì c[⊂]ng cęg, h'n chỖ sỏ đông ph-[⊂]ng tiỜn giao th[⊂]ng c, nh©n tham gia giao th[⊂]ng t'ì c, c ①[⊂] th[⊂] lín; -u ti^an chuyỜn ①æi ph-[⊂]ng tiỜn sỏ đông nhĩ^an liỜu hĩa th'ch sang ph-[⊂]ng tiỜn sỏ đông ①iỜn, n'ng l-ìng xanh, th©n thiỜn m*«*i tr-êng, h' t©ng cung cấp n'ng l-ìng s'ch.

§iỜu 5. Tuy^an truyỜn, phã biỜn ph, p luỄt vỖ trỄt tù, an tọn giao th[⊂]ng ①-êng bé

1. Tuy^an truyỜn, phã biỜn ph, p luỄt vỖ trỄt tù, an tọn giao th[⊂]ng ①-êng bé ①-íc thục hiỜn th-êng xuy^an, ręg r-ì, phĩ híp vủ c, c t©ng líp Nh©n d©n, ng-êi n-íc ngoàì tr^an l-nh thã n-íc Cęg hĩa x[⊂] hẻi chũ nghỦa ViỜt Nam.

2. C[⊂] quan qu[⊂]nh lý nhự n-íc vỖ trỄt tù, an tọn giao th[⊂]ng ①-êng bé chũ tr[⊂], phèi híp vủ c, c c[⊂] quan, tæ chộc, c, nh©n cã li^an quan thục hiỜn tuy^an truyỜn, phã biỜn ph, p luỄt vỖ trỄt tù, an tọn giao th[⊂]ng ①-êng bé.

3. C[⊂] quan th[⊂]ng tin, truyỜn th[⊂]ng cã tr, ch nhiỜm tæ chộc tuy^an truyỜn, phã biỜn ph, p luỄt vỖ trỄt tù, an tọn giao th[⊂]ng ①-êng bé tr^an c, c ph-[⊂]ng tiỜn th[⊂]ng tin, truyỜn th[⊂]ng ①'ì chóng.

4. MÆt trỀn Tã quẻc ViỜt Nam vự c, c tæ chộc thụn vi^an cĩa MÆt trỀn cã tr, ch nhiỜm phèi híp vủ c[⊂] quan h[⊂]u quan vự chÝnh quyỜn ①[⊂]a ph-[⊂]ng tuy^an truyỜn, vỀn ①ég Nh©n d©n thục hiỜn ph, p luỄt vỖ trỄt tù, an tọn giao th[⊂]ng ①-êng bé.

5. Bé, c[⊂] quan ngang Bé, ãy ban nh©n d©n c, c cẾp, trong ph'ím vi nhiỜm vò, quyỜn h'n cĩa m[⊂]nh, cã tr, ch nhiỜm tæ chộc tuy^an truyỜn, phã biỜn ph, p luỄt vỖ trỄt tù, an tọn giao th[⊂]ng ①-êng bé, cã h[⊂]nh thộc tuy^an truyỜn, phã biỜn phĩ híp vủ tống ①èi t-ìng.

6. §-n v[⊂] lúc l-ìng vò trang nh©n d©n, c[⊂] quan, tæ chộc, c[⊂] sẽ gi, o dộc cã tr, ch nhiỜm tæ chộc tuy^an truyỜn, phã biỜn ph, p luỄt vỖ trỄt tù, an tọn giao th[⊂]ng ①-êng bé cho ①èi t-ìng thục thỀm quyỜn qu[⊂]nh lý.

7. Thụnh vi³n trong gia ®×nh cả tr, ch nhiÖm tuy³n truyÖn, nh³/c nhê thụnh vi³n kh, c chÊp hính ph, p luËt vÒ trËt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé, số đông d©y ®ai an toun, ghÖ dịnh cho trÎ em hoÆc cả ng-êi lín ngâi cing trÎ em phÝa sau khi chê trÎ em d-ii 06 tuæi b»ng xe g³/n m, y, xe m« t«.

§iÖu 6. Gi, o dñc kiÖn thóc ph, p luËt vÒ trËt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé

1. Gi, o dñc kiÖn thóc ph, p luËt vÒ trËt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé cho trÎ em của c¬ sẽ gi, o dñc mÇm non (sau ®©y gãi lụ trÎ em mÇm non), hắc sinh của c¬ sẽ gi, o dñc phæ th«ng, c¬ sẽ gi, o dñc nghÖ nghiÖp.

2. Lùc l-íng C¶nh s, t giao th«ng cả tr, ch nhiÖm chñ tr×, phèi híp vói c¬ quan qu¶n lý tr-êng trung hắc phæ th«ng, c¬ sẽ gi, o dñc nghÖ nghiÖp tæ chóc h-íng dËn kũ n»ng l, i xe g³/n m, y an toun cho hắc sinh t'í c¬ sẽ gi, o dñc ®ã.

3. Bé Gi, o dñc vụ §uo t'ò, Bé Lao ®éng, Th-ñg binh vụ X· héi, trong ph'ím vi nhiÖm vô, quyn h'n của m×nh, chñ tr×, phèi híp vói Bé C«ng an vụ Bé, c¬ quan ngang Bé cả li³n quan x©y dùng, tÝch híp, lảng ghÐp kiÖn thóc ph, p luËt vÒ trËt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé vụo ch-ñg tr×nh gi¶ng d'ý trong c¬ sẽ gi, o dñc mÇm non, c¬ sẽ gi, o dñc phæ th«ng, c¬ sẽ gi, o dñc nghÖ nghiÖp phĩ híp vói tñg cÊp hắc, ngunh hắc.

§iÖu 7. C¬ sẽ d÷ liÖu vÒ trËt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé

1. C¬ sẽ d÷ liÖu vÒ trËt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé bao gảm:

a) C¬ sẽ d÷ liÖu vÒ ®ñg ký, qu¶n lý xe c¬ giúi, xe m, y chuy³n dñg;

b) C¬ sẽ d÷ liÖu vÒ ®ñg kiÖm xe c¬ giúi, xe m, y chuy³n dñg;

c) C¬ sẽ d÷ liÖu vÒ ®uo t'ò, s, t h'ch, cÊp giÊy phÐp l, i xe, chong chØ bải d-ìng kiÖn thóc ph, p luËt vÒ giao th«ng ®-êng bé;

d) C¬ sẽ d÷ liÖu vÒ ng-êi ®iÖu khiÖn xe c¬ giúi, xe m, y chuy³n dñg;

®) C¬ sẽ d÷ liÖu vÒ b¶o hiÖm của chñ xe c¬ giúi, xe m, y chuy³n dñg;

e) C¬ sẽ d÷ liÖu vÒ xõ lý vi ph'ím hính chÝnh vÒ trËt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé;

g) C¬ sẽ d÷ liÖu vÒ tai n'n giao th«ng ®-êng bé;

h) C¬ sẽ d÷ liÖu vÒ hính tr×nh của ph-ñg tiÖn giao th«ng ®-êng bé, h×nh ¶nh ng-êi l, i xe theo quy ®¶nh của LuËt nuy;

i) C¬ sẽ d÷ liÖu vÒ qu¶n lý thêi gian ®iÖu khiÖn ph-ñg tiÖn của ng-êi l, i xe theo quy ®¶nh của LuËt nuy;

k) C¬ sẽ d÷ liÖu kh, c li³n quan ®Ön c«ng t, c b¶o ®¶m trËt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé.

2. C¬ sẽ d÷ liÖu vÒ trËt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé lụ c¬ sẽ d÷ liÖu dñg chung; ®-íc kÖt nêi, chia sỈ vói C¬ sẽ d÷ liÖu quèc gia vÒ d©n c-, C¬ sẽ d÷ liÖu ®-êng bé vụ c, c c¬ sẽ d÷ liÖu kh, c cả li³n quan.

3. ChÝnh phñ quy ®¶nh chi tiÖt kho¶n 1 vụ kho¶n 2 §iÖu nuy; quy ®¶nh viÖc thu thËp, qu¶n lý, khai th, c th«ng tin trong C¬ sẽ d÷ liÖu vÒ trËt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé.

§iÖu 8. Híp t, c quèc tÖ vÒ trËt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé

1. Thúc hiÖn híp t, c quèc tÖ vÒ trËt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé tr³n c¬ sẽ tu©n thñ ph, p luËt ViÖt Nam vụ ®iÖu -íc quèc tÖ cả li³n quan mụ n-íc Céng hĩa x· héi chñ nghĨa ViÖt Nam lụ thụnh vi³n; t«n trắng c, c nguy³n t³/c c¬ b¶n của ph, p luËt quèc tÖ; b¶o ®¶m ®éc lËp, chñ quyn, theng nhËt vụ toun vñn l-nh thæ của Tæ quèc; b¶o vÖ lĩ Ých của Nhụ n-íc, quyn vụ lĩ Ých híp ph, p của tæ chóc, c, nh©n.

2. Nêi dung híp t, c quèc tÖ vÒ trËt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé bao gảm:

a) Ký kÖt ®iÖu -íc quèc tÖ, tháa thuËn quèc tÖ cả li³n quan ®Ön trËt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé;

- b) Trao ®æi th«ng tin, chuyÖn giao c«ng nghÖ c¸ liªn quan ®Ön trÖt tù, an to¸n giao th«ng ®-êng bé;
 c) §uo t'ò, tËp huËn, n«ng cao n"ng lùc cho lùc l-ìng b¶o ®¶m trÖt tù, an to¸n giao th«ng ®-êng bé;
 d) T"ng c-êng ®iÖu kiÖn vËt chÊt ®Ó b¶o ®¶m trÖt tù, an to¸n giao th«ng ®-êng bé;
 ®) Gi¶i quyÖt t¸i n'ªn giao th«ng ®-êng bé;
 e) Thùc hiÖn néi dung hÿp t, c quéc tÖ kh, c theo quy ®Þnh c¸a ph, p luËt ViÖt Nam vµ ®iÖu -íc quéc tÖ c¸ liªn quan mµ n-íc Céng h¸a x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thñnh viªn.
3. Bé C«ng an chñ tr×, phòi hÿp v¸i c, c Bé, ngunh liªn quan gióp ChÝnh phñ ®µm ph, n, ký kÖt ®iÖu -íc quéc tÖ, th¸a thuËn quéc tÖ hoÆc ®Ò xuÊt cËp c¸ thÈm quyÖn ký kÖt ®iÖu -íc quéc tÖ, th¸a thuËn quéc tÖ vÒ trÖt tù, an to¸n giao th«ng ®-êng bé; chñ tr×, phòi hÿp v¸i c, c Bé, ngunh liªn quan thùc hiÖn hÿp t, c quéc tÖ vÒ trÖt tù, an to¸n giao th«ng ®-êng bé.

§iÖu 9. C, c hµnh vi bÞ nghiªm cÊm

- §iÖu khiÖn xe c¬ giú tham gia giao th«ng ®-êng bé kh«ng c¸ giÊy phÐp l, i xe theo quy ®Þnh c¸a ph, p luËt; ®iÖu khiÖn xe m, y chuyªn d¸ng tham gia giao th«ng ®-êng bé kh«ng c¸ giÊy phÐp l, i xe hoÆc chøng chØ b¸i d-ìng kiÖn thøc ph, p luËt vÒ giao th«ng ®-êng bé, b»ng hoÆc chøng chØ ®iÖu khiÖn xe m, y chuyªn d¸ng.
- §iÖu khiÖn ph-ªng tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé mµ trong m, u hoÆc h-i thË c¸ n¸ng ®é c¸n.
- §iÖu khiÖn ph-ªng tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé mµ trong c¬ thÓ c¸ chÊt ma t¸y hoÆc chÊt kÝch thÝch kh, c mµ ph, p luËt cÊm s¸ d¸ng.
- Xóc ph'm, ®e d¸a, c¶n trë, chÈng ®òi hoÆc kh«ng chËp hµnh hiÖu lÖnh, h-ìng dÉn, yªu cÇu kiÓm tra, kiÓm so, t c¸a ng-êi thi hµnh c«ng v¸o b¶o ®¶m trÖt tù, an to¸n giao th«ng ®-êng bé.
- §ua xe, t¸c chøc ®ua xe, x¸i gi¸c, gi¸p s¸c, c¸ v¸o ®ua xe tr, i phÐp; ®iÖu khiÖn ph-ªng tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé l'ng l, ch, ®, nh v¸ng, r¸ ga liªn t¸c.
- D¸ng tay cÇm vµ s¸ d¸ng ®iÖn tho'i hoÆc thiÖt bÞ ®iÖn t¸ kh, c khi ®iÖu khiÖn ph-ªng tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé di chuyÖn trªn ®-êng bé.
- Giao xe c¬ giú, xe m, y chuyªn d¸ng cho ng-êi kh«ng ®ñ ®iÖu kiÖn theo quy ®Þnh c¸a ph, p luËt ®Ó ®iÖu khiÖn xe tham gia giao th«ng ®-êng bé.
- §-a xe c¬ giú, xe m, y chuyªn d¸ng kh«ng b¶o ®¶m quy ®Þnh c¸a ph, p luËt vÒ an to¸n kü thuËt vµ b¶o vÖ m«i tr-êng, ph-ªng tiÖn kh, c kh«ng ®ñ ®iÖu kiÖn theo quy ®Þnh c¸a ph, p luËt ®Ó tham gia giao th«ng ®-êng bé.
- NhËp khÈu, s¶n xuÊt, l'p r, p xe c¬ giú, xe m, y chuyªn d¸ng kh«ng b¶o ®¶m quy ®Þnh c¸a ph, p luËt vÒ chÊt l-ìng an to¸n kü thuËt vµ b¶o vÖ m«i tr-êng.
- C¶i t'ò xe « t« lo'i kh, c thñnh xe « t« chÈ ng-êi, tr¸ c¶i t'ò thñnh xe « t« chÈ ng-êi ph¸c v¸ m¸c ®Ých quéc ph¸ng, an ninh.
- C¶i t'ò tr, i phÐp; cÈ ý c¸n thiÖp lµm sai lÖch chØ sè trªn ®¸ng h¸ b, o quªng ®-êng ®- ch'y c¸a xe « t«; c³/4t, hµn, tËy x¸a, ®¸c s¸a, ®¸ng l'i tr, i phÐp sè khung, sè ®éng c¬ c¸a xe c¬ giú, xe m, y chuyªn d¸ng.
- CÈ ý c¸n thiÖp, thay ®æi phÇn m¸m ®iÖu khiÖn c¸a xe, ®éng c¬ c¸a xe ®- ®-íc ®ªng ký v¸i c¬ quan qu¶n lý, nh»m m¸c ®Ých gian l¸n kÖt qu¶ kiÓm tra, th¸ nghiÖm, kiÓm ®Þnh; thuª, m-ìn ph¸ t¸ng xe c¬ giú chØ ®Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm ®Þnh.
- ChÈ hµng h¸a v-ìt qu, khÈi l-ìng to¸n bé, t¶i tr¸ng tr¸c, kÝch th-íc cho phÐp c¸a xe hoÆc v-ìt qu, t¶i tr¸ng, kÝch th-íc giú h'ªn cho phÐp c¸a ®-êng bé khi ch-a ®-íc c¬ quan

quản lý cấp pháp hoặc không báo theo quy định của Luật này; chế độ hĩa sản xe cả quy định phải chấp hành bước nh-ng không chấp hành bước không đúng quy định của pháp luật; chế độ, sẽ ng-êi theo quy định của pháp luật.

14. Về chuyển nhượng hĩa sản l-u hính, về chuyển nhượng pháp hoặc không thực hiện quy định của pháp luật về chuyển nhượng hĩa sản nguy hiểm, riêng về hoang dã.

15. Sẽ dĩa, xác định, tranh giành, khi đo lường không, chế độ, c-ùng pháp hính không, chế độ đồng định vô ngoại ý muốn; chuyển nhượng, xuồng không, chế độ c, c hính vi không, chế độ trên tr, nh ph, t hiện xe chế độ, nhượng, sẽ ng-êi theo quy định của pháp luật.

16. Lập pháp, sẽ đồng thời bắt buộc thanh, nh sẽ, ng trản xe c- giũ, xe m, y chuyển định g-ý một trệt từ, an toàn giao thông riêng bé.

17. Sẽ xuất, sẽ đồng, mua, bán tr, i pháp biến sẽ xe; riêng khi biến xe c- giũ, xe m, y chuyển định g-ý biến sẽ xe không do c- quan nh- n-ic cả thêm quyền cấp, g-ý biến sẽ xe không đúng v- tr-ý; bất công, chế độ biến sẽ xe; lạm thay chế độ ch-, sẽ, m-ụ s-4c, h-xnh d'ng, ký ch-íc của biến sẽ xe.

18. Lạm gi, n o'n ho't riêng hoặc lạm sai lệch d- li-ừ của thời bắt gi, m s, t hính tr-xnh, camera lập trản xe theo quy định của Luật này.

19. Hĩa ho'i, lạm h- háng, lạm một t, c đồng thời bắt riêng khi biến, gi, m s, t giao thông riêng bé, thời bắt th-ng minh h- tr- ch- huy, riêng khi biến giao thông riêng bé.

20. Sẽ, ở ch-íng ng'i về, về c-ín không, chế độ tr, i pháp trản riêng bé; r-ĩ về s-4c nh-ñ, chế độ ch-ét g-ý tr-ñ tr-ít trản riêng bé; lạm r-ĩ v-ĩ ở-ét, hính hĩa, về li-ừ x-ý dùng, ph-ĩ th-ĩ trản riêng bé; chế độ, x-ĩ th-ĩ, lạm r-ĩ v-ĩ hĩa ch-ét, ch-ét th-ĩ g-ý một an toàn giao thông riêng bé.

21. C-ín trẻ ng-êi, ph-ñg ti-ñ tham gia giao thông trản riêng bé; n-đm g'ch, ở-ét, chế độ, c, t hoặc về th- kh, c v-ò ng-êi, ph-ñg ti-ñ ở-ang tham gia giao thông trản riêng bé.

22. Lũ đồng, l' m đồng nh-ĩm vô báo theo trệt từ, an toàn giao thông riêng bé ở-ó thực hiện hính vi vi phạm pháp luật, nh-òng nh-ĩu, x-óm phạm lỗi ý ch của Nh- n-ic, quyền vụ lỗi ý ch híp pháp của t- ch- c, nh-ñ.

23. Lũ đồng ch- c vô, quyền h'n, nh-ò nh-ĩp của b-ín th-ñ hoặc ng-êi không, ở-ó vi phạm pháp luật về trệt từ, an toàn giao thông riêng bé hoặc can thiệp, t, c riêng v-ò qu, tr-xnh xử lý vi phạm pháp luật về trệt từ, an toàn giao thông riêng bé.

24. Sẽ đồng quyền của xe -u ti-ñ khi không thực hiện nh-ĩm vô theo quy định của pháp luật; lập pháp, sẽ đồng thời bắt ph, t t-ýn hi-ừ -u ti-ñ không đúng quy định của pháp luật.

25. Không khai báo, khai báo gian dối hoặc cung cấp thông tin, tại li-ừ không đúng sử dụng ở-ó trên tr, nh tr, ch nh-ĩm khi bắt ph, t hiện vi phạm pháp luật về trệt từ, an toàn giao thông riêng bé.

26. Báo trên sau khi g-ý tại n'n giao thông riêng bé ở-ó trên tr, nh tr, ch nh-ĩm; khi cả riêng khi m-ù c- ý không cứu giúp ng-êi bắt tại n'n giao thông riêng bé; x-óm phạm t-ýnh m'ng, s- c khác, tại s-ín của ng-êi bắt n'n, ng-êi g-ý tại n'n giao thông riêng bé hoặc ng-êi giúp ở-ĩ, cứu ch- a, ở- a ng-êi bắt n'n ở-ĩ cấp cứu; lỗi đồng vi-ĩc x-ĩ ra tại n'n giao thông riêng bé ở-ó hính hung, chế độ dĩa, x-ĩ gi- c, g-ý s- c pháp, lạm một trệt từ, c-ín trẻ vi-ĩc xử lý tại n'n giao thông riêng bé.

27. Sẽ khi biến về th- bay, t-ụ bay không ng-êi l, i, ph-ñg ti-ñ bay si- u nh-ñ ho't riêng trong phạm vi khác giũ h'n riêng bé g-ý c-ín trẻ hoặc nguy c- một an toàn cho ng-êi,

ph- $\neg$ ng ti $\ddot{O}$ n tham gia giao th $\langle$ ng ®-êng bé, trở t $\ddot{u}$ y bay kh $\langle$ ng ng-êi l,i, ph- $\neg$ ng ti $\ddot{O}$ n bay si $\grave{a}$ u nh $\ddot{N}$ ®-íc c $\acute{E}$ p ph $\acute{D}$ p bay.

28. H $\acute{u}$ nh vi kh,c vi ph $\grave{a}$ m quy t $\frac{3}{4}$ c giao th $\langle$ ng ®-êng bé quy ® $\acute{P}$ nh t $\grave{i}$ Ch- $\neg$ ng II c $\grave{n}$ a Lu $\ddot{E}$ t n $\acute{u}$ y.

Ch- $\neg$ ng II

QUY T $\frac{3}{4}$ C GIAO TH $\langle$ NG § $\grave{I}$ êng Bé

§i $\ddot{O}$ u 10. Quy t $\frac{3}{4}$ c chung

1. Ng-êi tham gia giao th $\langle$ ng ®-êng bé ph $\ddot{I}$ i ®i b $\grave{a}$ n ph $\ddot{I}$ i theo chi $\ddot{O}$ u ®i c $\grave{n}$ a m $\times$ nh, ®i ®óng l $\acute{u}$ n ®-êng, ph $\acute{C}$ n ®-êng quy ® $\acute{P}$ nh, ch $\acute{E}$ p h $\acute{u}$ nh b,o hi $\ddot{O}$ u ®-êng bé v $\acute{u}$ c,c quy t $\frac{3}{4}$ c giao th $\langle$ ng ®-êng bé kh,c.

2. Ng-êi l,i xe v $\acute{u}$ ng-êi ®-íc ch $\acute{E}$ tr $\grave{a}$ n xe « t $\langle$ ph $\ddot{I}$ i th $\frac{3}{4}$ t d $\acute{C}$ y ®ai an t $\acute{o}$ n t $\grave{i}$ nh- $\neg$ ng ch $\acute{E}$ c $\acute{a}$ trang b $\acute{P}$ d $\acute{C}$ y ®ai an t $\acute{o}$ n khi tham gia giao th $\langle$ ng ®-êng bé.

3. Khi ch $\acute{E}$ tr $\acute{I}$ em d- $\acute{I}$ i 10 tu $\acute{x}$ i v $\acute{u}$ chi $\ddot{O}$ u cao d- $\acute{I}$ i 1,35 m $\acute{D}$ t tr $\grave{a}$ n xe « t $\langle$ kh $\langle$ ng ®-íc cho tr $\acute{I}$ em ng $\grave{a}$ i c $\acute{u}$ ng h $\acute{u}$ ng gh $\ddot{O}$ v $\acute{u}$ ng-êi l,i xe, tr $\acute{o}$ lo $\acute{i}$ xe « t $\langle$ ch $\acute{O}$ c $\acute{a}$ mét h $\acute{u}$ ng gh $\ddot{O}$; ng-êi l,i xe ph $\ddot{I}$ i s $\acute{o}$ d $\acute{o}$ ng, h- $\acute{I}$ ng d $\acute{E}$ n s $\acute{o}$ d $\acute{o}$ ng thi $\ddot{O}$ t b $\acute{P}$ an t $\acute{o}$ n ph $\acute{I}$ h $\acute{I}$ p cho tr $\acute{I}$ em.

§i $\ddot{O}$ u 11. Ch $\acute{E}$ p h $\acute{u}$ nh b,o hi $\ddot{O}$ u ®-êng bé

1. B,o hi $\ddot{O}$ u ®-êng bé bao g $\acute{a}$ m: hi $\ddot{O}$ u l $\acute{O}$ nh c $\grave{n}$ a ng-êi ®i $\ddot{O}$ u khi $\ddot{O}$ n giao th $\langle$ ng; ® $\acute{I}$ n t $\acute{Y}$ n hi $\ddot{O}$ u giao th $\langle$ ng; bi $\ddot{O}$ n b,o hi $\ddot{O}$ u ®-êng bé; v $\acute{I}$ ch k $\acute{I}$ ®-êng v $\acute{u}$ c,c d $\acute{E}$ u hi $\ddot{O}$ u kh,c tr $\grave{a}$ n m $\acute{A}$ t ®-êng; c $\acute{a}$ c ti $\acute{a}$ u, t-êng b $\ddot{I}$ o v $\ddot{O}$, r $\acute{u}$ o ch $\frac{3}{4}$ n, ® $\acute{I}$ nh ph $\ddot{I}$ n quang, ti $\acute{a}$ u ph $\ddot{I}$ n quang, c $\acute{e}$ t Km, c $\acute{a}$ c H; thi $\ddot{O}$ t b $\acute{P}$ c $\acute{m}$ thanh b,o hi $\ddot{O}$ u ®-êng bé.

2. Ng-êi tham gia giao th $\langle$ ng ®-êng bé ph $\ddot{I}$ i ch $\acute{E}$ p h $\acute{u}$ nh b,o hi $\ddot{O}$ u ®-êng bé theo th $\acute{o}$ t $\acute{u}$ -u ti $\acute{a}$ n t $\acute{o}$ tr $\grave{a}$ n xu $\acute{e}$ ng d- $\acute{I}$ i nh- sau:

a) Hi $\ddot{O}$ u l $\acute{O}$ nh c $\grave{n}$ a ng-êi ®i $\ddot{O}$ u khi $\ddot{O}$ n giao th $\langle$ ng;

b) T $\acute{Y}$ n hi $\ddot{O}$ u ® $\acute{I}$ n giao th $\langle$ ng;

c) Bi $\ddot{O}$ n b,o hi $\ddot{O}$ u ®-êng bé;

d) V $\acute{I}$ ch k $\acute{I}$ ®-êng v $\acute{u}$ c,c d $\acute{E}$ u hi $\ddot{O}$ u kh,c tr $\grave{a}$ n m $\acute{A}$ t ®-êng;

®) C $\acute{a}$ c ti $\acute{a}$ u, t-êng b $\ddot{I}$ o v $\ddot{O}$, r $\acute{u}$ o ch $\frac{3}{4}$ n, ® $\acute{I}$ nh ph $\ddot{I}$ n quang, ti $\acute{a}$ u ph $\ddot{I}$ n quang, c $\acute{e}$ t Km, c $\acute{a}$ c H;

e) Thi $\ddot{O}$ t b $\acute{P}$ c $\acute{m}$ thanh b,o hi $\ddot{O}$ u ®-êng bé.

3. Hi $\ddot{O}$ u l $\acute{O}$ nh c $\grave{n}$ a ng-êi ®i $\ddot{O}$ u khi $\ddot{O}$ n giao th $\langle$ ng ®-íc quy ® $\acute{P}$ nh nh- sau:

a) Tay b $\grave{a}$ n ph $\ddot{I}$ i gi- th $\frac{1}{4}$ ng ® $\acute{O}$ ng ® $\acute{O}$ b,o hi $\ddot{O}$ u cho ng-êi tham gia giao th $\langle$ ng ®-êng bé ẽ t $\acute{E}$ t c $\ddot{I}$ c,c h- $\acute{I}$ ng ph $\ddot{I}$ i d $\acute{o}$ ng l $\acute{i}$;

b) Hai tay ho $\acute{A}$ c mét tay dang ngang ® $\acute{O}$ b,o hi $\ddot{O}$ u cho ng-êi tham gia giao th $\langle$ ng ®-êng bé ẽ ph $\acute{Y}$ a tr- $\acute{I}$ c v $\acute{u}$ ẽ ph $\acute{Y}$ a sau ng-êi ®i $\ddot{O}$ u khi $\ddot{O}$ n giao th $\langle$ ng ph $\ddot{I}$ i d $\acute{o}$ ng l $\acute{i}$; ng-êi tham gia giao th $\langle$ ng ®-êng bé ẽ ph $\acute{Y}$ a b $\grave{a}$ n ph $\ddot{I}$ i v $\acute{u}$ b $\grave{a}$ n tr,i ng-êi ®i $\ddot{O}$ u khi $\ddot{O}$ n giao th $\langle$ ng ®-íc ®i;

c) Tay b $\grave{a}$ n ph $\ddot{I}$ i gi- v $\acute{O}$ ph $\acute{Y}$ a tr- $\acute{I}$ c ® $\acute{O}$ b,o hi $\ddot{O}$ u cho ng-êi tham gia giao th $\langle$ ng ®-êng bé ẽ ph $\acute{Y}$ a sau v $\acute{u}$ b $\grave{a}$ n ph $\ddot{I}$ i ng-êi ®i $\ddot{O}$ u khi $\ddot{O}$ n giao th $\langle$ ng ph $\ddot{I}$ i d $\acute{o}$ ng l $\acute{i}$; ng-êi tham gia giao th $\langle$ ng ®-êng bé ẽ ph $\acute{Y}$ a tr- $\acute{I}$ c ng-êi ®i $\ddot{O}$ u khi $\ddot{O}$ n giao th $\langle$ ng ®-íc r $\acute{I}$ ph $\ddot{I}$ i; ng-êi tham gia giao th $\langle$ ng ®-êng bé ẽ ph $\acute{Y}$ a b $\grave{a}$ n tr,i ng-êi ®i $\ddot{O}$ u khi $\ddot{O}$ n giao th $\langle$ ng ®-íc ®i t $\acute{E}$ t c $\ddot{I}$ c,c h- $\acute{I}$ ng; ng-êi ®i bé qua ®-êng ph $\ddot{I}$ i ®i sau l- $\acute{u}$ ng ng-êi ®i $\ddot{O}$ u khi $\ddot{O}$ n giao th $\langle$ ng.

4. T $\acute{Y}$ n hi $\ddot{O}$ u ® $\acute{I}$ n giao th $\langle$ ng c $\acute{a}$ 03 m $\acute{u}$ u, g $\acute{a}$ m: m $\acute{u}$ u xanh, m $\acute{u}$ u v $\acute{u}$ ng, m $\acute{u}$ u ®á; c $\acute{a}$ hi $\ddot{O}$ n th $\acute{P}$ th $\acute{e}$ i gian ho $\acute{A}$ c kh $\langle$ ng hi $\ddot{O}$ n th $\acute{P}$ th $\acute{e}$ i gian. Ng-êi tham gia giao th $\langle$ ng ®-êng bé ph $\ddot{I}$ i ch $\acute{E}$ p h $\acute{u}$ nh nh- sau:

a) T $\acute{Y}$ n hi $\ddot{O}$ u ® $\acute{I}$ n m $\acute{u}$ u xanh l $\acute{u}$ ®-íc ®i; tr-êng h $\acute{I}$ p ng-êi ®i bé, xe l $\acute{n}$ c $\grave{n}$ a ng-êi khuy $\ddot{O}$ t t $\acute{E}$ t ®ang ®i ẽ l $\acute{I}$ ng ®-êng, ng-êi ®i $\ddot{O}$ u khi $\ddot{O}$ n ph- $\neg$ ng ti $\ddot{O}$ n tham gia giao th $\langle$ ng ®-êng bé ph $\ddot{I}$ i

gi¶m tềc ®é hoÆc đồng l'i nh-êng ®-êng cho ng-êi ®i bé, xe l'n cña ng-êi khuyỐt tềt qua ®-êng;

b) Týn hiÖu ®Ỉn mụu vụng ph¶i đồng l'i tr-íc v'ch đồng; tr-êng híp ®ang ®i tr'ªn v'ch đồng hoÆc ®· ®i qua v'ch đồng mụ Týn hiÖu ®Ỉn mụu vụng th× ®-íc ®i tiỐp; tr-êng híp Týn hiÖu ®Ỉn mụu vụng nhẾp nh.y, ng-êi ®iÖu khiỐn ph-ªng tiỐn tham gia giao th«ng ®-êng bé ®-íc ®i nh-ng ph¶i quan s,t, gi¶m tềc ®é hoÆc đồng l'i nh-êng ®-êng cho ng-êi ®i bé, xe l'n cña ng-êi khuyỐt tềt qua ®-êng hoÆc c,c ph-ªng tiỐn kh,c;

c) Týn hiÖu ®Ỉn mụu á lụ cỄm ®i.

5. B,o hiÖu cña biỐn b,o hiÖu ®-êng bé ®-íc quy ®Þnh nh- sau:

a) BiỐn b,o cỄm ®Ó biỐu thÞ c,c ®iÖu cỄm;

b) BiỐn b,o nguy hiỐm ®Ó c¶nh b,o c,c t×nh huềng nguy hiỐm cả thỐ x¶y ra;

c) BiỐn hiÖu lỔnh ®Ó b,o hiÖu lỔnh ph¶i thi hụnh;

d) BiỐn chỖ ĐẾN ®Ó chỖ ĐẾN h-íng ®i hoÆc c,c ®iÖu cÇn biỐt;

®) BiỐn phô ®Ó thuyỐt minh bæ sung cho biỐn b,o cỄm, biỐn b,o nguy hiỐm, biỐn hiÖu lỔnh vự biỐn chỖ ĐẾN.

6. V'ch kỈ ®-êng lụ v'ch chỖ sù phÇn chia lụn ®-êng, vÞ trÝ hoÆc h-íng ®i, vÞ trÝ đồng l'i.

7. Các ti'ªu, t-êng b¶o vỖ ®Ó h-íng ĐẾN cho ng-êi tham gia giao th«ng ®-êng bé biỐt ph'm vi an toạ cña nỒn ®-êng vự h-íng ®i cña ®-êng.

8. Rụo ch³⁄n ®Ó ng'ªn kh«ng cho ng-êi, ph-ªng tiỐn qua l'i.

9. Sinh ph¶n quang, ti'ªu ph¶n quang ®Ó th«ng tin, c¶nh b,o vỒ phÇn ®-êng, lụn ®-êng.

10. Cét Km, các H ®Ó b,o hiÖu cho ng-êi tham gia giao th«ng ®-êng bé vỒ c,c th«ng tin cña ®-êng bé.

11. ThiỐt bÞ Cм thanh b,o hiÖu ®-êng bé ®Ó hç trÝ c¶nh b,o nguy hiỐm cho ng-êi tham gia giao th«ng ®-êng bé.

12. Khi ẽ mét vÞ trÝ vĩa cả biỐn b,o hiÖu ®Æt cè ®Þnh vĩa cả biỐn b,o hiÖu t'm thêi mụ hai biỐn cả ý nghĨa kh,c nhau, ng-êi tham gia giao th«ng ®-êng bé ph¶i chẾp hụnh hiÖu lỔnh cña biỐn b,o hiÖu t'm thêi.

13. Bé tr-êng Bé Giao th«ng vỀn t¶i ban hụnh quy chuỀn kũ thuỄt quéc gia vỒ b,o hiÖu ®-êng bé, trô hiÖu lỔnh cña ng-êi ®iÖu khiỐn giao th«ng.

14. Bé tr-êng Bé C«ng an quy ®Þnh chi tiỐt kho¶n 3 §iÖu nựy.

§iÖu 12. ChẾp hụnh quy ®Þnh vỒ tềc ®é vự kho¶ng c,ch gi÷a c,c xe

1. Ng-êi l,i xe, ng-êi ®iÖu khiỐn xe m,y chuy'ªn đĩng ph¶i chẾp hụnh quy ®Þnh vỒ tềc ®é, kho¶ng c,ch an toạ tềi thiỐu vớ xe phÝa tr-íc cĩng lụn ®-êng hoÆc phÇn ®-êng.

2. Ng-êi ®iÖu khiỐn ph-ªng tiỐn tham gia giao th«ng ®-êng bé ph¶i b¶o ®¶m tềc ®é phĩ híp ®iÖu kiỐn cña cÇu, ®-êng, mỄt ®é giao th«ng, ®Þa h×nh, thêi tiỐt vự c,c yỖu tề ¶nh h-ềng kh,c ®Ó b¶o ®¶m an toạ.

3. Ng-êi ®iÖu khiỐn ph-ªng tiỐn tham gia giao th«ng ®-êng bé ph¶i quan s,t, gi¶m tềc ®é hoÆc đồng l'i ®Ó b¶o ®¶m an toạ trong c,c tr-êng híp sau ®Cy:

a) T'i n-i cả v'ch kỈ ®-êng hoÆc b,o hiÖu kh,c đựnh cho ng-êi ®i bé hoÆc t'i n-i mụ ng-êi ®i bé, xe l'n cña ng-êi khuyỐt tềt ®ang qua ®-êng;

b) Cả b,o hiÖu c¶nh b,o nguy hiỐm hoÆc cả ch-íng ng'i vỄt tr'ªn ®-êng;

c) ChuyỐn h-íng xe ch'y hoÆc tÇm nh×n bÞ h'n chỖ;

d) N-i ®-êng bé giao nhau cĩng mợc vớ ®-êng bé, ®-êng bé giao nhau cĩng mợc vớ ®-êng s³⁄t; ®-êng hỄp, ®-êng vỄng, ®-êng quanh co, ®-êng ®Ỉo, dềc;

®) N-i cÇu, cềng hỄp, ®Ễp trựn, ®-êng ngÇm, hÇm chui, hÇm ®-êng bé;

e) Khu vực cả tr-êng hăc, bŏnh viŏn, bŏn xe, c«ng tr×nh c«ng céng tĕp trung ®«ng ng-êi, khu vực ®«ng d©n c-, chi, khu vực ®ang thi c«ng tr°n ®-êng bé, hiŏn tr-êng vô tai n°n giao th«ng ®-êng bé;

g) Cả vĕt nu«i ®i tr°n ®-êng hoÆc ch°n th¶i ẽ ven ®-êng;

h) Tr, nh xe ®i ng-ic chiŏu hoÆc khi cho xe ®i phÝa sau v-ít; khi cả tÝn hiŏu xin ®-êng, tÝn hiŏu khĕn cĕp cña xe ®i cĕng chiŏu phÝa tr-ic;

i) §iŏm đông xe, ®ç xe tr°n ®-êng bé cả kh, ch ®ang l°n, xuềng xe;

k) GÆp xe vĕn chuyŏn hụng si°u tr-êng, si°u trắng, hụng hũa nguy hiŏm; ®oan ng-êi ®i bé;

l) GÆp xe -u ti°n;

m) §iŏu kiŏn trêi m-a, giã, s-ng, khãi, bôi, mÆt ®-êng tr-n tr-ít, lçy léi, cả nhiŏu ®Êt ®, vĕt liŏu r-i v-i ¶nh h-êng ®ŏn an toan giao th«ng ®-êng bé;

n) Khu vực ®ang tæ chøc kiŏm so, t giao th«ng ®-êng bé.

4. Bé tr-êng Bé Giao th«ng vĕn t¶i quy ®Þnh chi tiŏt vŏ tēc ®é vµ kho¶ng c, ch an toan cña xe c- giũ, xe m, y chuy°n đĩng tham gia giao th«ng ®-êng bé.

§iŏu 13. Sŏ đông lụn ®-êng

1. Ph-ng tiŏn tham gia giao th«ng ®-êng bé di chuyŏn vĩi tēc ®é thĕp h-n ph¶i ®i vŏ b°n ph¶i theo chiŏu ®i cña m×nh.

2. Tr°n ®-êng cả nhiŏu lụn ®-êng cho xe ®i cĕng chiŏu ®-ic ph©n biŏt b»ng v'ch kĭ ph©n lụn ®-êng, ng-êi ®iŏu khiŏn ph-ng tiŏn tham gia giao th«ng ®-êng bé ph¶i cho xe ®i trong mét lụn ®-êng vµ chŏ ®-ic chuyŏn lụn ®-êng ẽ nh-ng n-i cho phĐp; mçi lçn chuyŏn lụn ®-êng chŏ ®-ic phĐp chuyŏn sang mét lụn ®-êng liŏn kŏ; khi chuyŏn lụn ®-êng ph¶i cả tÝn hiŏu b, o tr-ic; ph¶i quan s, t b¶o ®¶m kho¶ng c, ch an toan vĩi xe phÝa tr-ic, phÝa sau vµ hai b°n mĩi ®-ic chuyŏn lụn.

3. Tr°n mét chiŏu ®-êng cả v'ch kĭ ph©n lụn ®-êng, xe th« s- ph¶i ®i tr°n lụn ®-êng b°n ph¶i trong cĕng, xe c- giũ, xe m, y chuy°n đĩng ®i tr°n lụn ®-êng b°n tr, i.

4. Tr°n lụn ®-êng đĩnh ri°ng cho mét lo'i ph-ng tiŏn hoÆc mét nhãm lo'i ph-ng tiŏn, ng-êi ®iŏu khiŏn lo'i ph-ng tiŏn kh, c kh«ng ®-ic ®i vµo lụn ®-êng ®ã.

§iŏu 14. V-ít xe vµ nh-êng ®-êng cho xe xin v-ít

1. V-ít xe lụ t×nh huềng giao th«ng tr°n ®-êng mụ mçi chiŏu ®-êng xe ch'y chŏ cả mét lụn ®-êng đĩnh cho xe c- giũ, xe ®i phÝa sau di chuyŏn sang b°n tr, i ®ŏ di chuyŏn l°n tr-ic xe phÝa tr-ic.

Tr°n ®-êng cả tŏ hai lụn ®-êng đĩnh cho xe c- giũ cĕng chiŏu trĕ l°n ®-ic ph©n biŏt b»ng v'ch kĭ ®-êng, xe ®i phÝa sau di chuyŏn l°n tr-ic xe phÝa tr-ic th× , p đông quy t°c sŏ đông lụn ®-êng quy ®Þnh t'i §iŏu 13 cña Luĕt nuy.

2. Khi v-ít c, c xe ph¶i v-ít b°n tr, i; tr-êng hĩp khi xe phÝa tr-ic cả tÝn hiŏu rĩ tr, i hoÆc ®ang rĩ tr, i hoÆc khi xe chuy°n đĩng ®ang lụn viŏc tr°n ®-êng mụ kh«ng thŏ v-ít b°n tr, i th× ®-ic v-ít vŏ b°n ph¶i.

3. Xe xin v-ít chŏ ®-ic v-ít khi kh«ng cả ch-ĩng ng'i vĕt phÝa tr-ic, kh«ng cả xe ch'y ng-ic chiŏu trong ®o'n ®-êng ®Þnh v-ít, xe ch'y tr-ic kh«ng cả tÝn hiŏu v-ít xe kh, c, ®· cả tÝn hiŏu rĩ ph¶i vµ tr, nh vŏ b°n ph¶i.

4. Khi cả xe xin v-ít, ng-êi ®iŏu khiŏn ph-ng tiŏn tham gia giao th«ng ®-êng bé phÝa tr-ic ph¶i quan s, t ph©n ®-êng phÝa tr-ic, nŏu ®ñ ®iŏu kiŏn an toan th× ph¶i gi¶m tēc ®é, cả tÝn hiŏu rĩ ph¶i ®ŏ b, o hiŏu cho ng-êi ®iŏu khiŏn ph-ng tiŏn tham gia giao th«ng ®-êng bé phÝa sau biŏt ®-ic v-ít vµ ®i s, t vŏ b°n ph¶i cña ph©n ®-êng xe ch'y cho ®ŏn khi xe sau ®· v-ít qua, kh«ng ®-ic c¶n trĕ ®èi vĩi xe xin v-ít.

Tr-êng híp cả ch-íng ng'i v-ết hoÆc kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn an toạ th× ng-êi ®iÒu khiÖn ph-ñg tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé phÝa tr-íc cả tÝn hiÖu rĩ tr,i ®Ó b,o hiÖu cho ng-êi ®iÒu khiÖn ph-ñg tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé phÝa sau biÖt lụ ch-a ®-íc v-ít.

5. Xe xin v-ít ph¶i cả b,o hiÖu nhËp nh,y b»ng ®Ìn chiÖu s,ng phÝa tr-íc hoÆc cßi, trở lo'i xe th« s- kh«ng cả ®Ìn chiÖu s,ng vự cßi, khi v-ít xe ph¶i cả tÝn hiÖu b,o h-íng chuyÖn, tÝn hiÖu b,o h-íng chuyÖn ®-íc số đông, b¶o ®¶m kho¶ng c, ch an toạ vủ xe phÝa tr-íc vự phÝa sau trong suốt qu, tr×nh v-ít xe; trong ®« th¶ vự khu ®«ng d©n c- trong thêi gian tở 22 giê nguy h«m tr-íc ®Õn 05 giê nguy h«m sau chØ ®-íc b,o hiÖu xin v-ít b»ng ®Ìn.

6. Kh«ng ®-íc v-ít xe trong tr-êng híp sau ®Cy:

a) Khi kh«ng b¶o ®¶m c, c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t'i kho¶n 3 §iÒu nuy;

b) Tr^n cÇu hÑp cả mét lụn ®-êng;

c) §-êng cong cả tÇm nh×n b¶ h'n chÕ;

d) Tr^n ®-êng hai chiÖu t'i khu vùc ®Önh dèc cả tÇm nh×n b¶ h'n chÕ;

®) N-i ®-êng giao nhau, ®-êng bé giao nhau cũng mọc vủ ®-êng s³t;

e) Khi ®iÒu kiÖn thêi tiÖt hoÆc ®-êng kh«ng b¶o ®¶m an toạ cho viÖc v-ít;

g) Khi gÆp xe -u ti^n;

h) ẽ phÇn ®-êng dụn cho ng-êi ®i bé qua ®-êng;

i) Khi cả ng-êi ®i bé, xe l'n cña ng-êi khuyÖt tẽt qua ®-êng;

k) Trong hÇm ®-êng bé.

§iÒu 15. ChuyÖn h-íng xe

1. ChuyÖn h-íng xe lụ t×nh huềng giao th«ng mụ xe rĩ tr,i hoÆc rĩ ph¶i hoÆc quay ®Çu xe.

2. Tr-íc khi chuyÖn h-íng, ng-êi ®iÒu khiÖn ph-ñg tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé ph¶i quan s,t, b¶o ®¶m kho¶ng c, ch an toạ vủ xe phÝa sau, gi¶m tẻc ®é vự cả tÝn hiÖu b,o h-íng rĩ hoÆc cả tÝn hiÖu b»ng tay theo h-íng rĩ ®èi vủ xe th« s- kh«ng cả ®Ìn b,o h-íng rĩ, chuyÖn dÇn sang lụn gÇn nhËt vủ h-íng rĩ. TÝn hiÖu b,o h-íng rĩ hoÆc tÝn hiÖu b»ng tay ph¶i số đông li^n tẻt trong qu, tr×nh chuyÖn h-íng. Khi b¶o ®¶m an toạ, kh«ng gCy trẻ ng'i cho ng-êi vự ph-ñg tiÖn kh,c mủ ®-íc chuyÖn h-íng.

3. Khi chuyÖn h-íng, ng-êi l,i xe, ng-êi ®iÒu khiÖn xe m,y chuy^n dỉng ph¶i nh-êng ®-êng cho ng-êi ®i bé, xe th« s-, xe ®i ng-íc chiÖu vự chØ chuyÖn h-íng khi kh«ng gCy trẻ ng'i hoÆc nguy hiÖm cho ng-êi, ph-ñg tiÖn kh,c.

4. Kh«ng ®-íc quay ®Çu xe ẽ phÇn ®-êng dụn cho ng-êi ®i bé qua ®-êng, tr^n cÇu, ®Çu cÇu, gÇm cÇu v-ít, ngÇm, t'i n-i ®-êng bé giao nhau cũng mọc vủ ®-êng s³t, ®-êng hÑp, ®-êng dẻc, ®o'n ®-êng cong tÇm nh×n b¶ che khuÊt, tr^n ®-êng cao tẻc, trong hÇm ®-êng bé, tr^n ®-êng mét chiÖu, trở khi cả hiÖu lÖnh cña ng-êi ®iÒu khiÖn giao th«ng hoÆc chØ dẻn cña biÖn b,o hiÖu t'm thêi.

§iÒu 16. Lữ xe

1. Khi lữ xe, ng-êi ®iÒu khiÖn ph-ñg tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé ph¶i quan s,t hai b^n vự phÝa sau xe, cả tÝn hiÖu lữ vự chØ lữ xe khi b¶o ®¶m an toạ.

2. Kh«ng ®-íc lữ xe ẽ ®-êng mét chiÖu, khu vùc cÊm dỏng, tr^n phÇn ®-êng dụn cho ng-êi ®i bé qua ®-êng, n-i ®-êng bé giao nhau, ®-êng bé giao nhau cũng mọc vủ ®-êng s³t, n-i tÇm nh×n b¶ che khuÊt, trong hÇm ®-êng bé, tr^n ®-êng cao tẻc.

§iÒu 17. Tr,nh xe ®i ng-íc chiÖu

1. Tr^{an} ®-êng kh«ng ph©n chia thụnհ hai chiÒu xe ch'y riªng biÕt, hai xe ®i ng-íc chiÒu tr, nh nhau, ng-êi ®iÒu khiÓn ph-ªng tiÕn tham gia giao th«ng ®-êng bé ph¶i gi¶m tèc ®é vµ cho xe ®i vÒ b°n ph¶i theo chiÒu xe ch'y cũa m×nh.

2. C,c tr-êng híp nh-êng ®-êng khi tr, nh nhau bao g¶m:

a) N-i ®-êng hÑp chØ ®ñ cho mét xe ch'y vµ cũa chệ tr, nh xe th× xe nµo ẽ gÇn chệ tr, nh h-n ph¶i vµo vP trÝ tr, nh, nh-êng ®-êng cho xe ®i ng-íc chiÒu;

b) Xe xuềng dề ph¶i nh-êng ®-êng cho xe l°n dề;

c) Xe cũa ch-íng ng'i vỄt phÝa tr-íc ph¶i nh-êng ®-êng cho xe kh«ng cũa ch-íng ng'i vỄt phÝa tr-íc.

§iÒu 18. Đồng xe, ®ç xe

1. Đồng xe lµ tr'ng th,i ®øng y°n t'm thêi cũa xe trong mét kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®ñ ®Ó cho ng-êi l°n xe, xuềng xe, xÕp ãi hụng hãa, kiÓm tra kũ thuỄt xe hoÆc ho't ®éng kh,c. Khi đồng xe kh«ng ®-íc t³/t m,y vµ kh«ng ®-íc rêi khái vP trÝ l,i, trõ tr-êng híp rêi khái vP trÝ l,i ®Ó ®ãng, mẽ cũa xe, xÕp ãi hụng hãa, kiÓm tra kũ thuỄt xe nh-ng ph¶i sô dông phanh ®ç xe hoÆc thùc hiÕn biÕn ph,p an toạ kh,c.

2. §ç xe lµ tr'ng th,i ®øng y°n cũa xe kh«ng gi¶i h'n thêi gian. Khi ®ç xe, ng-êi ®iÒu khiÓn ph-ªng tiÕn tham gia giao th«ng ®-êng bé chØ ®-íc rêi khái xe khi ®· sô dông phanh ®ç xe hoÆc thùc hiÕn biÕn ph,p an toạ kh,c. Xe ®ç tr°n ®o°n ®-êng dề ph¶i ®, nh l,i vÒ phÝa lÒ ®-êng, chỈn b, nh.

3. Ng-êi ®iÒu khiÓn ph-ªng tiÕn tham gia giao th«ng ®-êng bé khi đồng xe, ®ç xe tr°n ®-êng ph¶i thùc hiÕn c,c quy ®Þnh sau ®Cy:

a) Cã tÝn hiÕu b,o cho ng-êi ®iÒu khiÓn ph-ªng tiÕn tham gia giao th«ng ®-êng bé kh,c biÕt khi ra, vµo vP trÝ đồng xe, ®ç xe;

b) Kh«ng lµm ¶nh h-ẽng ®Õn ng-êi ®i bé vµ c,c ph-ªng tiÕn tham gia giao th«ng ®-êng bé.

4. Ng-êi ®iÒu khiÓn ph-ªng tiÕn tham gia giao th«ng ®-êng bé kh«ng ®-íc đồng xe, ®ç xe t'i c,c vP trÝ sau ®Cy:

a) B°n tr,i ®-êng mét chiÒu;

b) Tr°n ®o°n ®-êng cong hoÆc gÇn ®Çu dề mụ tÇm nh×n bP che khuỄt;

c) Tr°n cÇu, trõ nh÷ng tr-êng híp tæ chộc giao th«ng cho phÐp;

d) GÇm cÇu v-ít, trõ nh÷ng n-i cho phÐp đồng xe, ®ç xe;

®) Song song cũng chiÒu vớ mét xe kh,c ®ang đồng, ®ç tr°n ®-êng;

e) C, ch xe « t« ®ang ®ç ng-íc chiÒu d-ĩi 20 mĐt tr°n ®-êng phè hÑp,

d-ĩi 40 mĐt tr°n ®-êng cũa mét lụn xe c- gi¶i tr°n mét chiÒu ®-êng;

g) Tr°n phÇn ®-êng dụn cho ng-êi ®i bé qua ®-êng;

h) N-i ®-êng giao nhau vµ trong ph'm vi 05 mĐt tÝnh tũ mĐp ®-êng giao nhau;

i) §iÓm ®ãn, tr¶ kh, ch;

k) Tr-íc cæng vµ trong ph'm vi 05 mĐt hai b°n cæng trõ sê c- quan, tæ chộc cũa bè trÝ ®-êng cho xe ra, vµo;

l) T'i n-i phÇn ®-êng cũa chiÒu rếng chØ ®ñ cho mét lụn xe c- gi¶i;

m) Trong ph'm vi an toạ cũa ®-êng s³/t;

n) Che khuỄt biÕn b,o hiÕu ®-êng bé, ®Ỉn tÝn hiÕu giao th«ng;

o) Tr°n ®-êng dụn riªng cho xe buýt, tr°n miÕng cềng tho,t n-íc, miÕng hÇm cũa ®-êng ®iÕn tho'i, ®iÕn cao thỖ, chệ dụn riªng cho xe ch÷a ch,y lỄy n-íc; tr°n lỈng ®-êng, vỎa hỉ tr,i quy ®Þnh cũa ph,p luỄt.

5. Tr^an ®-êng bé, ng-êi ®iÔu khiÓN ph-¬ng tiÕn tham gia giao th«ng ®-êng bé chØ ®-íc đồng xe, ®ç xe ẽ n¬i cũ Lò ®-êng réng hoÆc khu ®Êt ẽ b^an ngoi phÇn ®-êng xe ch'y; tr-êng híp Lò ®-êng hÑp hoÆc kh«ng cũ Lò ®-êng th× chØ ®-íc đồng xe, ®ç xe s,t mĐp ®-êng phÝa b^an ph¶i theo chiÔu ®i cũ m×nh.

6. Tr^an ®-êng phè, ng-êi ®iÔu khiÓN ph-¬ng tiÕn tham gia giao th«ng ®-êng bé chØ ®-íc đồng xe, ®ç xe s,t theo Lò ®-êng, vÔa hì phÝa b^an ph¶i theo chiÔu ®i cũ m×nh; b,nh xe gÇn nhÊt kh«ng ®-íc c,ch xa Lò ®-êng, vÔa hì qu, 0,25 mĐt vµ kh«ng gÇy c¶n trë, nguy hiÔm cho ng-êi vµ ph-¬ng tiÕn tham gia giao th«ng ®-êng bé.

7. Trong tr-êng híp gÆp sù cè kù thuÊt hoÆc bÊt kh¶ kh,ng kh,c buéc ph¶i ®ç xe, khi ®ç xe chiÔm mét phÇn ®-êng xe ch'y hoÆc t'i n¬i kh«ng ®-íc phĐp ®ç, ph¶i cũ b,o hiÔu b»ng ®ìn khÈn cÊp hoÆc ®Æt biÓN c¶nh b,o vÔ phÝa sau xe ®Ó ng-êi ®iÔu khiÓN ph-¬ng tiÕn tham gia giao th«ng ®-êng bé kh,c biÕt.

§iÔu 19. Mẽ cõa xe

1. ChØ ®-íc mẽ cõa xe khi xe ®· đồng, ®ç.

2. Tr-íc khi mẽ cõa xe, ng-êi mẽ cõa ph¶i quan s,t phÝa tr-íc, phÝa sau vµ b^an phÝa mẽ cõa xe, khi thÊy an toạ mui ®-íc mẽ cõa xe, ra khái xe; kh«ng ®Ó cõa xe mẽ nõu kh«ng b¶o ®¶m an toạ.

§iÔu 20. Sõ đông ®ìn

1. Ng-êi l,i xe, ng-êi ®iÔu khiÓN xe m,y chuy^an ðĩng tham gia giao th«ng ®-êng bé ph¶i bÊt ®ìn chiÔu s,ng phÝa tr-íc trong thêi gian tũ 18 giê nguy h«m tr-íc ®Õn 06 giê nguy h«m sau hoÆc khi cũ s-¬ng mĩ, khãi, bôi, trêi m-a, thêi tiÕt xÊu lụm h'n cũ tÇm nh×n.

2. Ng-êi l,i xe, ng-êi ®iÔu khiÓN xe m,y chuy^an ðĩng ph¶i t³t ®ìn chiÔu xa, bÊt ®ìn chiÔu gÇn trong c,c tr-êng híp sau ®çy:

a) Khi gÆp ng-êi ®i bé qua ®-êng;

b) Khi ®i tr^an c,c Ro'n ®-êng qua khu ®«ng dÇn c- cũ hỖ thèng chiÔu s,ng ®ang ho't ®éng;

c) Khi gÆp xe ®i ng-íc chiÔu, trõ tr-êng híp d¶i phÇn c,ch cũ kh¶ n"ng chèng chãi;

d) Khi chuyÓN h-íng xe t'i n¬i ®-êng giao nhau.

3. Ng-êi l,i xe, ng-êi ®iÔu khiÓN xe m,y chuy^an ðĩng khi thùc hiÕn c«ng viÖc tr^an ®-êng bé ph¶i bÊt s,ng ®ìn c¶nh b,o mụu vụng.

§iÔu 21. Sõ đông tÝn hiÕu cũ

1. ChØ ®-íc sõ đông tÝn hiÕu cũ cũ ph-¬ng tiÕn tham gia giao th«ng ®-êng bé trong c,c tr-êng híp sau ®çy:

a) B,o hiÕu cho ng-êi tham gia giao th«ng ®-êng bé khi xuÊt hiÕn t×nh huèng cũ thÓ mÊt an toạ giao th«ng;

b) B,o hiÕu chuÈn b¶ v-ít xe.

2. Kh«ng sõ đông cũ li^an tũ; kh«ng sõ đông cũ cũ Çm l-íng kh«ng ®óng quy ®¶nh; kh«ng sõ đông cũ trong thêi gian tũ 22 giê nguy h«m tr-íc ®Õn 05 giê nguy h«m sau trong khu ®«ng dÇn c-, khu vùc c- sẽ kh,m bỖnh, ch÷a bỖnh, trõ xe -u ti^an.

§iÔu 22. Nh-êng ®-êng t'i n¬i ®-êng giao nhau

Khi ®Õn gÇn ®-êng giao nhau, ng-êi ®iÔu khiÓN ph-¬ng tiÕn tham gia giao th«ng ®-êng bé ph¶i quan s,t, gi¶m tèt ®é vµ nh-êng ®-êng theo quy ®¶nh sau ®çy:

1. T'i n¬i ®-êng giao nhau gi÷a ®-êng kh«ng -u ti^an vủ ®-êng -u ti^an hoÆc gi÷a ®-êng nh,nh vủ ®-êng chÝnh th× xe ®i tũ ®-êng kh«ng -u ti^an hoÆc ®-êng nh,nh ph¶i nh-êng ®-êng cho xe ®i tr^an ®-êng -u ti^an hoÆc ®-êng chÝnh tũ bÊt kù h-íng nạo tũ;

2. T'í n-í ®-êng giao nhau kh«ng cã b, o hiÖu ®i theo vßng xuyÖn, ph¶i nh-êng ®-êng cho xe ®i ®Ön tã b'n ph¶i;

3. T'í n-í ®-êng giao nhau cã b, o hiÖu ®i theo vßng xuyÖn, ph¶i nh-êng ®-êng cho xe ®i ®Ön tã b'n tr, i.

§iÖu 23. Qua phư, qua cÇu phao

1. Khi ®Ön bÖn phư, cÇu phao, c, c xe ph¶i xÖp hùng theo quy ®Þnh, kh«ng lưm c¶n trë giao th«ng.

2. C, c xe qua phư, qua cÇu phao theo thø tù -u tiªn tã trªn xuềng d-í nh- sau:

a) Xe -u tiªn;

b) Xe chë th- b, o;

c) Xe chë thüc phÈm t-í sềng;

d) Xe chë kh, ch c«ng céng.

Trong tr-êng hùp c, c xe cõng thø tù -u tiªn ®Ön bÖn phư, cÇu phao th× xe nưo ®Ön tr-íc ®-íc qua tr-íc.

3. Khi qua phư, ph¶i chÈp hùnh quy ®Þnh sau ®Cy:

a) Khi xe xuềng phư, ®ang ẽ trªn phư vư khi lªn bÖn, mãi ng-êi kh«ng ®-íc ẽ trªn xe, trã ng-êi l, i xe, ng-êi ®iÖu khiÖn xe m, y chuyªn dõng, trỉ em, phõ n÷ mang thai, ng-êi giup yÖu, ng-êi khuyÖt tỄt, ng-êi bÖnh;

b) Khi xuềng phư, xe c- giũ, xe m, y chuyªn dõng xuềng tr-íc, xe th« s-, ng-êi ®i bé xuềng sau; khi lªn bÖn, ng-êi ®i bé lªn tr-íc, c, c ph-«ng tiÖn giao th«ng ®-êng bé lªn sau theo h-íng dỄn cĩa ng-êi ®iÖu khiÖn giao th«ng.

4. Khi qua cÇu phao, ph¶i chÈp hùnh quy ®Þnh sau ®Cy:

a) Xe c- giũ, xe m, y chuyªn dõng ph¶i ®i theo mét hùng theo chiÖu di chuyÖn, kh«ng gCy c¶n trë ng-êi, ph-«ng tiÖn ®i ng-íc chiÖu;

b) Xe th« s-, ng-êi ®i bé ph¶i ®i s, t vÒ phÝa b'n ph¶i theo chiÖu ®i cĩa m×nh, kh«ng gCy c¶n trë xe c- giũ, xe m, y chuyªn dõng;

c) Xe c- giũ, xe m, y chuyªn dõng, xe th« s-, ng-êi ®i bé ph¶i tu©n thĩ h-íng dỄn cĩa ng-êi ®iÖu khiÖn giao th«ng.

§iÖu 24. Giao th«ng t'í ®-êng ngang, cÇu chung ®-êng s³t

1. Khi cã hiÖu lÖnh cĩa nh©n viªn g, c ch³n, ®In ®á s, ng nhÈp nh, y, chu«ng kªu, ch³n ®-êng bé ®ang dỈch chuyÖn hoÆc ®. ®ång, ng-êi tham gia giao th«ng ®-êng bé ph¶i dõng l'í vÒ b'n ph¶i ®-êng cĩa m×nh, tr-íc v'ch dõng xe.

2. Khi tĩ ®-êng ngang kh«ng cã ng-êi g, c, ch³n ®-êng bé, chu«ng, ®In tÝn hiÖu, ng-êi tham gia giao th«ng ®-êng bé ph¶i dõng l'í vÒ b'n ph¶i ®-êng cĩa m×nh, tr-íc v'ch dõng xe vư quan s, t hai phÝa, khi kh«ng cã ph-«ng tiÖn giao th«ng ®-êng s³t tĩ mũ ®-íc ®i qua.

3. Khi ph-«ng tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé bỈ h- háng, bỈ tại n'ªn hoÆc hùng hĩa r-í ®æ trªn ®-êng ngang, cÇu chung ®-êng s³t mư kh«ng thÓ di chuyÖn ngay khái ph'm vi an toạ ®-êng s³t, ng-êi ®iÖu khiÖn ph-«ng tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé vư ng-êi cã mÆt ph¶i ngay lỄp tãc b, o hiÖu ®Ó dõng tụu, thüc hiÖn c, c biÖn ph, p b¶o ®¶m an toạ.

§iÖu 25. Giao th«ng trªn ®-êng cao təc

1. Ng-êi l, i xe, ng-êi ®iÖu khiÖn xe m, y chuyªn dõng trªn ®-êng cao təc ph¶i tu©n thĩ quy t³c giao th«ng ®-êng bé sau ®Cy:

a) Tr-íc khi nhÈp vư lưn ®-êng cĩa ®-êng cao təc ph¶i cã tÝn hiÖu xin vư vư ph¶i nh-êng ®-êng cho xe ®ang ch'y trªn ®-êng, quan s, t xe phÝa sau b¶o ®¶m kho¶ng c, ch an

toạu mủi cho xe nhểp vuo lụn ®-êng s,t b^{an} ph^{li}i, n^{Ôu} cã lụn ®-êng t^{ng} tếc th^x ph^{li}i cho xe ch^y tr^{an} lụn ®-êng ®ã tr-íc khi nhểp vuo lụn ®-êng c^{ĩa} ®-êng cao tếc;

b) Khi chu^{ên} b^p ra kh^{ai} ®-êng cao tếc ph^{li}i quan s,t bi^{ón} b,o hi^{ôu} ch^ø d^{én}, thùc hi^{ôn} chuy^{ón} d^{çn} sang lụn ®-êng s,t b^{an} ph^{li}i, n^{Ôu} cã lụn ®-êng gi^m tếc th^x ph^{li}i cho xe di chuy^{ón} tr^{an} lụn ®-êng ®ã tr-íc khi ra kh^{ai} ®-êng cao tếc;

c) Kh^{ng} ®-íc cho xe ch^y ẽ lụn d^{ông} xe kh^{ên} c^{êp} v^m ph^{çn} l^ò ®-êng;

d) C,c quy t^{¼c} giao th^{ng} ®-êng bé kh,c quy ®^{pnh} tⁱ Ch-^{ng} n^{uy}.

2. Ch^ø ®-íc d^{ông} xe, ®ç xe ẽ nⁱ quy ®^{pnh}; tr-êng h^{íp} g^{Æp} s^ù cè k^ũ thu^{ết} ho^{Æc} b^êt kh^l kh,ng kh,c buéc ph^{li}i d^{ông} xe, ®ç xe th^x ®-íc d^{ông} xe, ®ç xe ẽ lụn d^{ông} kh^{ên} c^{êp} c^{ng} chi^{ôu} xe ch^y v^m ph^{li}i cã b,o hi^{ôu} b^{ng} ®^{ln} kh^{ên} c^{êp}; tr-êng h^{íp} xe kh^{ng} th^ó di chuy^{ón} ®-íc vuo lụn d^{ông} kh^{ên} c^{êp}, ph^{li}i cã b,o hi^{ôu} b^{ng} ®^{ln} kh^{ên} c^{êp} v^m ®^{Æt} bi^{ón} ho^{Æc} ®^{ln} c^{nh} b,o v^ò ph^{ýa} sau xe kho^{ng} c,ch t^{èi} thi^{óu} 150 m^{Đt}, nhanh ch^{ng} b,o cho c^{quan} C^{nh} s,t giao th^{ng} thùc hi^{ôn} nhi^{ôm} vô b^{lo} ®^{lm} tr^{ết} tù, an to^{an} giao th^{ng} tr^{an} tuy^{ôn} ho^{Æc} c^{quan} qu^{ln} lý ®-êng cao tếc.

3. Xe m,y chuy^{an} d^{ng} cã tếc ®é thi^{ót} k^õ nhá hⁿ tếc ®é t^{èi} thi^{óu} quy ®^{pnh} ®^{èi} vⁱⁱ ®-êng cao tếc, xe ch^ẽ ng-êi b^{en} b,nh cã g^{¼n} ®éng c[¬], xe ch^ẽ h^{ung} b^{en} b,nh cã g^{¼n} ®éng c[¬], xe m[«] t[«], xe g^{¼n} m,y, c,c loⁱ xe t^{ng} tù xe m[«] t[«], xe g^{¼n} m,y, xe th[«] s[¬], ng-êi ®ⁱ bé kh^{ng} ®-íc ®ⁱ tr^{an} ®-êng cao tếc, tr^õ ng-êi, ph-^{ng} ti^{ôn} giao th^{ng} ®-êng bé v^m thi^{ót} b^p ph^{oc} vô vi^{ôc} qu^{ln} lý, b^{lo} tr^x ®-êng cao tếc.

§i^{òu} 26. Giao th^{ng} trong h^{çm} ®-êng bé

Ng-êi ®ⁱôu khi^{ón} ph-^{ng} ti^{ôn} tham gia giao th^{ng} ®-êng bé khi ®ⁱôu khi^{ón} ph-^{ng} ti^{ôn} trong h^{çm} ®-êng bé ph^{li}i tu^{çn} thⁿ quy t^{¼c} giao th^{ng} ®-êng bé sau ®^{cy}:

1. Xe c^{gi}i, xe m,y chuy^{an} d^{ng} ph^{li}i b^{ết} ®^{ln} chi^{ôu} g^{çn}; xe th[«] s[¬] ph^{li}i b^{ết} ®^{ln} ho^{Æc} cã v^{ết} ph,t s,ng b,o hi^{ôu};

2. Kh^{ng} d^{ông} xe, ®ç xe trong h^{çm} ®-êng bé; tr-êng h^{íp} g^{Æp} s^ù cè k^ũ thu^{ết} ho^{Æc} b^êt kh^l kh,ng kh,c buéc ph^{li}i d^{ông} xe, ®ç xe, ng-êi l,i xe, ng-êi ®ⁱôu khi^{ón} xe m,y chuy^{an} d^{ng} ph^{li}i ®-a xe vuo v^p tr^ý d^{ông} xe, ®ç xe kh^{ên} c^{êp}, n^{ôu} kh^{ng} di chuy^{ón} ®-íc, ph^{li}i cã b,o hi^{ôu} b^{ng} ®^{ln} kh^{ên} c^{êp} v^m ®^{Æt} bi^{ón} ho^{Æc} ®^{ln} c^{nh} b,o v^ò ph^{ýa} sau xe kho^{ng} c,ch b^{lo} ®^{lm} an to^{an}, nhanh ch^{ng} b,o cho c^{quan} C^{nh} s,t giao th^{ng} thùc hi^{ôn} nhi^{ôm} vô b^{lo} ®^{lm} tr^{ết} tù, an to^{an} giao th^{ng} tr^{an} tuy^{ôn} ho^{Æc} c^{quan} qu^{ln} lý h^{çm} ®-êng bé;

3. C,c quy t^{¼c} giao th^{ng} ®-êng bé kh,c quy ®^{pnh} tⁱ Ch-^{ng} n^{uy}.

§i^{òu} 27. Xe -u ti^{an}

1. Xe -u ti^{an} g^{ãm} xe ch^{÷a} ch,y c^{ĩa} C^{nh} s,t ph^{ng} ch,y, ch^{÷a} ch,y v^m c^{ou} n¹ⁿ, c^{ou} h^é v^m xe ch^{÷a} ch,y c^{ĩa} c,c l^{úc} l-^{ng} kh,c ®-íc huy ®éng ®ⁱ l^{um} nhi^{ôm} vô ch^{÷a} ch,y; xe c^{ĩa} l^{úc} l-^{ng} qu^{çn} s^ù, c^{ng} an v^m ki^{óm} s,t ®ⁱ l^{um} nhi^{ôm} vô kh^{ên} c^{êp}; ®^{ou}n xe cã xe C^{nh} s,t giao th^{ng} d^{én} ®-êng; xe c^{ou} th-^{ng} ®ⁱ l^{um} nhi^{ôm} vô c^{êp} c^{ou}; xe h^é ®^a ®ⁱ l^{um} nhi^{ôm} vô; xe ®ⁱ l^{um} nhi^{ôm} vô c^{ou} n¹ⁿ, c^{ou} h^é, kh^{¼c} ph^{oc} s^ù cè thi^{an} tai, d^{pch} b^{õnh} ho^{Æc} xe ®ⁱ l^{um} nhi^{ôm} vô trong t^{xnh} tr^{ng} kh^{ên} c^{êp} theo quy ®^{pnh} c^{ĩa} ph,p lu^{ết}; ®^{ou}n xe tang.

2. Xe -u ti^{an} ®-íc quy^{òn} ®ⁱ tr-íc xe kh,c khi qua ®-êng giao nhau t^õ b^êt k^ú h-^{ng} n^{uo} tⁱⁱ theo th^ø tù -u ti^{an} t^õ tr^{an} xu^{òng} d-^{li} nh- sau:

a) Xe ch^{÷a} ch,y c^{ĩa} C^{nh} s,t ph^{ng} ch,y, ch^{÷a} ch,y v^m c^{ou} n¹ⁿ, c^{ou} h^é v^m xe ch^{÷a} ch,y c^{ĩa} c,c l^{úc} l-^{ng} kh,c ®-íc huy ®éng ®ⁱ l^{um} nhi^{ôm} vô ch^{÷a} ch,y;

b) Xe c^{ĩa} l^{úc} l-^{ng} qu^{çn} s^ù, c^{ng} an, ki^{óm} s,t ®ⁱ l^{um} nhi^{ôm} vô kh^{ên} c^{êp}; ®^{ou}n xe cã xe C^{nh} s,t giao th^{ng} d^{én} ®-êng;

c) Xe c^{ou} th-^{ng} ®ⁱ l^{um} nhi^{ôm} vô c^{êp} c^{ou};

d) Xe hé ㊦ ㊦i lụm nhiỄm vô; xe ㊦i lụm nhiỄm vô còu n'n, còu hé, kh^{3/4}c phòc sù cè thi^n tai, dᵇch bỖnh hoÆc xe ㊦i lụm nhiỄm vô trong t×nh tr'ng khỀn cÊp theo quy ㊦ᵇnh của ph,p luỄt;

㊦) ㊦ou xe tang.

3. Xe -u ti^n quy ㊦ᵇnh t'i c,c ㊦iỐm a, b, c vư d khoᵇn 2 ㊦iỒu nựy phᵇi cả tÝn hiỒu -u ti^n theo quy ㊦ᵇnh của ph,p luỄt. Mụu của tÝn hiỒu ㊦ᵇn -u ti^n ㊦-íc quy ㊦ᵇnh nh- sau:

a) Xe ch÷a ch,y của Cᵇnh s,t phᵇng ch,y, ch÷a ch,y vư còu n'n, còu hé vư xe ch÷a ch,y của c,c lúc l-ìng kh,c ㊦-íc huy ㊦éng ㊦i lụm nhiỄm vô ch÷a ch,y, xe của lúc l-ìng quᵇn sù ㊦i lụm nhiỄm vô khỀn cÊp, xe còu th-ìng ㊦ang lụm nhiỄm vô cÊp còu cả ㊦ᵇn nhÊp nh,y mụu ㊦á;

b) Xe của lúc l-ìng cᵇng an, kiỐm s,t ㊦i lụm nhiỄm vô khỀn cÊp, xe Cᵇnh s,t giao thᵇng dến ㊦-êng cả ㊦ᵇn nhÊp nh,y mụu xanh vư ㊦á;

c) Xe hé ㊦ᵇn ㊦i lụm nhiỄm vô; xe ㊦i lụm nhiỄm vô còu n'n, còu hé, kh^{3/4}c phòc sù cè thi^n tai, dᵇch bỖnh hoÆc xe ㊦i lụm nhiỄm vô trong t×nh tr'ng khỀn cÊp theo quy ㊦ᵇnh của ph,p luỄt cả ㊦ᵇn nhÊp nh,y mụu xanh.

4. Xe -u ti^n quy ㊦ᵇnh t'i c,c ㊦iỐm a, b, c vư d khoᵇn 2 ㊦iỒu nựy khᵇng bᵇ h'n chỖ tềc ㊦é; ㊦-íc phᵇp ㊦i khᵇng phò thuéc vư tÝn hiỒu ㊦ᵇn giao thᵇng, ㊦i vư ㊦-êng ng-íc chiỒu, c,c ㊦-êng kh,c cả thỖ ㊦i ㊦-íc; ri^ng ㊦èi vư ㊦-êng cao tềc, chỖ ㊦-íc ㊦i ng-íc chiỒu tr^n lụm dōng xe khỀn cÊp; phᵇi tuᵇn theo hiỒu lỖnh của ng-êi ㊦iỒu khiỐn giao thᵇng, biỒn b,o hiỒu t'm thêi.

5. Khi cả tÝn hiỒu của xe -u ti^n, ng-êi vư ph-ìng tiỒn tham gia giao thᵇng ㊦-êng bé phᵇi giᵇm tềc ㊦é, ㊦i s,t lỖ ㊦-êng b^n phᵇi hoÆc dōng l'i ㊦Ó nh-êng ㊦-êng, tr'm thu phÝ phᵇi -u ti^n cho xe -u ti^n qua tr'm trong mải t×nh huềng, khᵇng ㊦-íc gᵇy cᵇn trê.

6. ChÝnh phᵇn quy ㊦ᵇnh vỖ quᵇn lý, l'p ㊦Æt, sô dōng thiỐt bᵇ ph,t tÝn hiỒu của xe -u ti^n vư tr×nh tù, thᵇn tồc cÊp mủi, cÊp l'i vư thu hải giÊy phᵇp sô dōng thiỐt bᵇ ph,t tÝn hiỒu của xe -u ti^n.

7. Bé tr-êng Bé Cᵇng an quy ㊦ᵇnh c,c ㊦ou trong n-íc vư kh,ch n-íc ngoᵇi ㊦ᵇn ViỒt Nam cả bè trÝ xe Cᵇnh s,t giao thᵇng dến ㊦-êng; quy ㊦ᵇnh quy tr×nh dến ㊦-êng của Cᵇnh s,t giao thᵇng ㊦èi vư c,c ㊦ou trong n-íc vư kh,ch n-íc ngoᵇi ㊦ᵇn ViỒt Nam.

㊦iỒu 28. Tr-êng híp chề ng-êi tr^n xe « t» chề hụng

1. ChỖ ㊦-íc chề ng-êi tr^n thᵇng xe « t» chề hụng trong tr-êng híp sau ㊦ᵇy:

a) Chề ng-êi ㊦i lụm nhiỄm vô còu n'n, còu hé, phᵇng, chềng thi^n tai, dᵇch bỖnh hoÆc thùc hiỒn nhiỄm vô khỀn cÊp; chề ng-êi bᵇ n'n ㊦i cÊp còu; ㊦-a ng-êi ra khái khu vùc nguy hiỐm hoÆc trong tr-êng híp khỀn cÊp kh,c theo quy ㊦ᵇnh của ph,p luỄt;

b) Chề ng-êi thuéc lúc l-ìng vò trang nhᵇn dᵇn ㊦i lụm nhiỄm vô khỀn cÊp;

c) Chề ng-êi ㊦i thùc hụng l,i xe tr^n xe tỄp l,i; chề ng-êi dù s,t h'ch l,i xe tr^n xe s,t h'ch; chề cᵇng nhᵇn ㊦ang lụm nhiỄm vô duy tu, bᵇo d-ìng ㊦-êng bé;

d) Chề ng-êi diỒu hụng theo ㊦ou khi ㊦-íc cᵇ quan cả thỀm quyỖn cho phᵇp.

2. Xe « t» chề hụng mụ chề ng-êi trong c,c tr-êng híp quy ㊦ᵇnh t'i khoᵇn 1 ㊦iỒu nựy phᵇi bᵇo ㊦ᵇm an tọn khi tham gia giao thᵇng ㊦-êng bé.

㊦iỒu 29. Xe kᵇo xe, xe kᵇo rᵇ mỗc vư xe « t» ㊦ᵇu kᵇo kᵇo sᵇ mᵇ rᵇ mỗc

1. Mét xe « t» chỖ ㊦-íc kᵇo theo mét xe « t» hoÆc xe m,y chuy^n dᵇng kh,c khi xe ㊦-íc kᵇo khᵇng tù ch'y ㊦-íc, trở tr-êng híp quy ㊦ᵇnh t'i khoᵇn 3 ㊦iỒu 53 của LuỄt nựy vư phᵇi bᵇo ㊦ᵇm c,c quy ㊦ᵇnh sau ㊦ᵇy:

a) Xe ㊦-íc kᵇo phᵇi cả ng-êi ㊦iỒu khiỐn vư hỖ thềng l,i của xe ㊦ă phᵇi cᵇn hiỒu lúc;

b) ViÖc nài xe kĐo vớ xe ®-íc kĐo ph¶i b¶o ®¶m ch³/₄c ch³/₄n, an toun; tr-êng híp hÖ theng h-m cña xe ®-íc kĐo kh«ng cßn hiÖu lúc th× xe kĐo nhau ph¶i nài b»ng thanh nài cöng;
c) PhÝa tr-íc cña xe kĐo vµ phÝa sau cña xe ®-íc kĐo ph¶i cã biÖn b, o hiÖu, cã ®In c¶nh b, o nhËp nh, y mµu vung.

2. Xe kĐo r- moác, xe « t« ®Çu kĐo chØ ®-íc kĐo r- moác, s- mi r- moác phĩ híp vớ thiÖt kÖ cña xe; viÖc kÖt nài xe kĐo vớ r- moác, xe « t« ®Çu kĐo vớ s- mi r- moác ph¶i b¶o ®¶m ch³/₄c ch³/₄n, an toun.

3. Kh«ng ®-íc chë ng-êi trªn xe ®-íc kĐo, trõ ng-êi ®iÖu khiÖn; xe kĐo r- moác, xe « t« ®Çu kĐo kĐo s- mi r- moác kh«ng ®-íc kĐo thªm r- moác, s- mi r- moác hoÆc xe kh, c. §iÖu 30. Ng-êi ®i bé; trÍ em, phõ n÷ mang thai, ng-êi giµ yÖu, ng-êi khuyÖt tËt, ng-êi mËt n»ng lúc hính vi dÖn sù tham gia giao th«ng ®-êng bé

1. Ng-êi ®i bé ph¶i tuÖn thñ c, c quy ®Pnh sau ®Cy:

a) Ph¶i ®i trªn vÖa hÏ, lÖ ®-êng, ®-êng dñnh riªng cho ng-êi ®i bé; tr-êng híp ®-êng kh«ng cã vÖa hÏ, lÖ ®-êng, ®-êng dñnh riªng cho ng-êi ®i bé th× ng-êi ®i bé ph¶i ®i s, t mĐp ®-êng bªn ph¶i theo chiÖu ®i cña m×nh;

b) ChØ ®-íc qua ®-êng ẽ nh÷ng n-ì cã ®In tÝn hiÖu, cã v'ch kÍ ®-êng hoÆc cã cÇu v-ít, hÇm dñnh cho ng-êi ®i bé vµ ph¶i tuÖn thñ tÝn hiÖu chØ dËn, b, o hiÖu ®-êng bé. Tr-êng híp kh«ng cã ®In tÝn hiÖu, v'ch kÍ ®-êng, cÇu v-ít, hÇm dñnh cho ng-êi ®i bé th× ph¶i quan s, t c, c xe ®ang ®i tii, chØ qua ®-êng khi b¶o ®¶m an toun, khi qua ®-êng ph¶i cã tÝn hiÖu b»ng tay;

c) Kh«ng ®-íc v-ít qua d¶i phÖn c, ch, ®u, b, m vµo ph-ªng tiÖn giao th«ng ®-êng bé ®ang di chuyÖn; khi mang, v, c vËt cång kÖnh ph¶i b¶o ®¶m an toun vµ kh«ng gÇy trë ng'ì cho ng-êi vµ ph-ªng tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé.

2. TrÍ em, phõ n÷ mang thai, ng-êi giµ yÖu, ng-êi khuyÖt tËt, ng-êi mËt n»ng lúc hính vi dÖn sù tham gia giao th«ng ®-êng bé ®-íc quy ®Pnh nh- sau:

a) TrÍ em d-íi 07 tuæi khi ®i qua ®-êng ph¶i cã ng-êi lín dËn d³/₄t;

b) Ng-êi khuyÖt tËt sô dông xe l'ªn cã ®éng c- hoÆc kh«ng cã ®éng c- ph¶i ®i trªn vÖa hÏ, lÖ ®-êng vµ n-ì cã v'ch kÍ ®-êng dñnh cho ng-êi ®i bé vµ xe th« s-;

c) Ng-êi khiÖm thP khi ®i trªn ®-êng bé ph¶i cã ng-êi dËn d³/₄t hoÆc cã c«ng cô ®Ó b, o hiÖu cho ng-êi kh, c nhËn biÖt lµ ng-êi khiÖm thP;

d) Ng-êi mËt n»ng lúc hính vi dÖn sù khi ®i trªn ®-êng bé ph¶i cã ng-êi dËn d³/₄t;

®) Mãi ng-êi cã tr, ch nhiÖm gióp ®i trÍ em d-íi 07 tuæi, phõ n÷ mang thai, ng-êi giµ yÖu, ng-êi khuyÖt tËt, ng-êi mËt n»ng lúc hính vi dÖn sù khi ®i qua ®-êng.

§iÖu 31. Ng-êi ®iÖu khiÖn, ng-êi ®-íc chë, húng hãa xÖp trªn xe th« s-

1. Ng-êi ®iÖu khiÖn xe ®'p, xe ®'p m, y chØ ®-íc chë mét ng-êi, trõ tr-êng híp chë thªm mét trÍ em d-íi 07 tuæi th× ®-íc chë tòi ®a hai ng-êi.

2. Ng-êi ®iÖu khiÖn xe ®'p, xe ®'p m, y kh«ng ®-íc thùc hiÖn c, c hính vi quy ®Pnh t'ì kho¶n 3 §iÖu 33 cña LuËt nuy; ng-êi ®-íc chë trªn xe ®'p, xe ®'p m, y khi tham gia giao th«ng ®-êng bé kh«ng ®-íc thùc hiÖn c, c hính vi quy ®Pnh t'ì kho¶n 4 §iÖu 33 cña LuËt nuy.

3. Ng-êi ®iÖu khiÖn, ng-êi ®-íc chë trªn xe ®'p m, y ph¶i ®éi mò b¶o hiÖm theo ®óng quy chuËn kü thuËt quéc gia vµ cù quai ®óng quy c, ch.

4. Ng-êi ®iÖu khiÖn xe th« s- chØ ®-íc cho xe ®i húng mét, n-ì cã phÇn ®-êng dñnh cho xe th« s- th× ph¶i ®i ®óng phÇn ®-êng quy ®Pnh; khi tham gia giao th«ng ®-êng bé trong thòi gian tã 18 giê nguy h«m tr-íc ®Ön 06 giê nguy h«m sau ph¶i sô dông ®In hoÆc cã b, o hiÖu ẽ phÝa tr-íc vµ phÝa sau xe.

5. Hạng hĩa xỐp tr^{an} xe th« s[¬] ph¶i b¶o ®¶m an toạn, kh«ng g©y c¶n trễ giao th«ng vụ che khuÊt tÇm nh«n cũa ng-êi ®iÒu khiỐn. Hạng hĩa xỐp tr^{an} xe kh«ng v-ít qu, 1/3 chiÒu dui th©n xe vụ kh«ng v-ít qu, 01 mĐt phÝa tr-íc vụ phÝa sau xe; kh«ng v-ít qu, 0,4 mĐt mçi b^{an} b,nh xe.

§iÒu 32. Ng-êi ®iÒu khiỐn, dẾN d^{3/4}t vỄt nu«i, ®iÒu khiỐn xe vỄt nu«i kĐo ®i tr^{an} ®-êng bé

1. Ng-êi ®iÒu khiỐn, dẾN d^{3/4}t vỄt nu«i, ®iÒu khiỐn xe vỄt nu«i kĐo ®i tr^{an} ®-êng bé ph¶i cho vỄt nu«i ®i s,t mĐp ®-êng b^{an} ph¶i; tr-êng híp cÇn cho vỄt nu«i ®i ngang qua ®-êng th× ph¶i quan s,t vụ chØ ®-íc ®i qua ®-êng khi cũa ®ñ ®iÒu kiỐn an toạ; kh«ng ®-íc g©y c¶n trễ cho ng-êi vụ ph-ñng tiỐn tham gia giao th«ng ®-êng bé kh,c.

2. Kh«ng ®-íc ®iÒu khiỐn, dẾN d^{3/4}t vỄt nu«i, ®iÒu khiỐn xe vỄt nu«i kĐo ®i vạo lụn ®-êng dụn cho xe c[¬] giũ.

3. Kh«ng ®-íc th¶ vỄt nu«i tr^{an} ®-êng bé.

§iÒu 33. Ng-êi l,i xe, ng-êi ®-íc chễ, hạng hĩa xỐp tr^{an} xe m« t«, xe g^{3/4}n m,y

1. Ng-êi l,i xe m« t« hai b,nh, xe g^{3/4}n m,y chØ ®-íc chễ mét ng-êi, trõ nh-ñng tr-êng híp sau th× ®-íc chễ tòi ®a hai ng-êi:

a) Chễ ng-êi bỐnh ®i cẾp cõu;

b) ,p gi¶i ng-êi cũa hụn vi vi ph¹m ph,p luỄt;

c) Trĩ em d-ũ 12 tuæi;

d) Ng-êi giũ yỐu hoÆc ng-êi khuyỐt tỄt.

2. Ng-êi l,i xe, ng-êi ®-íc chễ tr^{an} xe m« t« hai b,nh, xe m« t« ba b,nh, xe g^{3/4}n m,y ph¶i ®úi mò b¶o hiỐm theo ®óng quy chuỀn kũ thuỄt quèc gia vụ cũi quai ®óng quy c,ch.

3. Ng-êi l,i xe m« t« hai b,nh, xe m« t« ba b,nh, xe g^{3/4}n m,y kh«ng ®-íc thúc hiỐn c,c hụn vi sau ®©y:

a) §i xe dụn hạng ngang;

b) §i xe vạo phÇn ®-êng dụn cho ng-êi ®i bé vụ ph-ñng tiỐn kh,c;

c) Sõ dõng «, thiỐt b¶ cõm thanh, trõ thiỐt b¶ trĩ thÝnh;

d) Bu«ng c¶ hai tay; ®i xe b»ng mét b,nh ®òi vủ xe m« t«, xe g^{3/4}n m,y hai b,nh; ®i xe b»ng hai b,nh ®òi vủ xe m« t«, xe g^{3/4}n m,y ba b,nh;

®) Sõ dõng xe ®Ó kĐo, ®Ễy xe kh,c, vỄt kh,c, dẾN d^{3/4}t vỄt nu«i, mang, v,c vụ chễ vỄt cẩng kỒnh; chễ ng-êi ®õng tr^{an} xe, gi, ®lõ hụn hoÆc ngãi tr^{an} tay l,i; xỐp hạng hĩa tr^{an} xe qu, giũ h¹n quy ®Pnh;

e) Ngãi vỒ mét b^{an} ®iÒu khiỐn xe; ®õng, n»m tr^{an} xe ®iÒu khiỐn xe; thay ng-êi l,i xe khi xe ®ang ch'y; quay ng-êi vỒ phÝa sau ®Ó ®iÒu khiỐn xe hoÆc b¶t m^{3/4}t ®iÒu khiỐn xe; sõ dõng chÇn chềng hoÆc vỄt kh,c quỐt xuềng ®-êng khi xe ®ang ch'y;

g) Hụn vi kh,c g©y mỄt trỄt tù, an toạ giao th«ng ®-êng bé.

4. Ng-êi ®-íc chễ tr^{an} xe m« t« hai b,nh, xe m« t« ba b,nh, xe g^{3/4}n m,y khi tham gia giao th«ng ®-êng bé kh«ng ®-íc thúc hiỐn c,c hụn vi sau ®©y:

a) Mang, v,c vỄt cẩng kỒnh;

b) Sõ dõng «;

c) B,m, kĐo hoÆc ®Ễy c,c ph-ñng tiỐn kh,c;

d) §õng tr^{an} y^{an}, gi, ®lõ hụn hoÆc ngãi tr^{an} tay l,i;

®) Hụn vi kh,c g©y mỄt trỄt tù, an toạ giao th«ng ®-êng bé.

5. Xe m« t«, xe g^{3/4}n m,y kh«ng ®-íc xỐp hạng hĩa v-ít qu, chiÒu rếng gi, ®lõ hụn vỒ mçi b^{an} 0,3 mĐt, v-ít qu, vỒ phÝa sau gi, ®lõ hụn 0,5 mĐt theo thiỐt kỐ cũa nhụ s¶n xuỄt; chiÒu cao xỐp hạng hĩa tÝnh tở mỄt ®-êng xe ch'y kh«ng v-ít qu, 02 mĐt.

Ch-~~ng~~ III

PH~~Y~~NG TIÖN THAM GIA GIAO TH~~NG~~ §~~i~~NG Bé

§iÖu 34. PhÖn lo'i ph-~~ng~~ tiÖn giao th~~ng~~ ®-êng bé

1. Xe c~~u~~ giú bao g~~am~~:

- a) Xe « t~~u~~ g~~am~~: xe c~~u~~ t~~u~~ bèn b, nh tr~~e~~ l^an ch'y b~~u~~ng ®éng c~~u~~, ®-íc thiÖt k~~u~~, s~~u~~ n xuÊt ®Ó ho't ®éng tr^an ®-êng bé, kh~~u~~ng ch'y tr^an ®-êng ray, d~~u~~ng ®Ó ch~~e~~ ng-êi, h~~u~~ng h~~u~~a, k~~u~~Đo r~~u~~ mo~~u~~ac, k~~u~~Đo s~~u~~ mi r~~u~~ mo~~u~~ac ho~~u~~Ec ®-íc k~~u~~Đt c~~u~~Đu ®Ó th~~u~~c hiÖn ch~~u~~c n~~u~~ng, c~~u~~ng d~~u~~ng ®~~u~~Ec biÖt, c~~u~~ thÓ ®-íc n~~u~~i v~~u~~i ®-êng d~~u~~Cy d~~u~~Đn ®iÖn; xe ba b, nh c~~u~~ kh~~u~~i l-íng b~~u~~ n thÖn lín h~~u~~n 400 kg; xe « t~~u~~ kh~~u~~ng bao g~~am~~ xe ch~~e~~ ng-êi bèn b, nh c~~u~~ g³/₄n ®éng c~~u~~ v~~u~~ xe ch~~e~~ h~~u~~ng bèn b, nh c~~u~~ g³/₄n ®éng c~~u~~;
 - b) R~~u~~ mo~~u~~ac l~~u~~ xe kh~~u~~ng c~~u~~ ®éng c~~u~~ ®Ó di chuyÖn, ®-íc thiÖt k~~u~~, s~~u~~ n xuÊt ®Ó ho't ®éng tr^an ®-êng bé, ®-íc k~~u~~Đo b~~u~~i xe « t~~u~~; ph~~u~~Cn ch~~u~~ yÖu c~~u~~a kh~~u~~i l-íng t~~u~~Đn bé r~~u~~ mo~~u~~ac kh~~u~~ng ®~~u~~Et l^an xe k~~u~~Đo;
 - c) S~~u~~ mi r~~u~~ mo~~u~~ac l~~u~~ xe kh~~u~~ng c~~u~~ ®éng c~~u~~ ®Ó di chuyÖn, ®-íc thiÖt k~~u~~, s~~u~~ n xuÊt ®Ó ho't ®éng tr^an ®-êng bé; ®-íc k~~u~~Đo b~~u~~i xe « t~~u~~ ®Çu k~~u~~Đo v~~u~~ c~~u~~ mét ph~~u~~Cn ®, ng kÓ kh~~u~~i l-íng t~~u~~Đn bé ®~~u~~Et l^an xe « t~~u~~ ®Çu k~~u~~Đo;
 - d) Xe ch~~e~~ ng-êi bèn b, nh c~~u~~ g³/₄n ®éng c~~u~~ l~~u~~ xe c~~u~~ t~~u~~ bèn b, nh tr~~e~~ l^an, ch'y b~~u~~ng ®éng c~~u~~, ®-íc thiÖt k~~u~~, s~~u~~ n xuÊt ®Ó ho't ®éng tr^an ®-êng bé, c~~u~~ k~~u~~Đt c~~u~~Đu ®Ó ch~~e~~ ng-êi, v~~u~~Đn t~~u~~c thiÖt k~~u~~ kh~~u~~ng lín h~~u~~n 30 km/h, s~~e~~ ng-êi cho ph~~u~~Đp ch~~e~~ t~~u~~i ®a 15 ng-êi (kh~~u~~ng kÓ ng-êi l, i xe);
 ®) Xe ch~~e~~ h~~u~~ng bèn b, nh c~~u~~ g³/₄n ®éng c~~u~~ l~~u~~ xe c~~u~~ t~~u~~ bèn b, nh tr~~e~~ l^an, ch'y b~~u~~ng ®éng c~~u~~, ®-íc thiÖt k~~u~~, s~~u~~ n xuÊt ®Ó ho't ®éng tr^an ®-êng bé, c~~u~~ k~~u~~Đt c~~u~~Đu ®Ó ch~~e~~ h~~u~~ng, c~~u~~ ph~~u~~Cn ®éng c~~u~~ v~~u~~ th~~u~~Đng h~~u~~ng l³/₄p tr^an c~~u~~ng mét kh~~u~~ng xe, c~~u~~ t~~u~~i ®a hai h~~u~~ng gh~~u~~ v~~u~~ ch~~e~~ t~~u~~i ®a 05 ng-êi (kh~~u~~ng kÓ ng-êi l, i xe), v~~u~~Đn t~~u~~c thiÖt k~~u~~ kh~~u~~ng lín h~~u~~n 60 km/h v~~u~~ kh~~u~~i l-íng b~~u~~ n thÖn kh~~u~~ng lín h~~u~~n 550 kg; tr-êng h~~u~~p xe s~~u~~ d~~u~~ng ®éng c~~u~~ ®iÖn th~~u~~ c~~u~~ c~~u~~ng s~~u~~Êt ®éng c~~u~~ kh~~u~~ng lín h~~u~~n 15 kW;
 - e) Xe m~~u~~ « t~~u~~ g~~am~~: xe c~~u~~ hai ho~~u~~Ec ba b, nh ch'y b~~u~~ng ®éng c~~u~~, ®-íc thiÖt k~~u~~, s~~u~~ n xuÊt ®Ó ho't ®éng tr^an ®-êng bé, tr~~u~~ xe g³/₄n m, y; ®~~u~~i v~~u~~i xe ba b, nh th~~u~~ kh~~u~~i l-íng b~~u~~ n thÖn kh~~u~~ng lín h~~u~~n 400 kg;
 - g) Xe g³/₄n m, y l~~u~~ xe c~~u~~ hai ho~~u~~Ec ba b, nh ch'y b~~u~~ng ®éng c~~u~~, ®-íc thiÖt k~~u~~, s~~u~~ n xuÊt ®Ó ho't ®éng tr^an ®-êng bé, c~~u~~ v~~u~~Đn t~~u~~c thiÖt k~~u~~ kh~~u~~ng lín h~~u~~n 50 km/h; n~~u~~Đu ®éng c~~u~~ d~~u~~Đn ®éng l~~u~~ ®éng c~~u~~ nhiÖt th~~u~~ d~~u~~ng t~~u~~Ých l~~u~~m viÖc ho~~u~~Ec d~~u~~ng t~~u~~Ých t-~~u~~ng ®-~~u~~ng kh~~u~~ng lín h~~u~~n 50 cm³; n~~u~~Đu ®éng c~~u~~ d~~u~~Đn ®éng l~~u~~ ®éng c~~u~~ ®iÖn th~~u~~ c~~u~~ c~~u~~ng s~~u~~Êt c~~u~~a ®éng c~~u~~ kh~~u~~ng lín h~~u~~n 04 kW; xe g³/₄n m, y kh~~u~~ng bao g~~am~~ xe ®'p m, y;
 - h) Xe t-~~u~~ng t~~u~~ c, c lo'i xe quy ®Đnh t'í kho~~u~~ n n~~u~~y.
- ##### 2. Xe th~~u~~ s~~u~~ bao g~~am~~:
- a) Xe ®'p l~~u~~ xe c~~u~~ Ýt nh~~u~~Êt hai b, nh v~~u~~ v~~u~~Đn h~~u~~nh do s~~u~~c ng-êi th~~u~~ng qua b~~u~~n ®'p ho~~u~~Ec tay quay;
 - b) Xe ®'p m, y, g~~am~~ c~~u~~ xe ®'p ®iÖn, l~~u~~ xe ®'p c~~u~~ tr~~u~~ l~~u~~c t~~u~~ ®éng c~~u~~, ngu~~u~~Đn ®éng l~~u~~c t~~u~~ ®éng c~~u~~ b~~u~~Đ ng³/₄t khi ng-êi l, i xe d~~u~~ng ®'p ho~~u~~Ec khi xe ®'t t~~u~~i t~~u~~c ®é 25 km/h;
 - c) Xe xÝch l~~u~~;
 - d) Xe l^an d~~u~~Đng cho ng-êi khuyÖt t~~u~~Đt;
 - ®) Xe v~~u~~Đt nu~~u~~«i k~~u~~Đo;
 - e) Xe t-~~u~~ng t~~u~~ c, c lo'i xe quy ®Đnh t'í kho~~u~~ n n~~u~~y.
- ##### 3. Xe m, y chuy^an d~~u~~ng bao g~~am~~:
- a) Xe m, y thi c~~u~~ng;

b) Xe m,y n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp;

c) M,y kÐo;

d) R¬ moác, s¬ mi r¬ moác ®-íc kÐo bëi m,y kÐo;

®) Xe m,y thùc hiÖn chøc n"ng, c«ng dông ®Æc biÖt;

e) C,c lo'i xe ®Æc chñng sô dông vµo môc ®Ých quéc phßng, an ninh cã tham gia giao th«ng ®-êng bé.

4. Ph¬ng tiÖn giao th«ng th«ng minh lụ xe c¬ giú cho phÐp tù ®éng hãa mét phÇn hoÆc toạu bé ho't ®éng ®iÖu khiÖn ph¬ng tiÖn, x,c ®Þnh lé tr×nh vụ xử lý t×nh huệng khi tham gia giao th«ng ®-êng bé.

5. Xe t¬ng tù c,c lo'i xe c¬ giú, xe th« s¬ ®-íc qu¶n lý, sô dông theo quy ®Þnh ®èi vói lo'i xe c¬ giú, xe th« s¬ ®ã.

6. Bé tr¬ng Bé Giao th«ng vËn t¶i quy ®Þnh chi tiÖt §iÖu nuy; quy ®Þnh dËu hiÖu nhËn biÖt xe c¬ giú sô dông n"ng l¬ng s'ch, n"ng l¬ng xanh, th©n thiÖn m«i tr¬ng.

§iÖu 35. §iÖu kiÖn ph¬ng tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé

1. Xe c¬ giú, xe m,y chuyªn ðĩng tham gia giao th«ng ®-êng bé ph¶i ®,p øng c,c ®iÖu kiÖn sau ®©y:

a) §-íc cËp chøng nhËn ®"ng ký xe vụ g³n biÖn sè xe theo quy ®Þnh của ph,p luËt;

b) B¶o ®¶m chËt l¬ng an toạu kü thuËt vụ b¶o vÖ m«i tr¬ng theo quy ®Þnh của ph,p luËt.

2. Xe « t« kinh doanh vËn t¶i ph¶i l³p thiÖt bÞ gi,m s,t hùnh tr×nh. Xe « t« chë ng-êi tã 08 chë trë l³n (kh«ng kÓ chë của ng-êi l,i xe) kinh doanh vËn t¶i, xe « t« ®Çu kÐo, xe cõu th¬ng ph¶i l³p thiÖt bÞ gi,m s,t hùnh tr×nh vụ thiÖt bÞ ghi nhËn h×nh ¶nh ng-êi l,i xe.

3. Ph¬ng tiÖn giao th«ng th«ng minh b¶o ®¶m c,c ®iÖu kiÖn quy ®Þnh t³i kho¶n 1 §iÖu nuy vụ ®-íc c¬ quan cã thËm quyÒn cËp phÐp ho't ®éng.

4. Ph¬ng tiÖn g³n biÖn sè xe n-íc ngoµi ho't ®éng t³i ViÖt Nam thùc hiÖn theo quy ®Þnh t³i §iÖu 55 của LuËt nuy.

5. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÖt kho¶n 2 vụ kho¶n 3 §iÖu nuy; quy ®Þnh ®iÖu kiÖn ho't ®éng của xe th« s¬.

6. ãy ban nh©n d©n cËp tØnh quy ®Þnh ph'm vi ho't ®éng của xe th« s¬, xe chë hùng bèn b,nh cã g³n ®éng c¬, xe chë ng-êi bèn b,nh cã g³n ®éng c¬ t³i ®Þa ph¬ng.

§iÖu 36. BiÖn sè xe

1. BiÖn sè xe do c¬ quan nhµ n-íc cã thËm quyÒn cËp theo quy ®Þnh t³i §iÖu 37 vụ §iÖu 39 của LuËt nuy; ®-íc g³n vµo ph¬ng tiÖn giao th«ng ®-êng bé theo quy ®Þnh của LuËt nuy ®Ó phóc vø qu¶n lý nhµ n-íc.

2. BiÖn sè xe ®-íc ph©n lo'i nh- sau:

a) BiÖn sè xe nÒn mµu xanh, ch÷ vụ sè mµu tr³ng cËp cho xe của c¬ quan §¶ng, Nhµ n-íc, tæ chøc chÝnh trÞ - x' héi, ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp;

b) BiÖn sè xe nÒn mµu ®á, ch÷ vụ sè mµu tr³ng cËp cho xe qu©n sù;

c) BiÖn sè xe nÒn mµu vung, ch÷ vụ sè mµu ®en cËp cho xe ho't ®éng kinh doanh vËn t¶i;

d) BiÖn sè xe nÒn mµu tr³ng, ch÷ vụ sè mµu ®en cËp cho xe của c,c tæ chøc, c, nh©n trong n-íc, kh«ng thuéc ®èi t¬ng quy ®Þnh t³i c,c ®iÖm a, b vụ c kho¶n nuy;

®) BiÖn sè xe nÒn mµu tr³ng, ch÷ mµu ®á, sè mµu ®en, cã ký hiÖu "NG" cËp cho xe của c¬ quan ®³i diÖn ngo'i giao, c¬ quan l¬nh sù vụ nh©n viªn n-íc ngoµi mang chøng minh th¬ng'o'i giao của c¬ quan ®ã;

e) BiỐn sè xe nỒn mụu tr³/ng, ch÷ mụu ㊟á, sè mụu ㊟en, cã ký hiỐu “QT” cÊp cho xe cĩa c⁺ quan ㊟i diỐn cĩa tæ chộc quèc tỐ vự nhỒn vì^an n-íc ngoị mang chơng minh th- ngo'i giao cĩa tæ chộc ㊟ã;

g) BiỐn sè xe nỒn mụu tr³/ng, ch÷ vự sè mụu ㊟en, cã ký hiỐu “CV” cÊp cho xe cĩa c, c nhỒn vì^an hụnh chÝnh kũ thuỄt mang chơng minh th- c«ng vô cĩa c, c c⁺ quan ㊟i diỐn ngo'i giao, c⁺ quan l'nh sù, tæ chộc quèc tỐ;

h) BiỐn sè xe nỒn mụu tr³/ng, ch÷ vự sè mụu ㊟en, cã ký hiỐu “NN” cÊp cho xe cĩa tæ chộc, v'ñ phẫng ㊟i diỐn, c, nhỒn n-íc ngoị, trỗ ㊟èi t-ìng quy ㊟phn t'i ㊟iỐm g khoᶑn nựy;

i) BiỐn sè xe lo'i kh, c theo quy ㊟phn cĩa Bé tr-ềng Bé C«ng an.

3. BiỐn sè xe ㊟-íc quᶑn lý theo m' ㊟phn danh, trỗ biỐn sè xe quy ㊟phn t'i ㊟iỐm b khoᶑn 2 ㊟iỐu nựy. ViỐc quᶑn lý biỐn sè xe theo m' ㊟phn danh ㊟-íc quy ㊟phn nh- sau:

a) BiỐn sè xe ㊟-íc cÊp vự quᶑn lý theo m' ㊟phn danh cĩa chñ xe lự c, nhỒn, tæ chộc; tr-ềng híp tæ chộc ch-a cã m' ㊟phn danh th× quᶑn lý theo m' sè thuỒ, quyỐt ㊟phn thụn h lỄp ho/Æc giỄy tê t-ìng ㊟-ìng;

b) Tr-ềng híp xe hỐt n'ñ h'n sỗ dōng, h- háng kh«ng sỗ dōng ㊟-íc ho/Æc chuyỐn quyỐn sè h÷u xe, chñ xe ㊟-íc gi÷ l'i sè biỐn sè xe trong thêi h'n 05 n'ñm ㊟Ó ㊟'ng ký cho xe kh, c thuéc sè h÷u cĩa m×nh; qu, thêi h'n n'ñu tr'ñ, sè biỐn sè xe ㊟ã bᶑ c⁺ quan ㊟'ng ký xe thu hải, nhỄp vựo kho biỐn sè xe ㊟Ó ㊟'ng ký, cÊp cho tæ chộc, c, nhỒn kh, c, trỗ tr-ềng híp chuyỐn nh-ìng, trao ㊟æi, tÆng cho, ㊟Ó thōa kỐ xe g³/n v'ñ biỐn sè xe tróng ㊟Êu gi,;

c) Tr-ềng híp chñ xe cã thay ㊟æi th«ng tin vỒ trỗ sè, n-i th-ềng trố, t'm trố th× ㊟-íc gi÷ l'i sè biỐn sè xe ㊟phn danh.

4. Bé tr-ềng Bé C«ng an quy ㊟phn quy chuỀn kũ thuỄt quèc gia vỒ biỐn sè xe; ㊟èi v'ñ biỐn sè xe thuéc ph'm vi quᶑn lý cĩa Bé Quèc phẫng do Bé tr-ềng Bé Quèc phẫng quy ㊟phn quy chuỀn kũ thuỄt.

㊟iỐu 37. ㊟Êu gi, biỐn sè xe

1. BiỐn sè xe ㊟-a ra ㊟Êu gi, lự biỐn sè xe « t«, xe m« t«, xe g³/n m, y ㊟-íc quy ㊟phn t'i ㊟iỐm c vự ㊟iỐm d khoᶑn 2 ㊟iỐu 36 cĩa LuỄt nựy, ㊟-íc c«ng khai ㊟Ó tæ chộc, c, nhỒn lủa chñ ㊟'ng ký tham gia ㊟Êu gi,. BiỐn sè xe kh«ng ㊟-íc tæ chộc, c, nhỒn lủa chñ ㊟Ó ㊟'ng ký tham gia ㊟Êu gi, ㊟-íc chuyỐn vựo hỒ thềng ㊟'ng ký, quᶑn lý xe ㊟Ó ㊟'ng ký theo quy ㊟phn cĩa ph, p luỄt.

2. Gi, khêi ㊟iỐm cĩa mét biỐn sè xe « t« ㊟-a ra ㊟Êu gi, kh«ng thÊp h-ñ 40 triỐu ㊟ằg; gi, khêi ㊟iỐm mét biỐn sè xe m« t«, xe g³/n m, y ㊟-a ra ㊟Êu gi, kh«ng thÊp h-ñ 05 triỐu ㊟ằg.

3. TiỒn ㊟Æt tr-íc kh«ng thÊp h-ñ gi, khêi ㊟iỐm cĩa lo'i biỐn sè xe ㊟-a ra ㊟Êu gi,.

4. Khi hỐt thêi h'n ㊟'ng ký tham gia ㊟Êu gi, mự chỒ cã mét ng-êi ㊟'ng ký tham gia ㊟Êu gi, ho/Æc cã nhiỒu ng-êi ㊟'ng ký tham gia ㊟Êu gi, nh-ng chỒ cã mét ng-êi tham gia ㊟Êu gi, ho/Æc cã nhiỒu ng-êi tham gia ㊟Êu gi, nh-ng chỒ cã mét ng-êi trᶑ gi, Ýt nhÊt b»ng gi, khêi ㊟iỐm cĩa mét biỐn sè xe ㊟-a ra ㊟Êu gi, th× ng-êi ㊟ã ㊟-íc x, c ㊟phn lự ng-êi tróng ㊟Êu gi, biỐn sè xe.

5. ㊟'ng ký xe vự biỐn sè xe tróng ㊟Êu gi, sau khi chuyỐn nh-ìng, trao ㊟æi, tÆng cho, ㊟Ó thōa kỐ xe g³/n biỐn sè xe tróng ㊟Êu gi, ㊟-íc quᶑn lý, cÊp, thu hải theo quy ㊟phn t'i ㊟iỐu 39 cĩa LuỄt nựy.

6. Sè tiỒn thu ㊟-íc tỗ ㊟Êu gi, biỐn sè xe sau khi trỗ c, c khoᶑn chi phÝ tæ chộc ㊟Êu gi, , chi phÝ quᶑng c, o, chi phÝ quᶑn trᶑ hỒ thềng ㊟Êu gi, ㊟-íc nép vựo ngỒn s, ch trung -ìng theo quy ㊟phn cĩa ph, p luỄt vỒ ngỒn s, ch nhự n-íc.

7. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt §iÒu nuy; quy ®Þnh b-íc gi., h×nh thóc, ph-ng thóc, tr×nh tù, thñ tõc ®Êu gi, biÕn sè xe.

§iÒu 38. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ng-êi tróng ®Êu gi, biÕn sè xe

1. Ng-êi tróng ®Êu gi, biÕn sè xe cũa quyÒn sau ®Cy:

a) §-íc cÊp quyÕt ®Þnh x,c nhËn biÕn sè xe tróng ®Êu gi, sau khi nép ®ñ sè tiÒn tróng ®Êu gi,;

b) §-íc ®ng ký biÕn sè xe tróng ®Êu gi, g³n vói ph-ng tiÒn thuéc sè h÷u cũa m×nh t'i c- quan C«ng an n-i qu¶n lý biÕn sè xe tróng ®Êu gi, hoÆc n-i th-êng tró, t'm tró cũa c, nh©n, tró sè cũa tæ chóc tróng ®Êu gi,;

c) §-íc chuyÓn nh-ìng, trao ®æi, tÆng cho, ®Ó thõa kÕ xe g³n vói biÕn sè xe tróng ®Êu gi,;

d) Trong thêi h'n 30 nguy kÓ tã nguy cũa th«ng b,o kÕt qu¶ tróng ®Êu gi, mụ ch-a ®-íc cÊp quyÕt ®Þnh x,c nhËn biÕn sè xe tróng ®Êu gi, nõu ng-êi tróng ®Êu gi, chÕt th× kÕt qu¶ tróng ®Êu gi, sñ bÞ hñy, ng-êi thõa kÕ theo quy ®Þnh cũa ph,p luËt vÒ thõa kÕ ®-íc nhËn ®ñ sè tiÒn tróng ®Êu gi, mụ ng-êi tróng ®Êu gi, ®ñ nép;

®) Trong thêi h'n 12 th,ng kÓ tã nguy ®-íc cÊp quyÕt ®Þnh x,c nhËn biÕn sè xe tróng ®Êu gi, nõu ng-êi tróng ®Êu gi, chÕt nh-ng ch-a thùc hiÕn thñ tõc ®ng ký xe ®Ó g³n biÕn sè xe tróng ®Êu gi, th× kÕt qu¶ tróng ®Êu gi, sñ bÞ hñy, ng-êi thõa kÕ theo quy ®Þnh cũa ph,p luËt vÒ thõa kÕ ®-íc nhËn ®ñ sè tiÒn tróng ®Êu gi, mụ ng-êi tróng ®Êu gi, ®ñ nép.

2. Ng-êi tróng ®Êu gi, biÕn sè xe cũa nghÜa vô sau ®Cy:

a) Nép ®ñ sè tiÒn tróng ®Êu gi, trong thêi h'n 30 nguy kÓ tã nguy cũa th«ng b,o kÕt qu¶ tróng ®Êu gi,; tiÒn tróng ®Êu gi, kh«ng bao gảm lÕ phÝ ®ng ký, cÊp biÕn sè xe. Sau thêi h'n quy ®Þnh, ng-êi tróng ®Êu gi, biÕn sè xe kh«ng nép hoÆc nép kh«ng ®ñ tiÒn tróng ®Êu gi, th× biÕn sè xe tróng ®Êu gi, ®-íc ®Êu gi, l'i hoÆc chuyÓn vao hÕ thèng ®ng ký, qu¶n lý xe vµ ng-êi tróng ®Êu gi, kh«ng ®-íc hõn tr¶ sè tiÒn ®Æt tr-íc, sè tiÒn ®ñ nép, kh«ng ®-íc tham gia ®Êu gi, biÕn sè xe trong thêi h'n 12 th,ng kÓ tã nguy cũa th«ng b,o kÕt qu¶ tróng ®Êu gi,;

b) Thùc hiÕn thñ tõc ®ng ký xe ®Ó g³n biÕn sè xe tróng ®Êu gi, trong thêi h'n 12 th,ng kÓ tã nguy ®-íc cÊp quyÕt ®Þnh x,c nhËn biÕn sè xe tróng ®Êu gi,; tr-êng híp sù kiÕn bÊt kh¶ kh,ng hoÆc trë ng'i kh,ch quan th× thêi h'n nuy ®-íc kÐo dui th³m nh-ng tòi ®a kh«ng qu, 06 th,ng. Sau thêi h'n quy ®Þnh, ng-êi tróng ®Êu gi, biÕn sè xe kh«ng thùc hiÕn thñ tõc ®ng ký xe ®Ó g³n biÕn sè xe tróng ®Êu gi, th× biÕn sè xe tróng ®Êu gi, ®-íc ®Êu gi, l'i hoÆc chuyÓn vao hÕ thèng ®ng ký, qu¶n lý xe vµ ng-êi tróng ®Êu gi, kh«ng ®-íc hõn tr¶ sè tiÒn tróng ®Êu gi, ®ñ nép;

c) Kh«ng ®-íc chuyÓn nh-ìng, trao ®æi, tÆng cho, ®Ó thõa kÕ biÕn sè xe tróng ®Êu gi,; tró tr-êng híp quy ®Þnh t'i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nuy.

3. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt §iÒu nuy.

§iÒu 39. CÊp, thu hải chøng nhËn ®ng ký xe vµ biÕn sè xe c- giú, xe m,y chuy³n dñg tham gia giao th«ng ®-êng bé

1. ViÕc cÊp mủi chøng nhËn ®ng ký xe vµ biÕn sè xe c- giú, xe m,y chuy³n dñg ph¶i b¶o ®¶m c,c ®iÒu kiÕn sau ®Cy:

a) Chøng nhËn nguån gèc xe;

b) Chøng nhËn quyÒn sè h÷u híp ph,p;

c) Chøng tã hõn thñnh nghÜa vô tui chÝnh.

2. ViÖc cÛp chöng nhËn ®"ng ký xe c¬ giú, xe m,y chuyªn dïng trong tr-êng hïp thay ®æi chñ xe ph¶i b¶o ®¶m c,c ®iÖu kiÖn sau ®Cy:

a) Chöng nhËn thu hái ®"ng ký xe, biÖn sè xe; chöng nhËn thu hái ®"ng ký xe ®èi vói tr-êng hïp chuyÖn nh-êng, trao ®æi, tÆng cho, ®Ó thõa kÖ xe g³n vói biÖn sè xe tróng ®Êu gi,;

b) C,c ®iÖu kiÖn quy ®Þnh t'i ®iÖm b vµ ®iÖm c kho¶n 1 §iÖu nuy.

3. §æi chöng nhËn ®"ng ký xe, biÖn sè xe c¬ giú, xe m,y chuyªn dïng trong c,c tr-êng hïp sau ®Cy:

a) Chöng nhËn ®"ng ký xe, biÖn sè xe bÞ mê, háng;

b) C¶i t'õ, thay ®æi mµu s¬n; thay ®æi t'n, sè ®Þnh danh cña tæ chöc, c, nhöc hoÆc thay ®æi môc Ých sô dông;

c) Khi chñ xe thay ®æi ®Þa chö vµ cả nhu cÇu ®æi chöng nhËn ®"ng ký xe;

d) Chöng nhËn ®"ng ký xe, biÖn sè xe hÖt thêi h'n sô dông;

®) C¬ quan ®"ng ký xe thay ®æi cÊu tróc biÖu mÊu chöng nhËn ®"ng ký xe, biÖn sè xe.

4. CÛp l'i chöng nhËn ®"ng ký xe, biÖn sè xe c¬ giú, xe m,y chuyªn dïng trong tr-êng hïp chöng nhËn ®"ng ký xe, biÖn sè xe bÞ mÊt.

5. Xe c¬ giú, xe m,y chuyªn dïng ®-íc cÛp biÖn sè xe vµ ®"ng ký t'm thêi trong c,c tr-êng hïp sau ®Cy:

a) §· cũ chöng nhËn chÊt l-êng an toµn kü thuËt vµ b¶o vÖ m¶i tr-êng, phiÖu kiÖm tra chÊt l-êng xuÊt x-êng xe c¬ giú, xe m,y chuyªn dïng ®Ó di chuyÖn tõ nhµ m,y ®Ön kho, c¶ng hoÆc tõ kho, c¶ng, nhµ m,y, ®i lý b,n xe ®Ön n-i ®"ng ký xe hoÆc vÖ c,c ®i lý, kho l-u tr÷ kh,c;

b) Xe lµm thñ tûc thu hái ®Ó t,i xuÊt hoÆc chuyÖn quyÖn sã h÷u; xe phöc vö c,c sù kiÖn do §¶ng, Nhµ n-íc tæ chöc; xe ®"ng ký ẽ n-íc ngoµi ®-íc c¬ quan thÈm quyÖn cho phÐp bao gµm c¶ xe cũ tay l,i b'n ph¶i (tay l,i nghêch) vµo ViÖt Nam qu, c¶nh, t'm nhËp, t,i xuÊt cũ thêi h'n ®Ó tham dù hái nghê, hái chi, triÖn l-m, thÓ dõc, thÓ thao, du lpch; trö tr-êng hïp xe kh¶ng ph¶i cÛp biÖn sè xe t'm thêi theo ®iÖu -íc quéc tÕ mµ n-íc Céng hãa x· hái chñ nghÜa ViÖt Nam lµ thñnh viªn vµ tr-êng hïp quy ®Þnh t'i §iÖu 55 cũa LuËt nuy;

c) Xe ch'y thö nghiÖm thuéc ®èi t-êng nghiªn cøu ph,t triÖn cũa nhu cÇu tham gia giao th¶ng ®-êng bé ®,p öng quy ®Þnh t'i ®iÖm h kho¶n 5 §iÖu 42 cũa LuËt nuy.

6. C,c tr-êng hïp thu hái chöng nhËn ®"ng ký xe, biÖn sè xe c¬ giú, xe m,y chuyªn dïng bao gµm:

a) ChuyÖn quyÖn sã h÷u xe; tr-êng hïp chuyÖn nh-êng, trao ®æi, tÆng cho, ®Ó thõa kÖ xe g³n vói biÖn sè xe tróng ®Êu gi, th× chö thu hái chöng nhËn ®"ng ký xe;

b) Xe nhËp khÈu ®-íc miÖn thuÖ hoÆc xe t'm nhËp cũa c¬ quan, tæ chöc, c, nhöc n-íc ngoµi mµ t,i xuÊt, chuyÖn quyÖn sã h÷u hoÆc t'õ hñy; xe hÖt thêi h'n ®"ng ký t'i c,c khu kinh tÕ - th-¶ng m'i ®Æc biÖt, khu kinh tÕ cũa khÈu quéc tÕ;

c) Xe ®· ®"ng ký nh-ng ph,t hiÖn hã s¬ xe bÞ lµm gi¶ hoÆc cũa kÖt luËn cũa c¬ quan cũa thÈm quyÖn vÖ viÖc thay ®æi tr,i phÐp sè khung, sè m,y; xe th,o m,y ®Ó ®"ng ký sô dông cho xe kh,c;

d) Xe c¬ giú hÖt niªn h'n sô dông, h- háng kh¶ng sô dông ®-íc;

®) Xe bÞ th¶i bá, bÞ mÊt kh¶ng t×m ®-íc vµ chñ xe ®Ò nghê thu hái chöng nhËn ®"ng ký xe, biÖn sè xe;

e) ViÖc cÛp ®"ng ký, cÛp biÖn sè xe kh¶ng ®óng quy ®Þnh cũa ph,p luËt.

7. Bé tr-êng Bé C«ng an quy ®Þnh tr×nh tù, thñ tõc cÊp, thu hải chøng nhËn ®"ng ký xe, biÕn sè xe c¬ giú, xe m,y chuyªn ðiêng tham gia giao th«ng ®-êng bé, trø tr-êng híp quy ®Þnh t'i kho¶n 8 §iÖu nuy.

8. Bé tr-êng Bé Quèc phßng quy ®Þnh tr×nh tù, thñ tõc cÊp, thu hải chøng nhËn ®"ng ký xe, biÕn sè xe c¬ giú, xe m,y chuyªn ðiêng tham gia giao th«ng ®-êng bé do Bé Quèc phßng qu¶n lý.

§iÖu 40. Niªn h'n sô ðông cña xe c¬ giú

1. Niªn h'n sô ðông cña xe c¬ giú ®-íc tÝnh b^{3/4}t ®Çu tõ n"m s¶n xuÊt xe ®Õn hÖt nguy 31 th,ng 12 cña n"m hÖt niªn h'n sô ðông.

2. Niªn h'n sô ðông cña xe c¶i t'o ®-íc quy ®Þnh nh- sau:

a) Xe cña niªn h'n sô ðông c¶i t'o thñnh xe kh«ng cña niªn h'n sô ðông th× ,p ðông quy ®Þnh vÒ niªn h'n cña xe tr-íc khi c¶i t'o;

b) Xe kh«ng cña niªn h'n sô ðông c¶i t'o thñnh xe cña niªn h'n sô ðông th× ,p ðông quy ®Þnh vÒ niªn h'n cña xe sau khi c¶i t'o;

c) Xe « t« chñ ng-êi cũ sè ng-êi cho phÐp chñ tõ 09 ng-êi trñ lªn (kh«ng kÓ ng-êi l,i xe), xe « t« chñ ng-êi chuyªn ðiêng c¶i t'o thñnh xe « t« chñ húng (kÓ c¶ xe « t« chñ húng chuyªn ðiêng); xe chñ ng-êi bèn b,nh cũ g^{3/4}n ®éng c¬ c¶i t'o thñnh xe chñ húng bèn b,nh cũ g^{3/4}n ®éng c¬ th× ®-íc ,p ðông quy ®Þnh vÒ niªn h'n cña xe sau c¶i t'o.

3. C,c tr-êng híp xe c¬ giú kh«ng ,p ðông niªn h'n sô ðông bao gãm:

a) Xe m« t«, xe g^{3/4}n m,y, xe « t« chñ ng-êi cũ sè ng-êi cho phÐp chñ ®Õn 08 ng-êi (kh«ng kÓ ng-êi l,i xe), xe « t« chuyªn ðiêng, r¬ moác, s¬ mi r¬ moác;

b) Xe c¬ giú cũ qu©n ®éi, c«ng an phóc vô môc ®Ých quèc phßng, an ninh.

4. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÖt §iÖu nuy.

§iÖu 41. B¶o ®¶m chÊt l-êng an toạ kü thuÊt vµ b¶o vÖ m«i tr-êng cũ xe c¬ giú, xe m,y chuyªn ðiêng, phô tĩng xe c¬ giú trong nhËp khÈu, s¶n xuÊt, l/p r,p

1. Sèi t-êng ph¶i b¶o ®¶m chÊt l-êng an toạ kü thuÊt vµ b¶o vÖ m«i tr-êng bao gãm:

a) Xe c¬ giú, xe m,y chuyªn ðiêng nhËp khÈu, s¶n xuÊt, l/p r,p, trø xe ®Ó nghiªn cøu khoa hãc, nghiªn cøu phóc vô s¶n xuÊt, tr-ng buy, giú thiÖu t'i hói chñ, triÖn l-m th-«ng m'i;

b) Lo'i phô tĩng xe c¬ giú nhËp khÈu, s¶n xuÊt, l/p r,p thuéc danh môc s¶n phÈm húng hãa ph¶i kiÓm tra chÊt l-êng an toạ kü thuÊt vµ b¶o vÖ m«i tr-êng, trø tr-êng híp ®Ó nghiªn cøu khoa hãc, nghiªn cøu phóc vô s¶n xuÊt, tr-ng buy, giú thiÖu t'i hói chñ, triÖn l-m th-«ng m'i.

2. ViÖc chøng nhËn chÊt l-êng an toạ kü thuÊt vµ b¶o vÖ m«i tr-êng bao gãm:

a) KiÓm tra, thø nghiÖm, chøng nhËn chÊt l-êng an toạ kü thuÊt vµ b¶o vÖ m«i tr-êng cũ xe c¬ giú, xe m,y chuyªn ðiêng vµ phô tĩng xe c¬ giú, môc tiªu thô n"ng l-êng cũ xe c¬ giú;

b) C«ng nhËn vµ chØ ®Þnh cũ sè thø nghiÖm, chøng nhËn;

c) KiÓm tra, ®,nh gi., gi,m s,t viÖc b¶o ®¶m chÊt l-êng an toạ kü thuÊt vµ b¶o vÖ m«i tr-êng, b¶o hính, b¶o ð-êng, triÖu hải s¶n phÈm, húng hãa cũ cũ sè nhËp khÈu, s¶n xuÊt, l/p r,p.

3. ViÖc chøng nhËn chÊt l-êng an toạ kü thuÊt vµ b¶o vÖ m«i tr-êng cũ xe c¬ giú, xe m,y chuyªn ðiêng, phô tĩng xe c¬ giú trong nhËp khÈu, s¶n xuÊt, l/p r,p do ®"ng kiÓm viªn thùc hiÖn vµ ®-íc cũ quan cũ thÈm quyÒn cũp chøng nhËn. §"ng kiÓm viªn lµ ng-êi ®-íc cũp chøng chØ chuyªn m«n vô chøng nhËn, kiÓm ®Þnh xe c¬ giú, xe m,y chuyªn ðiêng.

4. ViÖc thỏa nhËn chøng nhËn chÊt l-ìng an toạu kũ thuËt vụ b¶o vÖ m«i tr-êng cña n-íc ngoàì vớ xe c¬ giú, phô tĩng xe c¬ giú ®-íc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ®iÖu -íc quéc tÖ mụ n-íc Céng hãa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lụ thụn vi²n.

5. Tæ chøc, c, nh©n nhËp khËu, s¶n xuÊt, l³p r, p cã tr, ch nhiÖm tu©n thñ c, c quy ®Þnh cña ph, p luËt vÒ kiÓm tra, thø nghiÖm, chøng nhËn chÊt l-ìng an toạu kũ thuËt vụ b¶o vÖ m«i tr-êng cña xe c¬ giú, xe m, y chuy²n dĩng, phô tĩng xe c¬ giú; chÞu tr, ch nhiÖm vÒ chÊt l-ìng s¶n phÈm, hụng hãa do m×nh nhËp khËu, s¶n xuÊt, l³p r, p, viÖc b¶o hụng, b¶o d-ìng xe c¬ giú nhËp khËu, s¶n xuÊt, l³p r, p vụ triÖu hải s¶n phÈm, hụng hãa theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.

6. Thñ t-ìng ChÝnh phñ quy ®Þnh lé tr×nh , p đông mæc ti²u chuÈn khÝ th¶i ®èi vớ xe c¬ giú nhËp khËu, s¶n xuÊt, l³p r, p.

7. Bé tr-êng Bé Giao th«ng vËn t¶i ban hụng quy chuÈn kũ thuËt quéc gia vÒ chÊt l-ìng an toạu kũ thuËt vụ b¶o vÖ m«i tr-êng, ti²u thô n²ng l-ìng xe c¬ giú, xe m, y chuy²n dĩng, phô tĩng xe c¬ giú trong nhËp khËu, s¶n xuÊt, l³p r, p; ban hụng quy chuÈn kũ thuËt quéc gia vÒ c¬ sã b¶o hụng, b¶o d-ìng xe c¬ giú; quy ®Þnh vÒ tr×nh tù, thñ tæ chøng nhËn chÊt l-ìng an toạu kũ thuËt vụ b¶o vÖ m«i tr-êng cña xe c¬ giú, xe m, y chuy²n dĩng, phô tĩng xe c¬ giú trong nhËp khËu, s¶n xuÊt, l³p r, p, trø tr-êng híp quy ®Þnh t'ì kho¶n 8 §iÖu nuy; quy ®Þnh vÒ cËp múi, cËp l'i, t'm ®×nh chØ, thu hải chøng chØ ®²ng kiÓm vi²n.

8. Bé tr-êng Bé Quéc phßng, Bé tr-êng Bé C«ng an quy ®Þnh vÒ tr×nh tù, thñ tæ chøng nhËn chÊt l-ìng an toạu kũ thuËt vụ b¶o vÖ m«i tr-êng cña xe c¬ giú, xe m, y chuy²n dĩng, phô tĩng xe c¬ giú trong nhËp khËu, s¶n xuÊt, l³p r, p thuéc ph'm vi qu¶n lý cña Bé Quéc phßng, Bé C«ng an.

§iÖu 42. B¶o ®¶m an toạu kũ thuËt vụ b¶o vÖ m«i tr-êng cña xe c¬ giú, xe m, y chuy²n dĩng tham gia giao th«ng ®-êng bé

1. Xe c¬ giú, xe m, y chuy²n dĩng tham gia giao th«ng ®-êng bé ph¶i ®-íc kiÓm ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph, p luËt.

2. ViÖc kiÓm ®Þnh ®èi vớ xe m« t«, xe g³n m, y chØ thùc hiÖn kiÓm ®Þnh khÝ th¶i. ViÖc kiÓm ®Þnh khÝ th¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph, p luËt vÒ b¶o vÖ m«i tr-êng ®-íc thùc hiÖn t'ì c, c c¬ sã kiÓm ®Þnh khÝ th¶i ®, p øng quy chuÈn kũ thuËt quéc gia.

3. Xe c¬ giú, xe m, y chuy²n dĩng cã chøng nhËn vÒ an toạu kũ thuËt vụ b¶o vÖ m«i tr-êng cña c¬ sã ®²ng kiÓm ph-²ng tiÖn hoÆc chøng nhËn vÒ kiÓm tra xuÊt x-êng cña nhụ s¶n xuÊt th× kh«ng ph¶i kiÓm ®Þnh trong tr-êng híp di chuyÖn tã cõa khËu, n-ì s¶n xuÊt, l³p r, p tũ kho, c¶ng, cõa hụng hoÆc ng-íc l'i.

4. ViÖc kiÓm ®Þnh an toạu kũ thuËt vụ b¶o vÖ m«i tr-êng cña xe c¬ giú, xe m, y chuy²n dĩng do ®²ng kiÓm vi²n cña c¬ sã ®²ng kiÓm thùc hiÖn vụ ®-íc c¬ sã ®²ng kiÓm cËp giÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh.

5. Bé tr-êng Bé Giao th«ng vËn t¶i quy ®Þnh néi dung sau ®©y:

a) Tr×nh tù, thñ tæ cËp múi, cËp l'i, t'm ®×nh chØ ho't ®éng, thu hải giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÖu kiÖn ho't ®éng kiÓm ®Þnh xe c¬ giú cña c¬ sã ®²ng kiÓm xe c¬ giú;

b) Tr×nh tù, thñ tæ cËp múi, cËp l'i, t'm ®×nh chØ ho't ®éng, thu hải giÊy chøng nhËn ®ñ ®iÖu kiÖn ho't ®éng cho c¬ sã kiÓm ®Þnh khÝ th¶i xe m« t«, xe g³n m, y;

c) Tr×nh tù, thñ tæ chøng nhËn an toạu kũ thuËt vụ b¶o vÖ m«i tr-êng ®èi vớ xe c¬ giú c¶i t'ò, xe m, y chuy²n dĩng c¶i t'ò;

d) Tr×nh tù, thñ tæ kiÓm ®Þnh, miÖn kiÓm ®Þnh lÇn ®Çu cho xe c¬ giú, xe m, y chuy²n dĩng;

®) Tr×nh tù, thñ tc kim ®nh khÝ th¶i xe m« t«, xe g^{3/4}n m,y;

e) Quy chuÈn k thuËt quc gia v c¬ s vËt cht k thuËt vµ v trÝ c¬ s ®¬ng kim xe c¬ gii, c¬ s kim ®nh khÝ th¶i xe m« t«, xe g^{3/4}n m,y; quy chuÈn k thuËt quc gia v xe c¬ gii, xe m,y chuyªn dng tham gia giao th«ng ®-ng b;

g) Gii h¹n kÝch th-íc, gii h¹n t¶i trng ®i vi xe c¬ gii, xe m,y chuyªn dng tham gia giao th«ng ®-ng b;

h) Yªu cÇu k thuËt ®i vi xe c¬ gii, xe m,y chuyªn dng thuc ®i t-ng nghiªn cu ph,t trin c nhu cÇu tham gia giao th«ng ®-ng b.

6. B tr-ng B Quc phng, B tr-ng B C«ng an quy ®nh v tr×nh tù, thñ tc kim ®nh an ton k thuËt vµ b¶o v mi tr-ng ca xe c¬ gii, xe m,y chuyªn dng, chng nhn cht l-ng an ton k thuËt vµ b¶o v mi tr-ng ca xe c¬ gii c¶i to, xe m,y chuyªn dng c¶i to thuc ph'm vi qu¶n lý ca B Quc phng, B C«ng an.

§iu 43. Tr, ch nhim ca c¬ s ®¬ng kim, chñ xe c¬ gii, xe m,y chuyªn dng vµ ng-i ®iu khin xe c¬ gii, xe m,y chuyªn dng

1. C¬ s ®¬ng kim lµ tc chc cung cp dch v c«ng thc hin kim ®nh an ton k thuËt vµ b¶o v mi tr-ng ®i vi xe c¬ gii, xe m,y chuyªn dng ®-c tc chc, ho't ®ng theo quy ®nh ca ChÝnh phñ.

C¬ s ®¬ng kim chu tr, ch nhim v kt qu¶ kim ®nh an ton k thuËt vµ b¶o v mi tr-ng ca xe c¬ gii, xe m,y chuyªn dng; t chi kim ®nh ph-ng tin vi ph'm khi chñ ph-ng tin ch-a thc hin xong yªu cÇu ca c¬ quan nhµ n-c c thm quyn v gi¶i quyt v vic vi ph'm hµnh chÝnh trong lnh vc trt tù, an ton giao th«ng ®-ng b.

2. Tr, ch nhim ca chñ xe c¬ gii, xe m,y chuyªn dng vµ ng-i ®iu khin xe c¬ gii, xe m,y chuyªn dng ®-c quy ®nh nh- sau:

a) Chp hµnh c,c quy ®nh v cp, thu hi chng nhn ®¬ng ký xe, bin s xe, kim ®nh an ton k thuËt vµ b¶o v mi tr-ng ca xe c¬ gii, xe m,y chuyªn dng;

b) Ph¶i b¶o d-ng, sa ch÷a ® b¶o ®¶m duy tr× t×nh trng k thuËt ca ph-ng tin; chu tr, ch nhim theo quy ®nh ca ph,p luËt ®i vi hµnh vi ®-a ph-ng tin kh«ng b¶o ®¶m an ton k thuËt vµ b¶o v mi tr-ng tham gia giao th«ng ®-ng b;

c) Tc chc, c, nhn ®ng tn trong giy chng nhn ®¬ng ký xe tip tc chu tr, ch nhim ca chñ xe khi ch-a thc hin thu hi chng nhn ®¬ng ký xe, bin s xe ®i vi tr-ng hp ph¶i thu hi theo quy ®nh ti kho¶n 6 §iu 39 ca LuËt nuy;

d) Tc chc, c, nhn vi ph'm ph,p luËt v trt tù, an ton giao th«ng ®-ng b mµ ch-a thc hin xong yªu cÇu ca c¬ quan nhµ n-c c thm quyn v gi¶i quyt v vic vi ph'm hµnh chÝnh trong lnh vc trt tù, an ton giao th«ng ®-ng b th× ch-a ®-c gi¶i quyt vic ®¬ng ký, ®¬ng kim ph-ng tin vi ph'm;

®) Chp hµnh quy ®nh kh,c ca ph,p luËt khi tham gia giao th«ng ®-ng b.

§iu 44. B¶o ®¶m trt tù, an ton giao th«ng ®-ng b ®i vi ph-ng tin vn t¶i ®-ng b trong ®« th

1. Xe buýt, xe ch ng-i bn b, nh c g^{3/4}n ®ng c¬ ph¶i ho't ®ng ®ng tuyn, ®ng lch tr×nh, thi gian ®-c php ho't ®ng vµ dng xe, ®ç xe ®ng n-i quy ®nh.

2. Xe taxi ®n, tr¶ hµnh kh, ch theo tha thun gi÷a hµnh kh, ch vµ ng-i l,i xe nh-ng ph¶i chp hµnh c,c quy ®nh ca ph,p luËt v trt tù, an ton giao th«ng ®-ng b khi ®n, tr¶ hµnh kh, ch.

3. Xe ch hµng ph¶i ho't ®ng ®ng tuyn, ph'm vi vµ thi gian quy ®nh ®i vi tng lo'i xe.

4. Xe vồ sinh m*ai* tr-êng, xe « t*«* ch*«* v*«*t li*«*u x*«*y dùng, ph*«* th*«*i r*«*i ph*«*i ®-i*«* che ph*«* k*«*y*«*n, kh*«*ng ®*«* r-*«*i v-*«*i tr-*«*n ®-êng ph*«* v*«*u c*«*a th*«*i gian ho-*«*t ®éng theo quy ®*«*nh c*«*a n-*«*y ban nh-*«*n d-*«*n c*«*ép t*«*nh.

5. n-*«*y ban nh-*«*n d-*«*n c*«*ép t*«*nh quy ®*«*nh v-*«*o ho-*«*t ®éng v-*«*ên t*«*i ®-êng bé trong ®-*«* th-*«*p v*«*u t*«*u l-*«* ph-*«*ng ti-*«*n v-*«*ên chuy-*«*n h-*«*nh kh, ch c-*«*ng céng c*«*a thi-*«*t b-*«*p h-*«*c tr-*«*i cho ng-*«*êi khuy-*«*t t-*«*t trong ®-*«* th-*«*p.

§i-*«*u 45. B-*«*o ®-*«*m tr-*«*t tù, an t-*«*n giao th-*«*ng ®-êng bé ®-*«*i v-*«*i xe « t*«* v-*«*ên chuy-*«*n h-*«*nh kh, ch

1. Vi-*«*c v-*«*ên chuy-*«*n h-*«*nh kh, ch b-*«*ng xe « t*«* ph-*«*i t-*«*n th-*«*i c, c quy ®*«*nh sau ®-*«*y:

a) §-*«*n, tr-*«* h-*«*nh kh, ch ®-*«*ng n-*«*i quy ®*«*nh; h-*«*ng d-*«*n s-*«*o d-*«*ng trang thi-*«*t b-*«*p an t-*«*n tr-*«*n xe; c*«*a bi-*«*n ph, p gi-*«* g-*«*n v-*«*o sinh trong xe;

b) V-*«*ên chuy-*«*n h-*«*nh kh, ch ®-*«*ng l-*«*ch tr-*«*x-*«*nh, l-*«*e tr-*«*x-*«*nh ®-*«* ®-*«*ng ký, tr-*«* tr-êng h-*«*p b-*«*t kh-*«* kh, ng;

c) Kh-*«*ng ch-*«* h-*«*nh kh, ch tr-*«*n n-*«*c xe, trong khoang ch-*«* h-*«*nh lý ho-*«*c ®-*«* h-*«*nh kh, ch ®-*«*, b, m b-*«*n ngo-*«*i xe;

d) Kh-*«*ng ch-*«* h-*«*ng h-*«*a nguy hi-*«*u, h-*«*ng h-*«*a c-*«*m l-*«*u h-*«*nh, h-*«*ng l-*«*u, ®éng v-*«*t hoang d-*«*, h-*«*ng c*«*a m-*«*i h-*«*i th-*«*i ho-*«*c ®éng v-*«*t, h-*«*ng h-*«*a kh, c c-*«*a h-*«*nh h-êng ®-*«*n s-*«*o kh-*«*c c-*«*a h-*«*nh kh, ch, m-*«*i tr-êng;

®) Kh-*«*ng ch-*«* qu, s-ê ng-êi, ch-*«* h-*«*nh lý, h-*«*ng h-*«*a v-*«*t qu, kh-*«*i l-*«*ng cho ph-*«*p ho-*«*c vi ph-*«*m quy ®*«*nh kh, c c-*«*a ph, p l-*«*u;

e) Kh-*«*ng ch-*«* h-*«*ng h-*«*a trong khoang ch-*«* h-*«*nh kh, ch.

2. Ng-êi l-*«*i xe, nh-*«*n v-*«*n ph-*«*c v-*«*o tr-*«*n xe « t*«* v-*«*ên chuy-*«*n h-*«*nh kh, ch c-*«*a tr, ch nhi-*«*u sau ®-*«*y:

a) Th-*«*c hi-*«*n quy ®*«*nh t-*«*i kho-*«*n 1 §i-*«*u n-*«*y;

b) Tr-*«*c khi cho xe kh-*«*i h-*«*nh ph-*«*i ki-*«*u tra c, c ®i-*«*u ki-*«*n b-*«*o ®-*«*m an t-*«*n c-*«*a xe, h-*«*ng d-*«*n cho h-*«*nh kh, ch v-*«*o an t-*«*n giao th-*«*ng ®-êng bé v-*«*u tho-*«*t hi-*«*u khi g-*«*ep s-*«*o c-ê;

c) H-*«*ng d-*«*n, y-*«*u c-*«*u, ki-*«*u tra ng-êi tr-*«*n xe th-*«*c hi-*«*n quy ®*«*nh t-*«*i kho-*«*n 2 §i-*«*u 10 c-*«*a Lu-*«*t n-*«*y;

d) Ki-*«*u tra vi-*«*c s-*«*o p-*«* x-*«*o, ch-*«*ng bu-*«*c h-*«*nh lý, h-*«*ng h-*«*a b-*«*o ®-*«*m an t-*«*n;

®) Gi-*«* g-*«*n tr-*«*t tù, v-*«*o sinh trong xe;

e) Ph-*«*i h-*«*p th-*«*c hi-*«*n c, c nhi-*«*u v-*«*o kh, c theo y-*«*u c-*«*u c-*«*a c-*«* quan C-*«*ng an trong c-*«*ng t, c b-*«*o v-*«*o an ninh qu-*«*c gia, b-*«*o ®-*«*m tr-*«*t tù, an t-*«*n x-*«* h-*«*i;

g) Th-*«*c hi-*«*n c, c quy t-*«*c giao th-*«*ng ®-êng bé kh, c quy ®*«*nh t-*«*i Ch-*«*ng II c-*«*a Lu-*«*t n-*«*y.

§i-*«*u 46. B-*«*o ®-*«*m tr-*«*t tù, an t-*«*n giao th-*«*ng ®-êng bé ®-*«*i v-*«*i xe « t*«* ch-*«* tr-*«*i em m-*«*m non, h-*«*c sinh

1. Xe « t*«* kinh doanh v-*«*ên t-*«*i ch-*«* tr-*«*i em m-*«*m non, h-*«*c sinh ph-*«*i ®-*«* p-*«*ng c, c y-*«*u c-*«*u sau ®-*«*y:

a) B-*«*o ®-*«*m c, c ®i-*«*u ki-*«*n quy ®*«*nh t-*«*i kho-*«*n 1 v-*«*u kho-*«*n 2 §i-*«*u 35 c-*«*a Lu-*«*t n-*«*y; c-*«*a thi-*«*t b-*«*p ghi nh-*«*n h-*«*x-*«*nh h-*«*nh tr-*«*i em m-*«*m non, h-*«*c sinh v-*«*u thi-*«*t b-*«*p c-*«*a ch-*«*c n-*«*ng c-*«*nh b, o, ch-*«*ng bá qu-*«*n tr-*«*i em tr-*«*n xe; c-*«*a ni-*«*n h-*«*n s-*«*o d-*«*ng kh-*«*ng qu, 20 n-*«*m; c-*«*a m-*«*u s-*«*n theo quy ®*«*nh c-*«*a Ch-*«*nh ph-*«*;

b) Xe « t*«* ch-*«* tr-*«*i em m-*«*m non ho-*«*c h-*«*c sinh ti-*«*u h-*«*c ph-*«*i c-*«*a d-*«*y ®-*«*i an t-*«*n ph-*«*i h-*«*p v-*«*i l-*«*a tu-*«*i ho-*«*c s-*«*o d-*«*ng xe c-*«*a g-*«*h-*«*o ng-*«*i ph-*«*i h-*«*p v-*«*i l-*«*a tu-*«*i theo quy ®*«*nh c-*«*a ph, p l-*«*u.

2. Xe « t*«* kinh doanh v-*«*ên t-*«*i k-*«*t h-*«*p v-*«*i ho-*«*t ®éng ®-*«*a ®-*«*n tr-*«*i em m-*«*m non, h-*«*c sinh ph-*«*i ®-*«* p-*«*ng c, c y-*«*u c-*«*u theo quy ®*«*nh t-*«*i kho-*«*n 3 §i-*«*u 10, kho-*«*n 1 v-*«*u kho-*«*n 2 §i-*«*u 35 c-*«*a Lu-*«*t n-*«*y; c-*«*a thi-*«*t b-*«*p ghi nh-*«*n h-*«*x-*«*nh h-*«*nh tr-*«*i em m-*«*m non, h-*«*c sinh v-*«*u thi-*«*t b-*«*p c-*«*a

chợc n'ng c'nh b, o, chềng bá qu' n tr' em tr' n xe ®, p ơng y' u c'Cu theo quy ®'nh t' i ®i'Om a kho' n 1 §i'Ou nuy.

3. Khi ®-a ®'n tr' em m' m non, h'c sinh ti'Ou h'c ph'i b' tr'Y t' i thi'Ou 01 ng-êi qu' n lý tr' n m' i xe « t« ®'O h-íng d'En, gi, m s, t, duy tr' tr'Et tù v' b'lo ®'m an t' u n cho tr' em m' m non, h'c sinh ti'Ou h'c trong su'et chuy'On ®i. Tr-êng h'p xe t' 29 ch' tr' l' n (kh'ng k' ch' c' n' ng-êi l, i xe) m' ch' t' 27 tr' em m' m non v' h'c sinh ti'Ou h'c tr' l' n ph'i b' tr'Y t' i thi'Ou 02 ng-êi qu' n lý tr' n m' i xe « t«. Ng-êi qu' n lý, ng-êi l, i xe c' tr, ch nhi'Om ki'Om tra tr' em m' m non, h'c sinh ti'Ou h'c khi xu'eng xe; kh'ng ®-êc ®'O tr' em m' m non, h'c sinh ti'Ou h'c tr' n xe khi ng-êi qu' n lý v' ng-êi l, i xe ®· r' i xe.

4. Ng-êi l, i xe « t« ®-a ®'n tr' em m' m non, h'c sinh ph'i c' t' i thi'Ou 02 n' m kinh nghi'Om l, i xe v'En t' i h'nh kh, ch.

5. C' s' gi, o d'c ph'i x' y dùng quy tr' n' b'lo ®'m an t' u n khi ®-a ®'n tr' em m' m non, h'c sinh; h-íng d'En cho l, i xe v' ng-êi qu' n lý tr' em m' m non, h'c sinh n' m v' ng v' th'c hi'On ®'ng quy tr' n' ; ch' u tr, ch nhi'Om b'lo ®'m tr'Et tù, an t' u n giao th'ng ®-êng b' khi t' cợc ®-a ®'n tr' em m' m non, h'c sinh c' n' s' gi, o d'c ®'.

6. Xe ®-a ®'n tr' em m' m non, h'c sinh ®-êc -u t' i n trong t' cợc ph' c' n lu'ng, ®i'Ou ti'Ot giao th'ng, b' tr'Y n' i d'ng xe, ®'c xe t' i khu v'c tr-êng h'c v' t' i c, c ®i'Om tr' n l' tr' n' ®-a ®'n tr' em m' m non, h'c sinh.

§i'Ou 47. B'lo ®'m tr'Et tù, an t' u n giao th'ng ®-êng b' trong v'En chuy'On h'nh kh, ch, h'ng h' a b'ng xe m' t«, xe g' n m, y, xe th' s' ®'O v'En chuy'On h'nh kh, ch, h'ng h' a ph'i th'c hi'On c, c quy ®'nh sau ®'y:

1. Vi'Oc s' d'ng xe m' t«, xe g' n m, y, xe th' s' ®'O v'En chuy'On h'nh kh, ch, h'ng h' a ph'i th'c hi'On c, c quy ®'nh sau ®'y:

a) Ki'Om tra ®i'Ou ki'On b'lo ®'m an t' u n c' n' xe tr-êc khi tham gia giao th'ng ®-êng b';
b) Khi v'En chuy'On h'ng h' a, ng-êi l, i xe ph'i mang ®'n gi'êy t' e theo quy ®'nh c' n' ph, p lu'Et;

c) Ki'Om tra vi'Oc s' p x' p h'ng h' a b'lo ®'m an t' u n; kh'ng ch' qu, s' ng-êi, ch' h'nh lý, h'ng ho, v-ít qu, kh' i-íng cho ph'p ho'Ec v-ít qu, kh' gi' i h' n c' n' xe;

d) H'ng h' a v'En chuy'On tr' n' xe ph'i ®-êc s' p x' p g' n g' n v' ch'ng bu'c ch' c ch' n, b'lo ®'m kh'ng g' y nguy hi'Om cho ng-êi v' ph- ng ti'On tham gia giao th'ng ®-êng b'; kh'ng c' n' tr' t' m nh' n c' n' ng-êi l, i xe; kh'ng ®-êc che khu'Et ®' i n, bi'On s' xe;

®) Khi v'En chuy'On h'ng r' i, v'Et li'Ou x' y dùng, ph' th' i kh'ng ®'O r' i v' i xu'eng ®-êng ho'Ec g' y ra ti'On g' n, b' i b'En trong su'et qu, tr' n' v'En chuy'On tr' n' ®-êng;

e) Khi v'En chuy'On h'ng ho, x' p v-ít ph'Y a tr-êc v' ph'Y a sau xe th' ban nguy ph'i c' b, o hi'Ou m' u ®' t' i ®i'Om ®'Cu v' ®i'Om cu' i c'ng c' n' h'ng ho, , ban ®' m ho'Ec khi tr' i t' i ph'i c' ®' i n ho'Ec b, o hi'Ou cho ng-êi tham gia giao th'ng ®-êng b' ®'O nh'En bi'Ot.

2. ñy ban nh' c' n' d' c' n' c' p t'Onh quy ®'nh v'O s' d'ng xe m' t«, xe g' n m, y, xe th' s' ®'O kinh doanh v'En chuy'On h'nh kh, ch, h'ng h' a t' i ®' a ph- ng.

§i'Ou 48. B'lo ®'m tr'Et tù, an t' u n giao th'ng ®-êng b' ®' i v' i xe b' n b, nh c' g' n ®'éng c' v'En chuy'On h'nh kh, ch, h'ng h' a

1. Xe b' n b, nh c' g' n ®'éng c' v'En chuy'On h'nh kh, ch, h'ng h' a ph'i ®, p ơng c, c y' u c'Cu sau ®'y:

a) §-êc c' p ch'ng nh'En ®'ng ký xe v' g' n bi'On s' xe; b'lo ®'m ch'Et l-íng an t' u n k' i thu'Et v' b'lo v'O m' i tr-êng theo quy ®'nh c' n' ph, p lu'Et;

b) N' m y'Ot t' n v' s' ®i'On tho' i c' n' t' cợc, c, nh' c' n' kinh doanh v'En t' i ; n' m y'Ot gi, c-êc v'En t' i ®' i v' i v'En chuy'On h'nh kh, ch;

c) B'lo ®'m ®'ng th' i gian v' ph' m v' ho' t' ®'éng.

2. ñy ban nh©n d©n cp tnh quy ®nh thêi gian, ph'm vi ho't ®éng vn chuyn hnh kh, ch b»ng xe bn b, nh c g³/₄n ®éng c¬ v ho't ®éng vn chuyn hnh ha b»ng xe ch hnh bn b, nh c g³/₄n ®éng c¬ t'i ®a ph¬ng.

§iu 49. B¶o ®¶m trt t, an tn giao thng ®-ng bé ®i vi xe « t vn chuyn hnh ha

1. Khi vn chuyn hnh ho, b»ng xe « t, ng-i l, i xe ph¶i thc hin c, c quy ®nh sau ®Cy:

a) Mang ®ñ giy t theo quy ®nh ca ph, p lut;

b) Kim tra c, c ®iu kin b¶o ®¶m an tn ca xe tr-íc khi tham gia giao thng ®-ng bé;

c) Kim tra vic sp xp hnh ha b¶o ®¶m an tn; khng ch hnh ho, v-ít qu, khi l-ng cho php hoc v-ít qu, kh gii h'n ca xe;

d) Hnh ha vn chuyn trn xe ph¶i ®-íc sp xp gn gng, chng buc ch³/₄c ch³/₄n, b¶o ®¶m an tn theo quy ®nh ca Bé tr-ng Bé Giao thng vn t¶i;

®) Khi vn chuyn hnh ri, vt liu xCy dng, ph th¶i ph¶i che ®y kÝn, khng ® r¬i v¬i xung ®-ng, gCy ra ting n hoc bi bn trong sut qu, trnh vn chuyn trn ®-ng v chiu cao ti ®a ca hnh ha ph¶i thp h¬n mp trn thnh thng xe ti thiu 10 cm;

e) Khi vn chuyn hnh ho, xp v-ít phÝa tr-íc v phÝa sau xe th ban nguy ph¶i c b, o hiu mu ® t'i ®im ®Çu v ®im cui cng ca hnh ho, , ban ®m hoc khi tri ti ph¶i c ®n hoc b, o hiu cho ng-i tham gia giao thng ®-ng bé ® nhn bit.

2. Lc l-ng C¶nh s, t giao thng chu tr, ch nhim t chc tuÇn tra, kim so, t, x lý vi ph'm ph, p lut v trt t, an tn giao thng ®-ng bé ®i vi xe « t vn chuyn hnh ha qu, t¶i l-u hnh trn ®-ng bé.

§iu 50. B¶o ®¶m trt t, an tn giao thng ®-ng bé ®i vi ph¬ng tin giao thng ®-ng bé vn chuyn ®éng vt sng, thc phm t¬i sng

1. Vic vn chuyn ®éng vt sng ph¶i b¶o ®¶m c, c yu cÇu sau ®Cy:

a) Ng-i l, i xe ph¶i mang ®ñ giy t theo quy ®nh ca ph, p lut;

b) Ph¬ng tin vn chuyn ph¶i c kt cu ph hp vi lo'i ®éng vt chuyn ch;

c) Trong qu, trnh vn chuyn ph¶i chp hnh c, c quy ®nh ca ph, p lut v trt t, an tn giao thng ®-ng bé, v sinh dch t, phng dch v b¶o ®¶m v sinh mi tr-ng.

2. Vic vn chuyn thc phm t¬i sng ph¶i b¶o ®¶m c, c yu cÇu sau ®Cy:

a) Ng-i l, i xe ph¶i mang ®ñ giy t theo quy ®nh ca ph, p lut;

b) Trong qu, trnh vn chuyn ph¶i chp hnh c, c quy ®nh ca ph, p lut v trt t, an tn giao thng ®-ng bé, an tn thc phm, v sinh dch t, phng dch v b¶o ®¶m v sinh mi tr-ng.

§iu 51. B¶o ®¶m trt t, an tn giao thng ®-ng bé ®i vi ph¬ng tin giao thng ®-ng bé vn chuyn hnh ho, nguy him

1. Hnh ha nguy him l hnh ha c cha c, c cht hoc vt phm nguy him khi ch trn ®-ng bé c kh¶ nng gCy nguy h'i ti tÝnh m'ng, sc khc con ng-i, mi tr-ng, an tn v an ninh quc gia.

2. Vic vn chuyn hnh ho, nguy him ph¶i c giy php vn chuyn; trong tr-ng hp cÇn thit, ®-n v vn chuyn hnh ho, nguy him ph¶i b trÝ ng-i , p t¶i ® b¶o ®¶m trt t, an tn giao thng ®-ng bé.

3. Xe « t» vỀn chuyỐn hụng ho, nguy hiỐm ph¶i d,n biỐu tr-ng nhỀn diỐn hụng hĩa nguy hiỐm; l¼p ®Ỉn, tÝn hiỐu c¶nh b,o.

4. Ng-êi l,i xe hoÆc ng-êi ,p t¶i vỀn chuyỐn hụng hĩa nguy hiỐm ph¶i ®-íc tỀp huỀn vÒ vỀn chuyỐn hụng hĩa nguy hiỐm.

5. C¬ quan cÊp giÊy phĐp vỀn chuyỐn hụng hĩa nguy hiỐm cũ tr, ch nhiỐm gòi th«ng b,o ngay ®Ồn c¬ quan C¶nh s,t giao th«ng Bé C«ng an vµ c¬ quan C¶nh s,t giao th«ng thùc hiỐn nhiỐm vô b¶o ®¶m trỀt tù, an toạ giao th«ng trªn tuyỒn ®-êng, ®o'n ®-êng mụ ph-¬ng tiỐn ®i qua ®Ó chØ huy, ®iỜu khiỐn giao th«ng ®-êng bé, kiỐm tra, kiỐm so,t, xõ lý vi ph' m ph, p luỆt, b¶o ®¶m trỀt tù, an toạ giao th«ng ®-êng bé.

6. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiỐt §iỜu nuy.

§iỜu 52. B¶o ®¶m trỀt tù, an toạ giao th«ng ®-êng bé ®ềi vớ xe qu, khæ giú h'n, xe qu, t¶i trắg, xe b,nh xÝch l-u hụng trªn ®-êng bé

1. Xe qu, khæ giú h'n bao gắm:

a) Xe c¬ giú, xe m,y chuyªn dừg cũ kÝch th-íc bao ngoi v-ít qu, kÝch th-íc giú h'n cho phĐp cũa xe theo quy chuỀn kù thuỆt quéc gia vÒ xe c¬ giú;

b) Xe c¬ giú, xe m,y chuyªn dừg cũ kÝch th-íc bao ngoi qu, khæ giú h'n cũa ®-êng bé;

c) Xe c¬ giú, xe m,y chuyªn dừg khi chẻ hụng hĩa cũ kÝch th-íc bao ngoi cũa xe vµ hụng hĩa v-ít qu, kÝch th-íc giú h'n cho phĐp xỐp hụng hĩa cũa xe hoÆc qu, khæ giú h'n cũa ®-êng bé.

2. Xe qu, t¶i trắg bao gắm:

a) Xe c¬ giú, xe m,y chuyªn dừg cũ khèi l-íng toạ bé v-ít qu, khèi l-íng cho phĐp cũa xe hoÆc v-ít qu, t¶i trắg cũa ®-êng bé;

b) Xe c¬ giú, xe m,y chuyªn dừg cũ khèi l-íng toạ bé ph©n bæ lªn tróc xe, côm tróc xe v-ít qu, t¶i trắg cũa tróc xe, côm tróc xe hoÆc v-ít qu, t¶i trắg cũa ®-êng bé.

3. Xe qu, khæ giú h'n, xe qu, t¶i trắg, xe b,nh xÝch ®-íc cÊp giÊy phĐp l-u hụng xe trªn ®-êng bé trong c,c tr-êng híp sau ®Cy:

a) L-u hụng xe qu, khæ giú h'n quy ®Þnh t'i ®iỐm a vµ ®iỐm b kho¶n 1 §iỜu nuy kh«ng chẻ hụng hĩa, xe cũ khèi l-íng b¶n th©n cũa xe qu, t¶i trắg cũa ®-êng bé kh«ng chẻ hụng hĩa, xe b,nh xÝch tở n-i s¶n xuỆt, ga, c¶ng vµ c,c ®Pa ®iỐm nhỀp khỀu, sũa ch÷a, b¶o tr× ®Ồn n-i sỏ dõng ph-¬ng tiỐn vµ ng-íc l'i hoÆc gi÷a c,c ®Pa ®iỐm sỏ dõng ph-¬ng tiỐn;

b) L-u hụng xe qu, khæ giú h'n, xe qu, t¶i trắg ®Ó chẻ hụng hĩa trªn ®-êng bé trong c,c tr-êng híp: phóc vô nhiỐm vô quéc phßng, an ninh; phßng, chềng, kh¾c phóc hỄu qu¶ thiªn tai; thùc hiỐn nhiỐm vô trong tr-êng híp khỀn cÊp; chẻ hụng siªu tr-êng, siªu trắg khi c,c ph-¬ng thóc vỀn chuyỐn hụng ho, b»ng ®-êng s¾t, ®-êng thuú nẻ ®Pa, hụng kh«ng, hụng h¶i kh«ng phĩ híp hoÆc ph¶i kỐt híp ph-¬ng thóc vỀn t¶i ®-êng bé vớ ph-¬ng thóc vỀn t¶i kh,c;

c) L-u hụng xe qu, khæ giú h'n cho phĐp cũa xe ®Ó chẻ xe « t» chẻ ng-êi ®Ồn 08 chẻ (kh«ng kÓ chẻ cũa ng-êi l,i xe), xe « t» t¶i vµ « t» chuyªn dừg cũ khèi l-íng toạ bé theo thiỐt kỐ ®Ồn 3.500 kg tở n-i s¶n xuỆt, ga, c¶ng vµ c,c ®Pa ®iỐm nhỀp khỀu, sũa ch÷a, b¶o tr× ®Ồn n-i sỏ dõng.

4. ViỐc b¶o vỖ c«ng tr×nh ®-êng bé khi cho phĐp xe qu, khæ giú h'n, xe qu, t¶i trắg, xe b,nh xÝch l-u hụng trªn ®-êng bé ®-íc quy ®Þnh nh- sau:

a) Tr-êng híp xe qu, khæ giú h'n, xe qu, t¶i trắg, xe b,nh xÝch v-ít qu, t¶i trắg, khæ giú h'n cũa c«ng tr×nh ®-êng bé th× tæ chóc, c, nh©n cũa nhu cÇu l-u hụng xe chĐu tr, ch nhiỐm kh¶o s,t, thiỐt kỐ, gia c-êng c«ng tr×nh ®-êng bé;

- b) ViÖc kh¶o s,t, thiÖt kÖ, gia c-êng c«ng tr×nh ®-êng bé do ®-n v¶ ®ñ ®iÖu kiÖn n«ng lúc ho't ®êng theo quy ®Þnh cña ph,p luËt vÒ xCý dùng thùc hiÖn;
- c) Tæ chøc, c, nh©n l-u h×nh xe cã tr, ch nhiÖm chi tr¶ t¶m bé chi phÝ ®Ó kh¶o s,t, thiÖt kÖ, gia c-êng c«ng tr×nh ®-êng bé quy ®Þnh t'i ®iÖm b kho¶n nuy;
- d) C¬ quan, tæ chøc, c, nh©n quy ®Þnh t'i c,c ®iÖm a, b vµ c kho¶n nuy cã tr, ch nhiÖm b¶i th-êng khi x¶y ra thiÖt h'i ®èi vói c«ng tr×nh ®-êng bé;
- ®) Tr-êng h×p cÇn thiÖt, ph¶i cã ng-êi, ph-¬ng tiÖn hç tr¶ l,i xe, c¶nh b,o cho ng-êi, ph-¬ng tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé kh,c vµ thùc hiÖn c,c biÖn ph,p b¶o ®¶m an toµn giao th«ng ®-êng bé theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ;
- e) Xe b,nh xÝch ®-íc phÐp l-u h×nh tr¹n ®-êng bé th× ph¶i cã biÖn ph,p b¶o vÖ mÆt ®-êng.

5. C¬ quan qu¶n lý ®-êng bé cã thÈm quyÖn cÊp giÊy phÐp l-u h×nh xe qu, khæ gi¶i h'n, xe qu, t¶i tr¶ng, xe b,nh xÝch l-u h×nh tr¹n ®-êng bé; tr-êng h×p vËn chuyÖn h×ng siªu tr-êng, siªu tr¶ng th× viÖc cÊp giÊy phÐp thùc hiÖn theo quy ®Þnh t'i §iÖu 53 cña LuËt nuy; c¬ quan, tæ chøc ®-íc giao tróc tiÖp qu¶n lý c«ng tr×nh ®-êng bé thuéc tr-êng h×p ph¶i gia c-êng quy ®Þnh t'i ®iÖm a kho¶n 4 §iÖu nuy thùc hiÖn viÖc chÊp thuËn ph-¬ng ,n kh¶o s,t, thiÖt kÖ, gia c-êng c«ng tr×nh ®-êng bé.

6. Xe qu, khæ gi¶i h'n, xe qu, t¶i tr¶ng, xe b,nh xÝch chØ ®-íc l-u h×nh tr¹n ®-êng bé sau khi ®-íc cÊp giÊy phÐp l-u h×nh xe qu, khæ gi¶i h'n, xe qu, t¶i tr¶ng, xe b,nh xÝch vµ ®- thùc hiÖn c,c biÖn ph,p b¶o vÖ c«ng tr×nh ®-êng bé quy ®Þnh t'i kho¶n 4 §iÖu nuy.

7. C¬ quan cÊp giÊy phÐp l-u h×nh xe qu, khæ gi¶i h'n, xe qu, t¶i tr¶ng, xe b,nh xÝch l-u h×nh cã tr, ch nhiÖm gãi th«ng b,o ngay cho c¬ quan C¶nh s,t giao th«ng Bé C«ng an vµ c¬ quan C¶nh s,t giao th«ng thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o ®¶m trËt tù, an toµn giao th«ng tr¹n tuyÖn ®-êng, ®o'n ®-êng mµ ph-¬ng tiÖn ®i qua ®Ó chØ huy, ®iÖu khiÖn giao th«ng ®-êng bé, kiÖm tra, kiÖm so,t, xõ lý vi ph'm ph,p luËt, b¶o ®¶m trËt tù, an toµn giao th«ng ®-êng bé.

8. Lúc l-êng C¶nh s,t giao th«ng chÐu tr, ch nhiÖm tæ chøc tuÇn tra, kiÖm so,t, ®iÖu khiÖn giao th«ng, xõ lý vi ph'm ph,p luËt ®èi vói xe qu, khæ gi¶i h'n, xe qu, t¶i tr¶ng, xe b,nh xÝch l-u h×nh tr¹n ®-êng bé.

9. Bé tr-êng Bé Giao th«ng vËn t¶i quy ®Þnh chi tiÖt ®iÖm b kho¶n 3 §iÖu nuy; quy ®Þnh vÒ t¶i tr¶ng, khæ gi¶i h'n cña ®-êng bé; quy ®Þnh l-u h×nh xe qu, khæ gi¶i h'n, xe qu, t¶i tr¶ng, xe b,nh xÝch tr¹n ®-êng bé; quy ®Þnh tr×nh tù, thñ túc cÊp giÊy phÐp l-u h×nh cho xe qu, t¶i tr¶ng, xe qu, khæ gi¶i h'n, xe b,nh xÝch.

§iÖu 53. B¶o ®¶m trËt tù, an toµn giao th«ng ®-êng bé ®èi vói xe vËn chuyÖn h×ng siªu tr-êng, siªu tr¶ng

1. H×ng siªu tr-êng, siªu tr¶ng lµ h×ng kh«ng thÓ chia nhá, th,o ròi, khi vËn chuyÖn tr¹n ®-êng bé lµm cho ph-¬ng tiÖn hoÆc tæ h×p ph-¬ng tiÖn b¶ v-ít qu, gi¶i h'n cho phÐp tham gia giao th«ng ®-êng bé vÒ kých th-íc, khèi l-êng theo quy ®Þnh cña ph,p luËt.

2. Xe vËn chuyÖn h×ng siªu tr-êng, siªu tr¶ng ph¶i phñ h×p vói lo'i h×ng, kých th-íc, khèi l-êng cña h×ng vµ ph¶i cã giÊy phÐp l-u h×nh xe do c¬ quan qu¶n lý ®-êng bé cã thÈm quyÖn cÊp.

3. Xe vËn chuyÖn h×ng siªu tr-êng, siªu tr¶ng ®-íc phÐp ghÐp, nèi th×nh tæ h×p nhiÖu xe gãm xe « t« ®Çu kÐo, xe « t« kÐo r¬i mœc ®Ó kÐo hoÆc vĩa kÐo vĩa ®Èy c,c r¬i mœc, s¬ mi r¬i mœc chuyªn dïng, r¬i mœc kiÖu m« ®un, bao gãm c¶ tr-êng h×p ghÐp nèi th«ng qua h×ng ®-íc chø.

4. Xe vểnh chuyón húng si'au tr-êng, si'au trắng ph¶i ch'y vúi tềc ®é quy ®¶nh trong giêy phđp vụ ph¶i cả b, o hiôu kých th-íc của húng; tr-êng híp cÇn thiôt, ph¶i cả ng-êi, ph-¬ng tiôn hẹ trî theo quy ®¶nh t'ì ®iôm ® kho¶n 4 §iôu 52 của Luết nạy khi vểnh chuyón húng si'au tr-êng, si'au trắng tr^n ®-êng bé.

5. C¬ quan cêp giêy phđp l-u hính xe vểnh chuyón húng si'au tr-êng, si'au trắng cả tr, ch nhiôm gôi th«ng b, o ngay cho c¬ quan C¶nh s, t giao th«ng Bé C«ng an vụ c¬ quan C¶nh s, t giao th«ng thục hiôn nhiôm vô b¶o ®¶m trết tù, an toun giao th«ng tr^n tuyôn ®-êng, ®o'n ®-êng mụ ph-¬ng tiôn ®i qua ®ó chø huy, ®iôu khiôn giao th«ng ®-êng bé, kiôm tra, kiôm so, t, xõ lý vì ph'm ph, p luết, b¶o ®¶m trết tù, an toun giao th«ng ®-êng bé.

6. Lúc l-îng C¶nh s, t giao th«ng chþu tr, ch nhiôm tæ chøc tuÇn tra, kiôm so, t, xõ lý vì ph'm ph, p luết vò trết tù, an toun giao th«ng ®-êng bé ®èi vúi xe vểnh chuyón húng si'au tr-êng, si'au trắng l-u hính tr^n ®-êng bé.

7. Bé tr-êng Bé Giao th«ng vểnh t¶i quy ®¶nh cô thó vò húng si'au tr-êng, si'au trắng; quy ®¶nh viôc vểnh chuyón húng si'au tr-êng, si'au trắng vụ viôc cêp giêy phđp l-u hính xe vểnh chuyón húng si'au tr-êng, si'au trắng tr^n ®-êng bé.

§iôu 54. B¶o ®¶m trết tù, an toun giao th«ng ®-êng bé ®èi vúi xe cõu hế giao th«ng ®-êng bé

1. Xe cõu hế giao th«ng ®-êng bé lụ xe « t« chuy^n dïng cả trang bþ dông cô, thiôt bþ dïng ®ó cõu hế, hẹ trî di chuyón hoÆc chuy^n chë c, c ph-¬ng tiôn giao th«ng ®-êng bé bþ h- háng, bþ sù cè.

2. Xe cõu hế giao th«ng ®-êng bé ph¶i cả dêu hiôu nhẽn diôn, ni'am yôt th«ng tin tr^n xe, g³n thiôt bþ gi, m s, t hính tr×nh vụ thiôt bþ ghi nhẽn h×nh ¶nh ng-êi l, i xe theo quy ®¶nh t'ì kho¶n 2 §iôu 35 của Luết nạy.

3. Xe cõu hế giao th«ng ®-êng bé ph¶i tuÇn thñ quy ®¶nh của ph, p luết vò khèi l-îng húng hãa chuy^n chë của xe cõu hế vụ khèi l-îng của xe ®-íc cõu hế ghi tr^n Chøng nhẽn kiôm ®¶nh an toun kü thuết vụ b¶o vö m«i tr-êng.

§iôu 55. B¶o ®¶m trết tù, an toun giao th«ng ®-êng bé ®èi vúi tr-êng híp xe « t« của ng-êi n-íc ngoi ®¬ng ký t'ì n-íc ngoi cả tay l, i ẽ b^n ph¶i tham gia giao th«ng t'ì Viôt Nam; xe c¬ giúi n-íc ngoi do ng-êi n-íc ngoi ®-a vuo Viôt Nam du lþch

1. Xe « t« của ng-êi n-íc ngoi ®¬ng ký t'ì n-íc ngoi cả tay l, i ẽ b^n ph¶i tham gia giao th«ng t'ì Viôt Nam, xe c¬ giúi n-íc ngoi do ng-êi n-íc ngoi ®-a vuo Viôt Nam du lþch ph¶i ®-íc c¬ quan cả thềm quyôn cêp phđp.

2. C¬ quan cêp phđp cho xe « t« của ng-êi n-íc ngoi ®¬ng ký t'ì n-íc ngoi cả tay l, i ẽ b^n ph¶i tham gia giao th«ng t'ì Viôt Nam, xe c¬ giúi n-íc ngoi do ng-êi n-íc ngoi ®-a vuo Viôt Nam du lþch th«ng b, o ngay cho c¬ quan qu¶n lý xuê nhẽp c¶nh.

3. Viôc l-u hính xe « t« của ng-êi n-íc ngoi ®¬ng ký t'ì n-íc ngoi cả tay l, i ẽ b^n ph¶i tham gia giao th«ng t'ì Viôt Nam, xe c¬ giúi n-íc ngoi do ng-êi n-íc ngoi ®-a vuo Viôt Nam du lþch ®-íc quy ®¶nh nh- sau:

a) Chêp hính quy ®¶nh của ph, p luết vò trết tù, an toun giao th«ng ®-êng bé của Viôt Nam. Tr-êng híp ®iôu -íc quèc tó mụ n-íc Céng hãa x· héi chñ nghũa Viôt Nam lụ thính vñn cả quy ®¶nh kh, c th× , p dông theo ®iôu -íc quèc tó ®ã;

b) Tham gia giao th«ng ®óng trong ph'm vi, tuyôn ®-êng, thêi gian ®· ®-íc c¬ quan cả thềm quyôn của Viôt Nam cêp phđp;

c) Xe « t« của ng-êi n-íc ngoi ®¬ng ký t'ì n-íc ngoi cả tay l, i ẽ b^n ph¶i ph¶i ®i theo ®oun vụ cả ng-êi, ph-¬ng tiôn hẹ trî, h-îng dến giao th«ng;

d) Tæ chøc, c, nh©n ®-a xe c¸ tay l,i ë b¸n ph¶i vao ViÖt Nam c¸ tr, ch nhiÖm bè trÝ xe h-íng dn giao th«ng, b¶o ®¶m an to¸n giao th«ng khi ph-ng tiÖn l-u h×nh tr¸n l-nh th¸c ViÖt Nam.

4. ChÝnh phñ quy ®¶nh chi tiÖt §iÖu nuy.

Ch-ng IV

NG¸i §IÖU KHIÖN PHNG TIÖN THAM GIA

GIAO TH«NG §NG Bé

§iÖu 56. §iÖu kiÖn c¸a ng-i ®iÖu khiÖn ph-ng tiÖn tham gia giao th«ng ®-ng bé

1. Ng-i l,i xe tham gia giao th«ng ®-ng bé ph¶i ®ñ tu¸i, s¸c kh¸c theo quy ®¶nh c¸a ph,p luËt; c¸ giÊy phÐp l,i xe ®ang cn ®iÖm, cn hiÖu lúc phñ h×p vñ lo'i xe ®ang ®iÖu khiÖn do c¸ quan c¸ thm quyÖn cp, tr¸ ng-i l,i xe g¸n m,y quy ®¶nh t'i kho¶n 4 §iÖu nuy. Khi tham gia giao th«ng ®-ng bé, ng-i l,i xe ph¶i mang theo c,c giÊy t sau ®Cy:

a) Chøng nhËn ®ñng ký xe ho¸c b¶n sao Chøng nhËn ®ñng ký xe c¸ chøng th¸c km b¶n gc giÊy t x,c nhËn c¸a tæ chøc tÝn ®ng, chi nh,nh ng©n h×ng n-íc ngoµi cn hiÖu lúc trong tr-ng h×p xe ®ang ®-íc th¸ chp t'i tæ chøc tÝn ®ng, chi nh,nh ng©n h×ng n-íc ngoµi;

b) GiÊy phÐp l,i xe phñ h×p vñ lo'i xe ®ang ®iÖu khiÖn;

c) Chøng nhËn kiÖm ®¶nh an to¸n kù thuËt vµ b¶o v¸ m¸i tr-ng ®i vñ xe c¸ gii theo quy ®¶nh c¸a ph,p luËt;

d) Chøng nhËn b¶o hiÖm b¸t buc tr, ch nhiÖm d©n sù c¸a chñ xe c¸ gii.

2. Ng-i ®iÖu khiÖn xe m,y chuy¸n dñng tham gia giao th«ng ®-ng bé ph¶i ®ñ tu¸i, s¸c kh¸c theo quy ®¶nh c¸a ph,p luËt; c¸ b»ng ho¸c chøng ch¸ ®iÖu khiÖn xe m,y chuy¸n dñng phñ h×p lo'i xe m,y chuy¸n dñng ®ang ®iÖu khiÖn; c¸ giÊy phÐp l,i xe ®ang cn ®iÖm, cn hiÖu lúc ho¸c chøng ch¸ b¸i d-ìng kiÖn th¸c ph,p luËt v¸ giao th«ng ®-ng bé. Khi tham gia giao th«ng ®-ng bé, ng-i ®iÖu khiÖn xe m,y chuy¸n dñng ph¶i mang theo c,c lo'i giÊy t sau ®Cy:

a) Chøng nhËn ®ñng ký xe ho¸c b¶n sao Chøng nhËn ®ñng ký xe c¸ chøng th¸c km b¶n gc GiÊy bi¸n nhËn cn hiÖu lúc c¸a tæ chøc tÝn ®ng, chi nh,nh ng©n h×ng n-íc ngoµi trong tr-ng h×p xe ®ang ®-íc th¸ chp t'i tæ chøc tÝn ®ng, chi nh,nh ng©n h×ng n-íc ngoµi;

b) B»ng ho¸c chøng ch¸ ®iÖu khiÖn xe m,y chuy¸n dñng;

c) GiÊy phÐp l,i xe ho¸c chøng ch¸ b¸i d-ìng kiÖn th¸c ph,p luËt v¸ giao th«ng ®-ng bé;

d) Chøng nhËn kiÖm ®¶nh an to¸n kù thuËt vµ b¶o v¸ m¸i tr-ng ®i vñ xe m,y chuy¸n dñng theo quy ®¶nh c¸a ph,p luËt;

®) Chøng nhËn b¶o hiÖm b¸t buc tr, ch nhiÖm d©n sù theo quy ®¶nh c¸a ph,p luËt.

3. Tr-ng h×p giÊy t quy ®¶nh t'i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÖu nuy ®-íc tÝch h×p vao tui kho¶n ®¶nh danh ®iÖn t¸ viÖc xuËt tr¸nh, kiÖm tra c¸ th¸ th¸c hiÖn th«ng qua tui kho¶n ®¶nh danh ®iÖn t¸.

4. Ng-i l,i xe g¸n m,y tham gia giao th«ng ®-ng bé ph¶i hiÖu biÖt quy t¸c giao th«ng ®-ng bé, c¸ kù nñng ®iÖu khiÖn ph-ng tiÖn; ®ñ ®iÖu kiÖn v¸ ® tu¸i, s¸c kh¸c theo quy ®¶nh t'i ®iÖm a kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÖu 59 c¸a LuËt nuy.

5. Ng-i tp l,i xe « t«, ng-i dù s,t h'ch l,i xe « t« khi tham gia giao th«ng ®-ng bé ph¶i th¸c h×nh tr¸n xe tp l,i, xe s,t h'ch tr¸n tuyÖn ®-ng tp l,i, tuyÖn ®-ng s,t h'ch, c¸ gi,o vi¸n d'y l,i ho¸c s,t h'ch vi¸n b¶o trÝ tay l,i. Gi,o vi¸n d'y l,i, s,t h'ch vi¸n ph¶i mang theo c,c lo'i giÊy t quy ®¶nh t'i kho¶n 1 §iÖu nuy.

§iÒu 57. GiÊy phĐp l,i xe

1. GiÊy phĐp l,i xe bao găm c,c h'ng sau ®©y:

a) H'ng A1 cÊp cho ng-êi l,i xe m« t« hai b,nh cả dung tÝch xi-lanh ®Ön 125 cm³ hoÆc cả c«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn ®Ön 11 kW;

b) H'ng A cÊp cho ng-êi l,i xe m« t« hai b,nh cả dung tÝch xi-lanh trªn 125 cm³ hoÆc cả c«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn trªn 11 kW vµ c,c lo'i xe quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe h'ng A1;

c) H'ng B1 cÊp cho ng-êi l,i xe m« t« ba b,nh vµ c,c lo'i xe quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe h'ng A1;

d) H'ng B cÊp cho ng-êi l,i xe « t« chñ ng-êi ®Ön 08 chç (kh«ng kÓ chç cña ng-êi l,i xe); xe « t« t¶i vµ « t« chuyªn dõng cả khò l-ìng toun bé theo thiÖt kÓ ®Ön 3.500 kg; c,c lo'i xe « t« quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe h'ng B kĐo r¬ moác cả khò l-ìng toun bé theo thiÖt kÓ ®Ön 750 kg;

®) H'ng C1 cÊp cho ng-êi l,i xe « t« t¶i vµ « t« chuyªn dõng cả khò l-ìng toun bé theo thiÖt kÓ trªn 3.500 kg ®Ön 7.500 kg; c,c lo'i xe « t« t¶i quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe h'ng C1 kĐo r¬ moác cả khò l-ìng toun bé theo thiÖt kÓ ®Ön 750 kg; c,c lo'i xe quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe h'ng B;

e) H'ng C cÊp cho ng-êi l,i xe « t« t¶i vµ « t« chuyªn dõng cả khò l-ìng toun bé theo thiÖt kÓ trªn 7.500 kg; c,c lo'i xe « t« t¶i quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe h'ng C kĐo r¬ moác cả khò l-ìng toun bé theo thiÖt kÓ ®Ön 750 kg; c,c lo'i xe quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe h'ng B vµ h'ng C1;

g) H'ng D1 cÊp cho ng-êi l,i xe « t« chñ ng-êi trªn 08 chç (kh«ng kÓ chç cña ng-êi l,i xe) ®Ön 16 chç (kh«ng kÓ chç cña ng-êi l,i xe); c,c lo'i xe « t« chñ ng-êi quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe h'ng D1 kĐo r¬ moác cả khò l-ìng toun bé theo thiÖt kÓ ®Ön 750 kg; c,c lo'i xe quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe c,c h'ng B, C1, C;

h) H'ng D2 cÊp cho ng-êi l,i xe « t« chñ ng-êi (kÓ c¶ xe buýt) trªn 16 chç (kh«ng kÓ chç cña ng-êi l,i xe) ®Ön 29 chç (kh«ng kÓ chç cña ng-êi l,i xe); c,c lo'i xe « t« chñ ng-êi quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe h'ng D2 kĐo r¬ moác cả khò l-ìng toun bé theo thiÖt kÓ ®Ön 750 kg; c,c lo'i xe quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe c,c h'ng B, C1, C, D1;

i) H'ng D cÊp cho ng-êi l,i xe « t« chñ ng-êi (kÓ c¶ xe buýt) trªn 29 chç (kh«ng kÓ chç cña ng-êi l,i xe); xe « t« chñ ng-êi gi-êng n»m; c,c lo'i xe « t« chñ ng-êi quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe h'ng D kĐo r¬ moác cả khò l-ìng toun bé theo thiÖt kÓ ®Ön 750 kg; c,c lo'i xe quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe c,c h'ng B, C1, C, D1, D2;

k) H'ng BE cÊp cho ng-êi l,i c,c lo'i xe « t« quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe h'ng B kĐo r¬ moác cả khò l-ìng toun bé theo thiÖt kÓ trªn 750 kg;

l) H'ng C1E cÊp cho ng-êi l,i c,c lo'i xe « t« quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe h'ng C1 kĐo r¬ moác cả khò l-ìng toun bé theo thiÖt kÓ trªn 750 kg;

m) H'ng CE cÊp cho ng-êi l,i c,c lo'i xe « t« quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe h'ng C kĐo r¬ moác cả khò l-ìng toun bé theo thiÖt kÓ trªn 750 kg; xe « t« ®Çu kĐo kĐo s¬ mi r¬ moác;

n) H'ng D1E cÊp cho ng-êi l,i c,c lo'i xe « t« quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe h'ng D1 kĐo r¬ moác cả khò l-ìng toun bé theo thiÖt kÓ trªn 750 kg;

o) H'ng D2E cÊp cho ng-êi l,i c,c lo'i xe « t« quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe h'ng D2 kĐo r¬ moác cả khò l-ìng toun bé theo thiÖt kÓ trªn 750 kg;

p) H'ng DE cÊp cho ng-êi l,i c,c lo'i xe « t« quy ®Þnh cho giÊy phĐp l,i xe h'ng D kĐo r¬ moác cả khò l-ìng toun bé theo thiÖt kÓ trªn 750 kg; xe « t« chñ kh, ch nèi toa.

2. Ng-êi khuyÖt tÊt ®iÖu khiÖn xe m« t« ba b,nh dõng cho ng-êi khuyÖt tÊt ®-íc cÊp giÊy phĐp l,i xe h'ng A1.

Ng-êi khuyỐt tỀt ①iỜu khiỐn xe « t« sè tù ①éng cã kỐt cỂu phĩ hĩp vủi t×nh tr'ng khuyỐt tỀt th× ①-íc cỂp giỂy phĐp l,i xe h'ng B.

3. Ng-êi ①iỜu khiỐn xe chẻ hũng bèn b,nh cã g³/₄n ①éng c¬, xe chẻ ng-êi bèn b,nh cã g³/₄n ①éng c¬ ph¶i sỏ dỏng giỂy phĐp l,i xe cã h'ng phĩ hĩp vủi xe « t« t¶i hoÆc xe « t« chẻ ng-êi t¬ng ỏng.

4. Ng-êi ①iỜu khiỐn xe « t« cã thiỐt kỐ, c¶i t'o vủi sẻ chẻ Ýt h¬n xe cững lo'i, kÝch th-íc giủi h'n t¬ng ①¬ng ph¶i sỏ dỏng giỂy phĐp l,i xe cã h'ng phĩ hĩp vủi xe « t« cững lo'i, kÝch th-íc giủi h'n t¬ng ①¬ng vủi cã sẻ chẻ nhiỜu nhỂt.

5. Thêi h'n cĩa giỂy phĐp l,i xe ①-íc quy ①¶nh nh- sau:

a) GiỂy phĐp l,i xe c,c h'ng A1, A, B1 kh«ng thêi h'n;

b) GiỂy phĐp l,i xe h'ng B vủi h'ng C1 cã thêi h'n 10 n"m kỐ tở nguy cỂp;

c) GiỂy phĐp l,i xe c,c h'ng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E vủi DE cã thêi h'n 05 n"m kỐ tở nguy cỂp.

6. GiỂy phĐp l,i xe cã gi, trB sỏ dỏng trong ph' m vi l'nh thặ ViỐt Nam bao gảm:

a) GiỂy phĐp l,i xe do c¬ quan cã thỀm quyỜn cĩa ViỐt Nam cỂp;

b) GiỂy phĐp l,i xe quẻc tỐ vủi giỂy phĐp l,i xe quẻc gia phĩ hĩp vủi lo'i xe ①-íc phĐp ①iỜu khiỐn do quẻc gia lụ thụnh vi"n cĩa C«ng -íc cĩa Li"n hĩp quẻc vỒ Giao th«ng ①-êng bẻ n"m 1968 (sau ①©y gải lụ C«ng -íc Vi"n) cỂp;

c) GiỂy phĐp l,i xe phĩ hĩp vủi lo'i xe ①-íc phĐp ①iỜu khiỐn cĩa n-íc hoÆc vững l'nh thặ mụ ViỐt Nam ký kỐt ①iỜu -íc quẻc tỐ hoÆc thắa thuỄn quẻc tỐ c«ng nhỂn giỂy phĐp l,i xe cĩa nhau;

d) GiỂy phĐp l,i xe n-íc ngoại phĩ hĩp vủi lo'i xe ①-íc phĐp ①iỜu khiỐn do quẻc gia ①-íc c«ng nhỂn theo ①iỜu -íc quẻc tỐ mụ n-íc Céng hĩa x· hẻi chñ nghỦa ViỐt Nam lụ thụnh vi"n.

7. GiỂy phĐp l,i xe kh«ng cã hiỜu lùc trong c,c tr-êng hĩp sau ①©y:

a) GiỂy phĐp l,i xe hỐt thêi h'n sỏ dỏng;

b) GiỂy phĐp l,i xe bB thu hải theo quy ①¶nh t'i kho¶n 5 §iỜu 62 cĩa LuỄt nựy.

8. GiỂy phĐp l,i xe quẻc tỐ ①-íc quy ①¶nh nh- sau:

a) GiỂy phĐp l,i xe quẻc tỐ lụ giỂy phĐp l,i xe do c¬ quan nhụ n-íc cã thỀm quyỜn cĩa quẻc gia lụ thụnh vi"n cĩa C«ng -íc Vi"n cỂp theo mét mỂu thềng nhỂt; cã thêi h'n kh«ng qu, 03 n"m kỐ tở nguy cỂp vủi ph¶i phĩ hĩp vủi thêi h'n cBn hiỜu lùc cĩa giỂy phĐp l,i xe quẻc gia;

b) Ng-êi cã giỂy phĐp l,i xe quẻc tỐ do quẻc gia lụ thụnh vi"n cĩa C«ng -íc Vi"n cỂp khi l,i xe tham gia giao th«ng ①-êng bẻ tr"n l'nh thặ ViỐt Nam ph¶i mang theo giỂy phĐp l,i xe quẻc tỐ vủi giỂy phĐp l,i xe quẻc gia ①-íc cỂp phĩ hĩp vủi h'ng xe ①iỜu khiỐn, cBn thêi h'n sỏ dỏng; ph¶i tu©n thñ ph,p luỄt vỒ trỄt tù, an toạn giao th«ng ①-êng bẻ cĩa ViỐt Nam;

c) Ng-êi cã giỂy phĐp l,i xe quẻc tỐ vi ph' m ph,p luỄt vỒ trỄt tù, an toạn giao th«ng ①-êng bẻ cĩa ViỐt Nam mụ bB t-íc quyỜn sỏ dỏng giỂy phĐp l,i xe cã thêi h'n th× thêi gian bB t-íc quyỜn sỏ dỏng kh«ng qu, thêi gian ng-êi l,i xe ①-íc phĐp c- tró t'i l'nh thặ ViỐt Nam;

d) Ng-êi ViỐt Nam hoÆc ng-êi n-íc ngoại cã thñ th-êng tró hoÆc thñ t'm tró t'i ViỐt Nam cã giỂy phĐp l,i xe do ViỐt Nam hoÆc quẻc gia lụ thụnh vi"n cĩa ①iỜu -íc quẻc tỐ mụ n-íc Céng hĩa x· hẻi chñ nghỦa ViỐt Nam lụ thụnh vi"n cỂp, cBn gi, trB sỏ dỏng, nỜu cã nhu cỰu ①-íc cỂp giỂy phĐp l,i xe quẻc tỐ.

9. Bẻ tr-êng Bẻ Giao th«ng vỄn t¶i quy ①¶nh mỂu giỂy phĐp l,i xe vủi giỂy phĐp l,i xe quẻc tỐ, tr×nh tù, thñ tởc cỂp vủi viỐc sỏ dỏng giỂy phĐp l,i xe, giỂy phĐp l,i xe quẻc tỐ;

®èi vớ mẾu giÊy phĐp l,i xe, tr×nh tù, thñ tọc cẾp vự viÔc sô đông giÊy phĐp l,i xe của lúc l-ìng quCn ®éi, c«ng an lựm nhiÔm vô quéc phBng, an ninh do Bé tr-êng Bé Quéc phBng, Bé tr-êng Bé C«ng an quy ®Pnh.

§iÒu 58. §iÔm của giÊy phĐp l,i xe

1. §iÔm của giÊy phĐp l,i xe ®-íc dđng ®Ó qu¶n lý viÔc chẾp hựnh ph,p luỄt vÒ trỄt tù, an toạu giao th«ng ®-êng bé của ng-êi l,i xe tr³n hỖ thềng c¬ sẽ đ÷ liỂu vÒ trỄt tù, an toạu giao th«ng ®-êng bé, bao gảm 12 ®iÔm. Sè ®iÔm trở mệi lCn vì ph'm tỹ thuéc tÝnh chẾT, mợc ®é của hựnh vi vì ph'm ph,p luỄt vÒ trỄt tù, an toạu giao th«ng ®-êng bé. Đ÷ liỂu vÒ ®iÔm trở giÊy phĐp l,i xe của ng-êi vì ph'm sữ ®-íc cẾp nhẾT vựo hỖ thềng c¬ sẽ đ÷ liỂu ngay sau khi quyÔt ®Pnh xỏ ph't cả hiỂu lúc thi hựnh vự th«ng b,ỏ cho ng-êi bP trở ®iÔm giÊy phĐp l,i xe biÔt.

2. GiÊy phĐp l,i xe ch-a bP trở hỖt ®iÔm vự kh«ng bP trở ®iÔm trong thêi h'n 12 th,ng tở nguy bP trở ®iÔm gCn nhẾT th× ®-íc phóc hải ®ñ 12 ®iÔm.

3. Tr-êng híp giÊy phĐp l,i xe bP trở hỖt ®iÔm th× ng-êi cả giÊy phĐp l,i xe kh«ng ®-íc ®iÒu khiỐn ph-ñng tiỐn tham gia giao th«ng ®-êng bé theo giÊy phĐp l,i xe ®ã. Sau thêi h'n Ýt nhẾT lự 06 th,ng kÓ tở nguy bP trở hỖt ®iÔm, ng-êi cả giÊy phĐp l,i xe ®-íc tham gia kiÔm tra nêi dung kiỐn thợc ph,p luỄt vÒ trỄt tù, an toạu giao th«ng ®-êng bé theo quy ®Pnh t'ì kho¶n 7 §iÒu 61 của LuỄt nựy do lúc l-ìng C¶nh s,t giao th«ng tæ chợc, cả kỐt qu¶ ®'t y'u cCủ th× ®-íc phóc hải ®ñ 12 ®iÔm.

4. GiÊy phĐp l,i xe sau khi ®æi, cẾp l'i, nCng h'ng ®-íc gi÷ nguy³n sè ®iÔm của giÊy phĐp l,i xe tr-íc khi ®æi, cẾp l'i, nCng h'ng.

5. Ng-êi cả thỀm quyÒn xỏ ph't vì ph'm hựnh chÝnh cả thỀm quyÒn trở ®iÔm giÊy phĐp l,i xe.

6. ChÝnh phñ quy ®Pnh chi tiỐt kho¶n 1 §iÒu nựy; quy ®Pnh tr×nh tù, thñ tọc, thỀm quyÒn trở ®iÔm, phóc hải ®iÔm giÊy phĐp l,i xe; quy ®Pnh lé tr×nh thợc hiỐn §iÒu nựy. Bé tr-êng Bé C«ng an quy ®Pnh chi tiỐt kho¶n 3 §iÒu nựy.

§iÒu 59. Tuæi, sợc kháe của ng-êi ®iÒu khiỐn ph-ñng tiỐn tham gia giao th«ng ®-êng bé

1. §é tuæi của ng-êi l,i xe, ng-êi ®iÒu khiỐn xe m,y chuy³n đđng ®-íc quy ®Pnh nh- sau:

a) Ng-êi ®ñ 16 tuæi trê l³n ®-íc ®iÒu khiỐn xe g³/4n m,y;

b) Ng-êi ®ñ 18 tuæi trê l³n ®-íc cẾp giÊy phĐp l,i xe h'ng A1, A, B1, B, C1, ®-íc cẾp chợng chỖ bải d-ìng kiỐn thợc ph,p luỄt vÒ giao th«ng ®-êng bé ®Ó ®iÒu khiỐn xe m,y chuy³n đđng tham gia giao th«ng ®-êng bé;

c) Ng-êi ®ñ 21 tuæi trê l³n ®-íc cẾp giÊy phĐp l,i xe h'ng C, BE;

d) Ng-êi ®ñ 24 tuæi trê l³n ®-íc cẾp giÊy phĐp l,i xe h'ng D1, D2, C1E, CE;

®) Ng-êi ®ñ 27 tuæi trê l³n ®-íc cẾp giÊy phĐp l,i xe h'ng D, D1E, D2E, DE;

e) Tuæi tềi ®a của ng-êi l,i xe « t« chẻ ng-êi (kÓ c¶ xe buýt) tr³n 29 chẻ (kh«ng kÓ chẻ của ng-êi l,i xe), xe « t« chẻ ng-êi gi-êng n»m lự ®ñ 57 tuæi ®èi vớ nam, ®ñ 55 tuæi ®èi vớ n÷.

2. Ng-êi ®iÒu khiỐn ph-ñng tiỐn tham gia giao th«ng ®-êng bé ph¶i b¶o ®¶m ®iÒu kiỐn sợc kháe phñ híp vớ tống lo'ì ph-ñng tiỐn ®-íc phĐp ®iÒu khiỐn. Bé tr-êng Bé Y tở quy ®Pnh vÒ ti'u chuỀn sợc kháe, viÔc kh,m sợc kháe ®èi vớ ng-êi l,i xe, ng-êi ®iÒu khiỐn xe m,y chuy³n đđng; viÔc kh,m sợc kháe ®Pnh kú ®èi vớ ng-êi hựnh nghỖ l,i xe « t«; xCỷ dùng c¬ sẽ đ÷ liỂu vÒ sợc kháe của ng-êi l,i xe, ng-êi ®iÒu khiỐn xe m,y chuy³n đđng.

3. Bé tr-êng Bé Quéc phBng, Bé tr-êng Bé C«ng an quy ®Pnh ®é tuæi của ng-êi l,i xe trong lúc l-ìng quCn ®éi, c«ng an lựm nhiÔm vô quéc phBng, an ninh.

§iÒu 60. §uỏ t'ỏ l,i xe

1. Ng-êi cã nhu cÇu ®-íc cẾp giÊy phĐp l,i xe ph¶i ®-íc ®µo t'ò néi dung lý thuyỐt vự thùc hnh theo ch-÷ng tr×nh ®µo t'ò quy ®Þnh cho tōng h'ng giÊy phĐp l,i xe.

2. Ng-êi hãc l,i xe ph¶i ®-íc ®µo t'ò t'i c,c c-÷ sẽ ®µo t'ò l,i xe hoÆc c,c h×nh thóc ®µo t'ò l,i xe kh,c ®Ó cẾp mui hoÆc nCng h'ng giÊy phĐp l,i xe.

3. ViỐc ®µo t'ò ®Ó nCng h'ng giÊy phĐp l,i xe thùc hiỐn ®èi vớ nh÷ng ®èi t-ìng sau
®Cy:

a) NCng h'ng giÊy phĐp l,i xe tō h'ng B l'ñ h'ng C1 hoÆc l'ñ h'ng C hoÆc l'ñ h'ng D1 hoÆc l'ñ h'ng D2;

b) NCng h'ng giÊy phĐp l,i xe tō h'ng C1 l'ñ h'ng C hoÆc l'ñ h'ng D1 hoÆc l'ñ h'ng D2;

c) NCng h'ng giÊy phĐp l,i xe tō h'ng C l'ñ h'ng D1 hoÆc l'ñ h'ng D2 hoÆc l'ñ h'ng D;

d) NCng h'ng giÊy phĐp l,i xe tō h'ng D1 l'ñ h'ng D2 hoÆc l'ñ h'ng D;

®) NCng h'ng giÊy phĐp l,i xe tō h'ng D2 l'ñ h'ng D;

e) NCng h'ng giÊy phĐp l,i xe tō h'ng B l'ñ h'ng BE, tō h'ng C1 l'ñ h'ng C1E, tō h'ng C l'ñ h'ng CE, tō h'ng D1 l'ñ h'ng D1E, tō h'ng D2 l'ñ h'ng D2E, tō h'ng D l'ñ h'ng DE.

4. Ng-êi cã nhu cÇu ®-íc ®µo t'ò nCng h'ng giÊy phĐp l,i xe khi giÊy phĐp l,i xe cĐn hiỐu lúc, ph¶i cã ®ñ thêi gian l,i xe an toạ quy ®Þnh cho tōng h'ng giÊy phĐp l,i xe; ®èi vớ viỐc nCng h'ng giÊy phĐp l,i xe l'ñ h'ng D1, D2, D th× ng-êi cã nhu cÇu ®-íc ®µo t'ò cĐn ph¶i cã tr×nh ®é tō trung hãc c-÷ sẽ trê l'ñ.

5. GiÊy phĐp l,i xe c,c h'ng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE ph¶i ®-íc ®µo t'ò b»ng h×nh thóc ®µo t'ò nCng h'ng theo c,c ®iÒu kiỐn quy ®Þnh t'i kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu nuy.

6. C-÷ sẽ ®µo t'ò l,i xe « t« ph¶i ®,p ơng c,c ®iÒu kiỐn do ChÝnh phñ quy ®Þnh; cã gi,o tr×nh, gi,o ,n; thùc hiỐn ®µo t'ò theo ®óng h×nh thóc, néi dung vµ ch-÷ng tr×nh quy ®Þnh cho tōng h'ng giÊy phĐp l,i xe.

7. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiỐt c,c h×nh thóc ®µo t'ò l,i xe kh,c quy ®Þnh t'i kho¶n 2 §iÒu nuy; quy ®Þnh tr×nh tù, thñ tōc kiỐm tra, ®,nh gi, ®Ó cẾp, cẾp l'i vµ thu hải giÊy phĐp xe tẾp l,i; quy ®Þnh ti'u chuỀn cĩa gi,o vi'ñ d'y l,i xe; quy ®Þnh viỐc cẾp, cẾp l'i vµ thu hải giÊy chơng nhỄn gi,o vi'ñ d'y l,i xe; quy ®Þnh viỐc cẾp, cẾp l'i vµ thu hải giÊy phĐp ®µo t'ò l,i xe.

8. Bé tr-ởng Bé Giao th÷ng vỄn t¶i quy ®Þnh h×nh thóc, néi dung, ch-÷ng tr×nh ®µo t'ò l,i xe, thêi gian l,i xe an toạ cho tōng h'ng giÊy phĐp l,i xe quy ®Þnh t'i kho¶n 4 §iÒu nuy vµ quy ®Þnh ti'u chuỀn cĩa c-÷ sẽ ®µo t'ò l,i xe m« t«; ®èi vớ c-÷ sẽ ®µo t'ò, tã chóc ®µo t'ò l,i xe cho lúc l-ìng quCn ®éi, c÷ng an lụm nhiỐm vô quèc phñg, an ninh do Bé tr-ởng Bé Quèc phñg, Bé tr-ởng Bé C÷ng an quy ®Þnh.

§iÒu 61. S,t h'ch l,i xe

1. Ng-êi ®, họạ thụnh ch-÷ng tr×nh ®µo t'ò l,i xe, cã ®é tuæi, sọc khãe theo quy ®Þnh t'i §iÒu 59 cĩa LuỄt nuy ®-íc ®"ng ký ®Ó tham dù kú s,t h'ch l,i xe.

2. Néi dung s,t h'ch l,i xe ph¶i phĩ hập vớ h'ng giÊy phĐp l,i xe vµ ch-÷ng tr×nh ®µo t'ò l,i xe.

3. Ho't ®éng s,t h'ch l,i xe « t« ph¶i thùc hiỐn t'i c,c trung tCm s,t h'ch l,i xe; ho't ®éng s,t h'ch l,i xe m« t« thùc hiỐn t'i c,c trung tCm s,t h'ch l,i xe hoÆc t'i sCn tẾp l,i ®,p ơng ®iÒu kiỐn, ti'u chuỀn vỒ c-÷ sẽ vỄt chỄt, kũ thuỄt. Ho't ®éng s,t h'ch l,i xe do c-÷ quan nhụ n-íc cã thÈm quỖn thùc hiỐn.

4. Trung tCm s,t h'ch l,i xe lụ ®-ñ vĐ cung cẾp dĐch vô s,t h'ch l,i xe; ph¶i ®,p ơng c,c ®iÒu kiỐn do ChÝnh phñ quy ®Þnh vµ ®,p ơng y'au cÇu kũ thuỄt theo quy chuỀn kũ thuỄt quèc gia vỒ trung tCm s,t h'ch l,i xe c-÷ giú ®-êng bé; ph¶i sỏ dōng thiỐt bĐ ơng

dông c«ng nghÖ th«ng tin vụ ph¶i chia s¶ ngay kÖt qu¶ vụ d÷ liÖu gi,m s,t qu, tr×nh s,t h'ch ®Ön c¬ quan qu¶n lý ®uø t'o, s,t h'ch, cÊp giÊy phÐp l,i xe, c¬ quan qu¶n lý vÒ trÊt tù, an toan giao th«ng ®-êng bé ®Ö gi,m s,t.

5. ViÖc s,t h'ch l,i xe do s,t h'ch viªn thùc hiÖn. S,t h'ch viªn ph¶i cũ ®ñ ®iÖu kiÖn, tiªu chuÈn, ®-íc cÊp th¶ s,t h'ch viªn vụ ph¶i chÐu tr, ch nhiÖm vÒ kÖt qu¶ s,t h'ch cũa m×nh.

6. ChÝnh phñ quy ®Þnh ®iÖu kiÖn, tr×nh tù, thñ tc kiÓm tra, ®, nh gi, ®Ö cÊp, cÊp l'i vụ thu hải giÊy phÐp s,t h'ch cho trung tm s,t h'ch l,i xe; ®iÖu kiÖn sn tÊp l,i ®Ö s,t h'ch l,i xe m« t«.

7. Bé tr-êng Bé Giao th«ng vËn t¶i quy ®Þnh h×nh thc, néi dung, quy tr×nh s,t h'ch ®Ö cÊp giÊy phÐp l,i xe; ®iÖu kiÖn, tiªu chuÈn s,t h'ch viªn, tæ chc tÊp huÈn, cÊp th¶ s,t h'ch viªn; tiªu chuÈn kü thuËt sn tÊp l,i ®Ö s,t h'ch l,i xe m« t«, quy chuÈn kü thuËt quc gia vÒ trung tm s,t h'ch l,i xe c¬ gi¶i ®-êng bé; ®i v¶i s,t h'ch l,i xe cho lúc l-ång qun ®i, c«ng an lm nhiÖm vô quc phßng, an ninh do Bé tr-êng Bé Quc phßng, Bé tr-êng Bé C«ng an quy ®Þnh.

§iÖu 62. CÊp, ®æi, cÊp l'i vụ thu hải giÊy phÐp l,i xe

1. GiÊy phÐp l,i xe ®-íc cÊp cho ng-i tham dù kú s,t h'ch l,i xe cũ kÖt qu¶ ®'t yªu cÇu.

2. Ng-i cũ giÊy phÐp l,i xe ®-íc ®æi, cÊp l'i giÊy phÐp l,i xe trong c,c tr-êng h p sau ®Cy:

a) GiÊy phÐp l,i xe b  m t;

b) GiÊy phÐp l,i xe b  háng kh«ng cũn s dông ®-íc;

c) Tr-íc thi h'n ghi trªn giÊy phÐp l,i xe;

d) Thay ®æi th«ng tin ghi trªn giÊy phÐp l,i xe;

®) GiÊy phÐp l,i xe n-íc ngoµi do c¬ quan cũ thm quyn cũa n-íc ngoµi cÊp cũn gi, tr  s dông;

e) GiÊy phÐp l,i xe do Bé Quc phßng, Bé C«ng an cÊp khi cũ yªu cÇu hoÆc ng-i ®-íc cÊp kh«ng cũn lm nhiÖm vô quc phßng, an ninh.

3. KhuyÖn khÝch ®æi giÊy phÐp l,i xe kh«ng thi h'n ®-íc cÊp tr-íc nguy 01 th,ng 7 nm 2012 sang giÊy phÐp l,i xe theo quy ®Þnh cũa LuËt nuy.

4. Ch-a cÊp, ®æi, cÊp l'i giÊy phÐp l,i xe ®i v¶i ng-i vi ph'm ph,p luËt vÒ trÊt tù, an toan giao th«ng ®-êng bé khi ng-i ®ã ch-a thùc hiÖn xong yªu cÇu cũa c¬ quan nhµ n-íc cũ thm quyn vÒ gi¶i quyt vô viÖc vi ph'm h nh chÝnh trong l nh vùc trÊt tù, an toan giao th«ng ®-êng bé.

5. GiÊy phÐp l,i xe b  thu hải khi thuc mét trong c,c tr-êng h p sau ®Cy:

a) Ng-i ®-íc cÊp giÊy phÐp l,i xe kh«ng ®ñ ®iÖu kiÖn sc khe theo kÖt luËn cũa c¬ s kh,m b nh, ch÷a b nh ®i v¶i tng h'ng giÊy phÐp l,i xe;

b) GiÊy phÐp l,i xe ®-íc cÊp sai quy ®Þnh;

c) GiÊy phÐp l,i xe ®, qu, thi h'n t'm gi÷ hoÆc h t thi hiÖu thi h nh quyt ®Þnh x ph't vi ph'm h nh chÝnh theo quy ®Þnh cũa ph,p luËt vÒ x lý vi ph'm h nh chÝnh n u ng-i vi ph'm kh«ng ®Ön nhn m  kh«ng cũ lý do chÝnh ®,ng.

6. Bé tr-êng Bé Giao th«ng vËn t¶i quy ®Þnh ®iÖu kiÖn, tr×nh tù, thñ tc vÒ cÊp, ®æi, cÊp l'i vụ thu hải giÊy phÐp l,i xe, tr  tr-êng h p quy ®Þnh t'i kho¶n 7 §iÖu nuy.

7. Bé tr-êng Bé Quc phßng, Bé tr-êng Bé C«ng an quy ®Þnh vÒ cÊp, ®æi, cÊp l'i, thu hải giÊy phÐp l,i xe cho lúc l-ång qun ®i, c«ng an lm nhiÖm vô quc phßng, an ninh. Bé tr-êng Bé Lao ®ng Th-ng binh vụ X' héi quy ®Þnh ®iÖu kiÖn, tr×nh tù, thñ tc cÊp, ®æi, cÊp l'i, thu hải chng ch ®iÖu khin xe m,y chuyªn d ng cho ng-i ®iÖu khin m,y kÐo cũ giÊy phÐp l,i xe quy ®Þnh t'i c,c ®iÓm d, e, g, h, i, k, l, m vụ n kho¶n 3 §iÖu 89 cũa LuËt nuy.

§iÒu 63. §uo t'ò, kiÓm tra cÊp chøng chØ bải d-ìng kiỐn thøc ph,p luÛt vÒ giao th«ng ®-êng bé cho ng-êi ®iÒu khiỐn xe m,y chuyªn d-ìng

1. Chøng chØ bải d-ìng kiỐn thøc ph,p luÛt vÒ giao th«ng ®-êng bé lụ giÊy chøng nhËn cÊp cho ng-êi cũ ®ñ ®iÒu kiỐn theo quy ®Þnh cũa ph,p luÛt ®Ó ®iÒu khiỐn xe m,y chuyªn d-ìng tham gia giao th«ng ®-êng bé.

2. Ng-êi cũ nhu cÇu cÊp chøng chØ bải d-ìng kiỐn thøc ph,p luÛt vÒ giao th«ng ®-êng bé ®-íc ®ñng ký v-ớ cũ sẽ ®uo t'ò l,i xe « t« hoÆc cũ sẽ ®uo t'ò ng-êi ®iÒu khiỐn xe m,y chuyªn d-ìng ®ñ tiªu chuËn ®Ó ®-íc bải d-ìng kiỐn thøc ph,p luÛt vÒ giao th«ng ®-êng bé.

3. Cũ sẽ ®uo t'ò l,i xe « t«, cũ sẽ ®uo t'ò ng-êi ®iÒu khiỐn xe m,y chuyªn d-ìng ®ñ tiªu chuËn ®-íc thùc hiỐn bải d-ìng kiỐn thøc ph,p luÛt vÒ giao th«ng ®-êng bé ph¶i theo ®óng h×nh thøc, néi dung, ch-÷ng tr×nh bải d-ìng; kiÓm tra v-ự cÊp chøng chØ bải d-ìng kiỐn thøc ph,p luÛt vÒ giao th«ng ®-êng bé cho ng-êi cũ kỐt qu¶ kiÓm tra ®t yªu cÇu.

4. Bé tr-êng Bé Giao th«ng vËn t¶i quy ®Þnh h×nh thøc, néi dung, ch-÷ng tr×nh bải d-ìng kiỐn thøc ph,p luÛt vÒ giao th«ng ®-êng bé; viỐc kiÓm tra v-ự thñ t-úc cÊp, cÊp l'i chøng chØ bải d-ìng kiỐn thøc ph,p luÛt vÒ giao th«ng ®-êng bé; tiªu chuËn cũa cũ sẽ ®uo t'ò ng-êi ®iÒu khiỐn xe m,y chuyªn d-ìng thùc hiỐn bải d-ìng, kiÓm tra, cÊp chøng chØ bải d-ìng kiỐn thøc ph,p luÛt vÒ giao th«ng ®-êng bé, tr-ở tr-êng h-íp quy ®Þnh t'i kho¶n 5 §iÒu n-ựy.

5. Bé tr-êng Bé Quèc phßng, Bé tr-êng Bé C÷ng an quy ®Þnh h×nh thøc, néi dung, ch-÷ng tr×nh bải d-ìng kiỐn thøc ph,p luÛt vÒ giao th«ng ®-êng bé; tiªu chuËn cũa cũ sẽ ®uo t'ò ng-êi ®iÒu khiỐn xe m,y chuyªn d-ìng thùc hiỐn bải d-ìng, kiÓm tra, cÊp chøng chØ bải d-ìng kiỐn thøc ph,p luÛt vÒ giao th«ng ®-êng bé cho lúc l-ìng quCn ®éi, c÷ng an l-ựm nhiÖm vô quèc phßng, an ninh.

§iÒu 64. Thêi gian l-ựm viỐc cũa ng-êi l,i xe « t« kinh doanh vËn t¶i v-ự vËn t¶i néi bé

1. Thêi gian l,i xe cũa ng-êi l,i xe « t« kh÷ng qu, 10 giê trong mét ng-ựy v-ự kh÷ng qu, 48 giê trong mét tuÇn; l,i xe liªn t-úc kh÷ng qu, 04 giê v-ự b¶o ®¶m cũ quy ®Þnh cũa liªn quan cũa Bé luÛt Lao ®éng.

2. §-n vÞ kinh doanh vËn t¶i, ®-n vÞ ho't ®éng vËn t¶i néi bé v-ự ng-êi l,i xe « t« kinh doanh vËn t¶i v-ự vËn t¶i néi bé chÐu tr, ch nhiÖm thùc hiỐn cũ quy ®Þnh t'i §iÒu n-ựy. Ch-÷ng V

TUÇN TRA, KIÓM SO,T VÒ TRËT TÙ, AN TOÀN

GIAO TH«NG §-êng Bé

§iÒu 65. Ho't ®éng tuÇn tra, kiÓm so,t vÒ trËt tù, an to-ựn giao th«ng ®-êng bé

1. Ho't ®éng tuÇn tra, kiÓm so,t bao g-ám:

- a) Bê trÝ lúc l-ìng, ph-÷ng tiỐn thùc hiỐn nhiÖm vô tuÇn tra, kiÓm so,t;
- b) KiÓm tra, kiÓm so,t ng-êi, ph-÷ng tiỐn tham gia giao th«ng ®-êng bé;
- c) Ph,t hiỐn, ngñ chÆn v-ự x-ó lý vi ph'm ph,p luÛt vÒ trËt tù, an to-ựn giao th«ng ®-êng bé v-ự vi ph'm ph,p luÛt kh,c.

2. H×nh thøc tuÇn tra, kiÓm so,t bao g-ám:

- a) Tæ ch-óc lúc l-ìng tr-úc tiỐp tuÇn tra, kiÓm so,t trªn tuyỐn giao th«ng ®-êng bé;
- b) KiÓm so,t th«ng qua h-ổ th-èng, ph-÷ng tiỐn, thiỐt bÞ, d÷ li-ổu quy ®Þnh t'i cũ, cũ kho¶n 1, 2, 3 v-ự 4 §iÒu 67 cũa LuÛt n-ựy.

3. Lúc l-ìng thùc hiỐn tuÇn tra, kiÓm so,t bao g-ám:

- a) Lúc l-ìng C¶nh s,t giao th«ng;
- b) Lúc l-ìng, ®-n vÞ kh,c trong C÷ng an nhCn dCn ®-íc h-ựy ®éng tham gia ph-òi h-íp v-ự C¶nh s,t giao th«ng thùc hiỐn tuÇn tra, kiÓm so,t trong tr-êng h-íp cũn thiỐt trªn cũ sẽ

nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng thực hiện theo quy định của pháp luật, quy định của cấp cả thêm quyền và phải hiệp với thủ trưởng nhiệm vụ.

4. Nhiệm vụ của Cảnh sát giao thông khi thực hiện tuần tra, kiểm soát bao gồm:

- a) Quan sát, nắm tình hình đường bộ, phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực; nắm tình hình trật tự, an toàn giao thông ở các khu vực; an ninh, trật tự trên tuyến giao thông ở các khu vực;
- b) Thực hiện quy định của pháp luật về các khoản 1 và 2 của Điều này;
- c) Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông ở các khu vực chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông ở các khu vực;
- d) Giải quyết, xử lý vi phạm, phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực khi cần thiết;
- e) Chở hàng, vận chuyển hàng hóa giao thông ở các khu vực;
- f) Xử lý vi phạm, giải quyết tai nạn giao thông tại các khu vực theo quy định của pháp luật; tham gia phân công, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- g) Xử lý tranh chấp, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- h) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- i) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- k) Nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Cảnh sát an ninh dân sự và quy định của pháp luật cả liên quan.

5. Quyền hạn của Cảnh sát giao thông khi thực hiện tuần tra, kiểm soát bao gồm:

- a) Đồng phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực theo quy định của pháp luật về các khoản 1 và 2 của Điều này; vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- b) Xử lý vi phạm, giải quyết tai nạn giao thông tại các khu vực theo quy định của pháp luật về các khoản 1 và 2 của Điều này; vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- c) Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông ở các khu vực chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông ở các khu vực;
- d) Vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- e) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- f) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- g) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- h) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- i) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- j) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- k) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- l) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- m) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- n) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- o) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- p) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- q) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- r) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- s) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- t) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- u) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- v) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- w) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- x) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- y) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- z) Phân công tổ tham gia giao thông ở các khu vực, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;

6. Khi thực hiện nhiệm vụ, lực lượng thực hiện tuần tra, kiểm soát phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

- a) Chấp hành quy định của pháp luật và mệnh lệnh, không được tuân theo, kiểm soát của cấp cả thêm quyền;
- b) Tươi sáng và vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- c) Khi quy định của pháp luật, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;
- d) Chấp hành nhiệm vụ và quy định của pháp luật, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hàng hóa;

7. Bé tr-êng Bé C<ng an quy ®Þnh chi tiÕt ®iÓm a vụ ®iÓm b kho¶n 1, kho¶n 2, ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu nuy; quy ®Þnh quy tr×nh tuÇn tra, kiÓm so,t, xõ lý vi ph'm ph,p luËt vÒ trÛt tù, an toạ giao th<ng ®-êng bé của C¶nh s,t giao th<ng.

8. Xe c¬ giú qu©n sù, xe m,y chuyªn ðiêng qu©n sù vụ ng-êi ®iÒu khiÓn xe c¬ giú qu©n sù, xe m,y chuyªn ðiêng qu©n sù tham gia giao th<ng ®-êng bé ph¶i chËp hùnh yªu cÇu kiÓm tra, kiÓm so,t vÒ trÛt tù, an toạ giao th<ng ®-êng bé của C¶nh s,t giao th<ng vụ yªu cÇu kiÓm tra vÒ ®iÒu lÏnh néi vô, kiÓm tra viÖc chËp hùnh ph,p luËt của lúc l-ìng kiÓm so,t qu©n sù, kiÓm tra xe qu©n sù. Ho't ®éng kiÓm tra ®iÒu lÏnh néi vô vụ viÖc chËp hùnh ph,p luËt của lúc l-ìng kiÓm so,t qu©n sù, kiÓm tra xe qu©n sù trªn ®-êng bé thùc hiÖn theo quy ®Þnh của Bé tr-êng Bé Quèc phßng.

§iÒu 66. C¬n cõ đồng ph-ñg tiÕn tham gia giao th<ng ®-êng bé ®Ó kiÓm tra, kiÓm so,t C¶nh s,t giao th<ng ®-íc đồng ph-ñg tiÕn tham gia giao th<ng ®-êng bé ®Ó kiÓm tra, kiÓm so,t khi cả mét trong c,c c¬n cõ sau ®Cy:

1. Khi ph,t hiÖn hùnh vi vi ph'm ph,p luËt hoÆc cả c¬n cõ x,c ®Þnh cả hùnh vi vi ph'm ph,p luËt vÒ trÛt tù, an toạ giao th<ng ®-êng bé hoÆc vi ph'm ph,p luËt kh,c;
2. Thùc hiÖn theo mÏnh lÏnh, kÏ ho'ch tuÇn tra, kiÓm so,t của cËp cả thÈm quyÒn ®Ó ph,t hiÖn hùnh vi vi ph'm ph,p luËt vÒ trÛt tù, an toạ giao th<ng ®-êng bé mụ buéc ph¶i đồng ph-ñg tiÕn ®Ó kiÓm tra, kiÓm so,t mụ ph,t hiÖn ®-íc;
3. Phêc vô b¶o vÕ an ninh quèc gia, b¶o ®¶m trÛt tù, an toạ x· héi vụ ®Êu tranh phßng, chềng téi ph'm; phßng, chềng thiªn tai; phßng ch,y, ch÷a ch,y vụ cõu n'n, cõu hé; phßng, chềng dÞch bÏnh;
4. Cả tin b,o, tè gi,c, ph¶n ,nh, kiÖn nghÞ, ®Ò nghÞ của c¬ quan, tæ chøc, c, nh©n vÒ téi ph'm, hùnh vi vi ph'm ph,p luËt kh,c.

§iÒu 67. BiÖn ph,p ph,t hiÖn vi ph'm ph,p luËt vÒ trÛt tù, an toạ giao th<ng ®-êng bé

1. VËn hùnh, sã đồng hÏ thềng gi,m s,t b¶o ®¶m an ninh, trÛt tù, an toạ giao th<ng ®-êng bé; hÏ thềng camera trªn tuyÕn giao th<ng, trong ®« thÞ; c<ng tr×nh, hÏ thềng thiÕt bÞ kü thuËt nghiÖp vô kiÓm tra, kiÓm so,t t¶i trắng xe c¬ giú.
2. Sã đồng ph-ñg tiÕn, thiÕt bÞ kü thuËt nghiÖp vô, thiÕt bÞ th<ng minh hç trÞ chØ huy, ®iÒu khiÓn giao th<ng ®-êng bé.
3. Khai th,c ð÷ liÖu tã thiÕt bÞ gi,m s,t hùnh tr×nh, thiÕt bÞ ghi nhËn h×nh ¶nh ng-êi l,i xe; tiÕp nhËn ð÷ liÖu thu thËp tã c<ng tr×nh kiÓm so,t t¶i trắng xe.
4. Khai th,c, sã đồng th<ng tin trong C¬ sẽ ð÷ liÖu vÒ trÛt tù, an toạ giao th<ng ®-êng bé.
5. Quan s,t, kiÓm tra, kiÓm so,t, ®èi chiÖu trùc tiÕp của ng-êi thùc thi c<ng vô.
6. TiÕp nhËn, xõ lý tin b,o, tè gi,c, ph¶n ,nh, kiÖn nghÞ, ®Ò nghÞ, ð÷ liÖu thu thËp ®-íc tã ph-ñg tiÕn, thiÕt bÞ kü thuËt của c¬ quan, tæ chøc, c, nh©n theo quy ®Þnh của ChÝnh phñ.

7. BiÖn ph,p kh,c theo quy ®Þnh của ph,p luËt.

§iÒu 68. Huy ®éng ng-êi, ph-ñg tiÕn, thiÕt bÞ ð©n sù trong tr-êng híp cËp b,ch

1. Khi thùc hiÖn nhiÖm vô tuÇn tra, kiÓm so,t, chØ huy, ®iÒu khiÓn giao th<ng ®-êng bé, gi¶i quyÕt tai n'n giao th<ng ®-êng bé, trong tr-êng híp cËp b,ch ®Ó b¶o vÕ an ninh quèc gia, b¶o ®¶m trÛt tù, an toạ x· héi hoÆc ®Ó ng'n chÆn hËu qu¶ thiÕt h'i cho x· héi ®ang x¶y ra hoÆc cả nguy c¬ x¶y ra, ng-êi chØ huy trùc tiÕp của C¶nh s,t giao th<ng t'i hiÖn tr-êng ®-íc huy ®éng ng-êi, ph-ñg tiÕn, thiÕt bÞ ð©n sù vụ ng-êi ®ang sã đồng, ®iÒu khiÓn ph-ñg tiÕn, thiÕt bÞ ®ã.

2. Ng-êi chØ huy trùc tiÕp cña C¶nh s,t giao th«ng t'i hiÕn tr-êng huy ®éng ng-êi, ph-¬ng tiÕn, thiÕt b¶ d©n sù cã tr, ch nhiÖm houn tr¶ ngay sau khi tr-êng hüp cÊp b, ch chÊm döt. Tr-êng hüp ng-êi, ph-¬ng tiÕn, thiÕt b¶ d©n sù ®-íc huy ®éng lùm nhiÖm vô b¶ thiÕt h'i th× ®-íc h-êng chÕ ®é, chÝnh s, ch, ®Ön bã; ®-n v¶ cã ng-êi huy ®éng cã tr, ch nhiÖm gi¶i quyÕt viÖc ®Ön bã theo quy ®¶nh cña ph, p luËt.

3. C¬ quan, tæ chøc, c, nh©n ®-íc huy ®éng cã tr, ch nhiÖm chÊp hnh quyÕt ®¶nh, yªu cÇu cña C¶nh s,t giao th«ng theo quy ®¶nh t'i kho¶n 1 §iÖu nuy.

Trong tr-êng hüp cÊp b, ch theo quy ®¶nh t'i kho¶n 1 §iÖu nuy, ng-êi chØ huy trùc tiÕp cña C¶nh s,t giao th«ng t'i hiÕn tr-êng ®Ò ngh¶ tæ chøc, c, nh©n n-íc ngoµi hç trÞ, gióp ®ì ®Ó thùc hiÕn nhiÖm vô theo quy ®¶nh cña ph, p luËt ViÖt Nam vµ ®iÖu -íc quéc tÕ mụ n-íc Céng hãa x· húi chñ nghÜa ViÖt Nam lụ thụn viªn.

§iÖu 69. Di chuyón ph-¬ng tiÕn vi ph'm dõng, ®ç trªn ®-êng bé gÇy c¶n trë, ìn t³/4c giao th«ng hoÆc nguy c¬ dÉn ®Ön tai n'n giao th«ng ®-êng bé

1. Khi ph, t hiÕn ph-¬ng tiÕn giao th«ng ®-êng bé vi ph'm quy ®¶nh dõng, ®ç trªn ®-êng bé gÇy c¶n trë, ìn t³/4c giao th«ng hoÆc nguy c¬ dÉn ®Ön tai n'n giao th«ng ®-êng bé nh-ng ng-êi ®iÖu khión ph-¬ng tiÕn tham gia giao th«ng ®-êng bé, chñ ph-¬ng tiÕn giao th«ng ®-êng bé kh«ng cã mÆt t'i n-i x¶y ra vi ph'm hoÆc cã mÆt nh-ng kh«ng chÊp hnh yªu cÇu cña C¶nh s,t giao th«ng th× C¶nh s,t giao th«ng thùc hiÕn viÖc di chuyón ph-¬ng tiÕn vi ph'm ra khái v¶ trÝ dõng, ®ç trªn.

Tr-êng hüp kh«ng ®ñ ®iÖu kiÖn thùc hiÕn th× C¶nh s,t giao th«ng ®-íc thuª tæ chøc, c, nh©n thùc hiÕn viÖc di chuyón ph-¬ng tiÕn ®ã.

2. Khi ng-êi ®iÖu khión ph-¬ng tiÕn tham gia giao th«ng ®-êng bé hoÆc chñ ph-¬ng tiÕn giao th«ng ®-êng bé cã hnh vi c¶n trë, chng ®èi viÖc di chuyón ph-¬ng tiÕn vi ph'm ra khái v¶ trÝ dõng, ®ç th× C¶nh s,t giao th«ng thùc hiÕn c, c biÖn ph, p quy ®¶nh t'i kho¶n 1 §iÖu 73 cña LuËt nuy, nõu ng-êi ®ã vÉn tiÕp túc c¶n trë, chng ®èi th× C¶nh s,t giao th«ng ®-íc c-ìng chÕ thi hnh.

3. Ng-êi ®iÖu khión ph-¬ng tiÕn tham gia giao th«ng ®-êng bé hoÆc chñ ph-¬ng tiÕn giao th«ng ®-êng bé vi ph'm ph¶i tr¶ chi phÝ cho viÖc di chuyón hoÆc thuª di chuyón ph-¬ng tiÕn ®ã.

4. Trong qu, tr×nh thùc hiÕn viÖc di chuyón ph-¬ng tiÕn theo quy ®¶nh t'i kho¶n 1 §iÖu nuy, C¶nh s,t giao th«ng, tæ chøc, c, nh©n ®-íc thuª thùc hiÕn viÖc di chuyón ph-¬ng tiÕn ph¶i cã tr, ch nhiÖm b¶o ®¶m an toµn cho ph-¬ng tiÕn ®-íc di chuyón.

§iÖu 70. Trang b¶, sô dõng ph-¬ng tiÕn, thiÕt b¶, vò khÝ, c«ng cô hç trÞ khi tuÇn tra, kiÓm so, t

1. Lúc l-ìng C¶nh s,t giao th«ng ®-íc trang b¶ vò khÝ, c«ng cô hç trÞ theo quy ®¶nh cña ph, p luËt vò qu¶n lý, sô dõng vò khÝ, vËt liÖu næ vµ c«ng cô hç trÞ; ph-¬ng tiÕn giao th«ng ®-êng bé, ph-¬ng tiÕn, thiÕt b¶ kü thuËt nghiÖp vô, thiÕt b¶ th«ng minh hç trÞ chØ huy, ®iÖu khión giao th«ng ®-êng bé. Lúc l-ìng kh, c trong C«ng an nh©n d©n tham gia phòi hüp vói C¶nh s,t giao th«ng thùc hiÕn tuÇn tra, kiÓm so, t ®-íc trang b¶ ph-¬ng tiÕn, thiÕt b¶ kü thuËt nghiÖp vô, vò khÝ, c«ng cô hç trÞ phï hüp vói nhiÖm vô ®-íc giao theo quy ®¶nh cña ph, p luËt.

2. C, c lúc l-ìng quy ®¶nh t'i kho¶n 1 §iÖu nuy ®-íc sô dõng vò khÝ, c«ng cô hç trÞ ®-íc trang b¶ theo quy ®¶nh cña ph, p luËt vò qu¶n lý, sô dõng vò khÝ, vËt liÖu næ vµ c«ng cô hç trÞ; sô dõng ph-¬ng tiÕn giao th«ng ®-êng bé, ph-¬ng tiÕn, thiÕt b¶ kü thuËt nghiÖp vô, thiÕt b¶ th«ng minh hç trÞ chØ huy, ®iÖu khión giao th«ng ®-êng bé theo quy ®¶nh cña Bé tr-êng Bé C«ng an; sô dõng thiÕt b¶ l-u tr÷ d÷ liÖu do tæ chøc, c, nh©n cung

cấp ®Ó ph©n tÝch, ®,nh gi., dù b,o t×nh h×nh trÛt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé, ph,t hiÖn vi ph'm ph,p luÛt vÒ trÛt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé vµ c,c vi ph'm ph,p luÛt kh,c theo quy ®Þnh của ph,p luÛt.

3. Vô khÝ, c«ng cô hç trÞ trang bÞ ®-íc qu¶n lý theo quy ®Þnh của ph,p luÛt vÒ qu¶n lý, số đông vô khÝ, vÛt liÖu nàe vµ c«ng cô hç trÞ; ph-¬ng tiÖn, thiÖt bÞ kü thuÛt nghiÖp vô, thiÖt bÞ th«ng minh hç trÞ chØ huy, ®iÖu khiÖn giao th«ng ®-êng bé ®-íc qu¶n lý theo quy ®Þnh của LuÛt nuy, ph,p luÛt vÒ xõ lý vi ph'm hính chÝnh vµ c,c quy ®Þnh kh,c của ph,p luÛt cũa liªn quan.

§iÖu 71. HÖ thèng gi,m s,t b¶o ®¶m an ninh, trÛt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé; hÖ thèng qu¶n lý d÷ liÖu thiÖt bÞ gi,m s,t hính tr×nh vµ thiÖt bÞ ghi nhÿn h×nh ¶nh ng-êi l,i xe; hÖ thèng thiÖt bÞ kü thuÛt nghiÖp vô kiÖm tra t¶i trång xe c¬ gi¶i

1. HÖ thèng gi,m s,t b¶o ®¶m an ninh, trÛt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé ®-íc quy ®Þnh nh- sau:

a) HÖ thèng gi,m s,t b¶o ®¶m an ninh, trÛt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé lµ hÖ thèng thu thËp tÝn hiÖu, d÷ liÖu, ©m thanh, h×nh ¶nh vÒ hính tr×nh của ph-¬ng tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé, t×nh tr¬ng giao th«ng vµ c,c d÷ liÖu liªn quan kh,c ®-íc x©y dùng, l¾p ®æt trªn c,c tuyen giao th«ng ®-êng bé theo quy chuÖn kü thuÛt quéc gia ®Ó gi,m s,t t×nh h×nh an ninh, trÛt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé; ph,t hiÖn vi ph'm ph,p luÛt vÒ trÛt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé vµ vi ph'm ph,p luÛt kh,c;

b) ViÖc x©y dùng, qu¶n lý, vÿn hính, số đông hÖ thèng gi,m s,t b¶o ®¶m an ninh, trÛt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé ph¶i tu©n thñ ®óng quy tr×nh, quy t¾c, b¶o ®¶m ho't ®éng liªn tc vµ kt nèi vói Trung tm chØ huy giao th«ng;

c) D÷ liÖu thu thËp ®-íc t hÖ thèng gi,m s,t b¶o ®¶m an ninh, trÛt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé ph¶i ®-íc qu¶n lý theo quy ®Þnh của ph,p luÛt; b¶o ®¶m c,c yªu cÇu vÒ b¶o v d÷ liÖu c, nh©n, b¶o v c,c quyÖn vµ li Ých híp ph,p của c, nh©n vµ tæ chc; ®-íc số đông ®Ó xõ lý vi ph'm ph,p luÛt vÒ trÛt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé, vi ph'm ph,p luÛt kh,c vµ phc v c«ng t,c qu¶n lý nhµ n-íc.

2. HÖ thèng qu¶n lý d÷ liÖu thiÖt bÞ gi,m s,t hính tr×nh vµ thiÖt bÞ ghi nhÿn h×nh ¶nh ng-êi l,i xe đĩng ®Ó ghi, l-u tr÷, truyÖn ph,t th«ng tin, d÷ liÖu vÒ hính tr×nh của ph-¬ng tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé vµ h×nh ¶nh của ng-êi l,i xe, phc v c«ng t,c b¶o ®¶m an ninh, trÛt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé vµ xõ lý hính vi vi ph'm ph,p luÛt, qu¶n lý nhµ n-íc vÒ vÿn t¶i ®-êng bé; do lúc l-ĩng C¶nh s,t giao th«ng qu¶n lý, vÿn hính, số đông; ®-íc kt nèi, chia si vói c¬ quan qu¶n lý ®-êng bé vµ c,c c¬ quan liªn quan.

3. HÖ thèng thiÖt bÞ kü thuÛt nghiÖp vô kiÖm tra t¶i trång xe c¬ gi¶i ®-íc trang bÞ cho lúc l-ĩng C¶nh s,t giao th«ng ®Ó phc v kiÖm tra, ph,t hiÖn vµ xõ lý hính vi vi ph'm quy ®Þnh của ph,p luÛt vÒ t¶i trång xe trªn ®-êng bé.

4. Bé tr-ëng Bé C«ng an ban hính quy chuÖn kü thuÛt quéc gia vÒ hÖ thèng gi,m s,t b¶o ®¶m an ninh, trÛt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé vµ quy chuÖn kü thuÛt quéc gia vÒ thiÖt bÞ gi,m s,t hính tr×nh vµ thiÖt bÞ ghi nhÿn h×nh ¶nh ng-êi l,i xe; quy ®Þnh viÖc x©y dùng, qu¶n lý, vÿn hính, khai th,c vµ số đông hÖ thèng gi,m s,t b¶o ®¶m an ninh, trÛt tù, an toun giao th«ng ®-êng bé, thiÖt bÞ th«ng minh hç trÞ chØ huy, ®iÖu khiÖn giao th«ng ®-êng bé; quy ®Þnh viÖc qu¶n lý, vÿn hính, số đông hÖ thèng qu¶n lý d÷ liÖu thiÖt bÞ gi,m s,t hính tr×nh vµ thiÖt bÞ ghi nhÿn h×nh ¶nh ng-êi l,i xe; quy ®Þnh viÖc trang bÞ, l¾p ®æt, qu¶n lý, vÿn hính, số đông hÖ thèng thiÖt bÞ kü thuÛt nghiÖp vô kiÖm tra t¶i trång xe c¬ gi¶i.

§iỜu 72. QuyỜn vụ tr, ch nhiỜm của ng-êi ỜiỜu khiỜn ph-ng tiỜn tham gia giao th<ng Ờ-êng bé

1. Ng-êi ỜiỜu khiỜn ph-ng tiỜn tham gia giao th<ng Ờ-êng bé cả quyỜn sau ỜCy:

a) §-íc ỜiỜu khiỜn ph-ng tiỜn tham gia giao th<ng Ờ-êng bé theo quy ỜPnh của LuỄt nuy;

b) §-íc th<ng b, o vỜ c'n cơ đōng ph-ng tiỜn tham gia giao th<ng Ờ-êng bé ỜÓ kiỐm tra, kiỐm so, t; néi dung vụ kỐt qu Ờ kiỐm tra, kiỐm so, t; hụnh vi vi ph'm ph, p luỄt vụ biỜn ph, p xố lý;

c) Gi Ời tr×nh, khiỜu n' i, khểi kiỜn quyỜt ỜPnh hụnh chÝnh, hụnh vi hụnh chÝnh li^n quan ỜỜn quyỜn vụ lĩ Ých híp ph, p của m×nh theo quy ỜPnh của ph, p luỄt;

d) Tề c, o hụnh vi vi ph'm ph, p luỄt trong ho't Ờéng tuỜn tra, kiỐm so, t vỜ trỄt tù, an toạu giao th<ng Ờ-êng bé theo quy ỜPnh của ph, p luỄt vỜ tề c, o;

Ờ) B, o tin, tề gi, c, ph Ờn , nh nh÷ng tr-êng híp vi ph'm ph, p luỄt.

2. Ng-êi ỜiỜu khiỜn ph-ng tiỜn tham gia giao th<ng Ờ-êng bé cả tr, ch nhiỜm sau ỜCy:

a) ChẾp hụnh quy ỜPnh của ph, p luỄt vỜ trỄt tù, an toạu giao th<ng Ờ-êng bé;

b) ChẾp hụnh hiỜu lỜnh đōng ph-ng tiỜn tham gia giao th<ng Ờ-êng bé, y^u cỜu kiỐm tra, kiỐm so, t của lúc l-îng thùc hiỜn tuỜn tra, kiỐm so, t;

c) Hẹ trĩ, híp t, c vủi lúc l-îng b Ờo Ờ Ờm trỄt tù, an toạu giao th<ng Ờ-êng bé trong qu, tr×nh ph, t hiỜn, ng'n chÆn vụ xố lý vi ph'm ph, p luỄt vỜ trỄt tù, an toạu giao th<ng Ờ-êng bé vụ vi ph'm ph, p luỄt kh, c.

§iỜu 73. Ng'n chÆn hụnh vi kh<ng chẾp hụnh y^u cỜu kiỐm tra, kiỐm so, t, c Ờn trề, chềng ng-êi thi hụnh c<ng vô

1. Khi ng-êi tham gia giao th<ng Ờ-êng bé kh<ng chẾp hụnh y^u cỜu kiỐm tra, kiỐm so, t, cả hụnh vi c Ờn trề, chềng ng-êi thi hụnh c<ng vô th× ng-êi thi hụnh c<ng vô thùc hiỜn c, c biỜn ph, p sau ỜCy:

a) Gi Ời thÝch cho ng-êi vi ph'm biỐt rằ vỜ hụnh vi kh<ng chẾp hụnh y^u cỜu kiỐm tra, kiỐm so, t, cả hụnh vi c Ờn trề, chềng ng-êi thi hụnh c<ng vô; quyỜn vụ tr, ch nhiỜm của ng-êi vi ph'm; thuyỜt phōc, y^u cỜu chẾm đōt ngay hụnh vi vi ph'm, chẾp hụnh y^u cỜu kiỐm tra, kiỐm so, t;

b) , p đōng c, c biỜn ph, p ng'n chÆn theo quy ỜPnh của ph, p luỄt trong tr-êng híp ng-êi vi ph'm c Ờn trề, kh<ng chẾp hụnh y^u cỜu kiỐm tra, kiỐm so, t của ng-êi thi hụnh c<ng vô;

c) Tr-êng híp ng-êi vi ph'm cả hụnh vi chềng ng-êi thi hụnh c<ng vô th× tỹ theo t×nh huềng, tÝnh chẾT, mōc Ờé nguy hiỐm của hụnh vi, ng-êi thi hụnh c<ng vô Ờ-íc sō đōng vỜ lúc, c<ng cô hẹ trĩ hoÆc vỜ khÝ theo quy ỜPnh của ph, p luỄt ỜÓ ng'n chÆn hụnh vi vi ph'm vụ phẫng vỜ chÝnh Ờ, ng.

2. Tr-êng híp ng-êi ỜiỜu khiỜn ph-ng tiỜn tham gia giao th<ng Ờ-êng bé kh<ng chẾp hụnh tÝn hiỜu, hiỜu lỜnh đōng ph-ng tiỜn vụ bá ch'y th× ng-êi thi hụnh c<ng vô Ờ-íc thùc hiỜn quyỜn truy Ờuæi ỜÓ ng'n chÆn vụ xố lý hụnh vi vi ph'm.

Ch-ng VI

CHỜ HUY, §IỜU KHIỜN GIAO TH<NG §'ÊNG Bé B ỜO § ỜM TRỄT Tù, AN TOạU GIAO TH<NG §'ÊNG Bé

§iỜu 74. ChỜ huy, ỜiỜu khiỜn giao th<ng Ờ-êng bé

1. ChỜ huy giao th<ng Ờ-êng bé lụ tặng híp c, c ho't Ờéng thu thỄp, phỜn tÝch, Ờ, nh gi, c, c yỜu tề cả li^n quan ỜÓ Ờ-a ra c, c gi Ời ph, p ỜiỜu hụnh ho't Ờéng giao th<ng Ờ-êng bé trỄt tù, an toạu, th<ng suết, Ờ-íc thùc hiỜn th<ng qua ng-êi cả thỀm quyỜn chỜ huy giao

th<ng; trung t< m ch< huy giao th<ng; thi< t b< th<ng minh h< tr< ch< huy, <i<u khi< n giao th<ng <-<ng b<.

2. <i<u khi< n giao th<ng <-<ng b< l< ho't <-<ng tr< t i< p h-<ng d< n giao th<ng <-<ng b< b< o <-<ng m tr< t t< , an t< n, th<ng su< t, <-<ng th< c hi< n th<ng qua ng-<i< <i<u khi< n giao th<ng; th<ng b, o, th< c hi< n ph-<ng, n ph< n lu< ng giao th<ng t' m th< i; qu< n lý v< n h< nh, khai th< c h< t h< ng <-<ng t< n hi< u giao th<ng, c, c b, o hi< u <-<ng b< kh, c, thi< t b< th<ng minh h< tr< ch< huy, <i<u khi< n giao th<ng <-<ng b<.

3. B< tr-<ng B< C<ng an quy <-<ng chi t i< t <i<u n< y.

<i<u 75. Trung t< m ch< huy giao th<ng

1. Trung t< m ch< huy giao th<ng bao g< m c, c c<ng tr< n h' t< ng k< thu< t, h< t h< ng thi< t b< c<ng ngh< v< c< s< d< li< u do l< c l-<ng C< n h s, t giao th<ng qu< n lý, v< n h< nh, khai th< c.

2. Trung t< m ch< huy giao th<ng c< nhi< m v< thu th< p, l-u tr<, ph< n t< y ch, x< lý d< li< u v< t< n h< n h tr< t t< , an t< n giao th<ng <-<ng b< ph< c v< ch< huy, <i<u khi< n giao th<ng <-<ng b<, gi< i quy< t t< n' n giao th<ng <-<ng b<, tu< n tra, ki< m so, t v< t tr< t t< , an t< n giao th<ng <-<ng b<, <-<u tranh ph< ng, ch< ng t< i ph' m v< c, c v< i ph' m ph, p lu< t kh, c tr' n <-<ng b<; c< ng c< p th<ng tin v< t< n h tr' ng giao th<ng cho ng-<i< tham gia giao th<ng <-<ng b<; ph< c v< <i<u h< nh ho't <-<ng giao th<ng <-<ng b< tr< t t< , an t< n, th<ng su< t.

3. Trung t< m ch< huy giao th<ng bao g< m: trung t< m ch< huy giao th<ng qu< c gia, trung t< m ch< huy giao th<ng t< n h, th< nh ph< tr< c thu< c trung -<ng.

4. Trung t< m ch< huy giao th<ng <-<ng k< t n< i, chia s< d< li< u v< i c, c B<, ng< nh v< c, c h< t h< ng, c< s< d< li< u sau <-<ng:

a) h< t h< ng <-<ng t< n hi< u giao th<ng <-<ng b<;

b) h< t h< ng gi, m s, t b< o <-<ng m an ninh, tr< t t< , an t< n giao th<ng <-<ng b<;

c) h< t h< ng qu< n lý d< li< u thi< t b< gi, m s, t h< nh tr< n h v< i thi< t b< ghi nh< n h< n h <-<ng <-<ng l, i xe;

d) h< t h< ng camera tr' n tuy< n giao th<ng, trong <-<ng th< p;

<-<ng thi< t b< th<ng minh h< tr< ch< huy, <i<u khi< n giao th<ng <-<ng b<; thi< t b< ph< c v< c<ng t, c <i<u khi< n giao th<ng, tu< n tra, ki< m so, t v< i <i<u tra gi< i quy< t t< n' n giao th<ng <-<ng b< t' i hi< n tr-<ng;

e) Trung t< m qu< n lý h< t h< ng giao th<ng th<ng minh;

g) C<ng tr< n h ki< m so, t t< i tr< ng xe c< gi< i, h< t h< ng thi< t b< k< thu< t nghi< p v< i ki< m tra t< i tr< ng xe c< gi< i;

h) C< s< d< li< u kh, c theo quy <-<ng t' i kho< n 1 <i<u 7 c< n Lu< t n< y.

5. B< tr-<ng B< C<ng an ban h< nh quy chu< n k< thu< t qu< c gia v< t< n h< ng trung t< m ch< huy giao th<ng; quy <-<ng vi< c x< y d< ng, qu< n lý, ho't <-<ng c< n trung t< m ch< huy giao th<ng.

<i<u 76. Gi< i quy< t t< n h< ng <-<ng xu< t g< y m< t tr< t t< , an t< n giao th<ng tr' n <-<ng b<

1. T< n h< ng <-<ng xu< t g< y m< t tr< t t< , an t< n giao th<ng tr' n <-<ng b< bao g< m: i< n t' c< giao th<ng; t< n' n giao th<ng <-<ng b<; h- h< ng k< t c< u h' t< ng giao th<ng <-<ng b<; thi' n t< i, ch, y, n< g< y m< t an t< n giao th<ng <-<ng b<; t< n h< ng ph< c t' p v< t< n h< nh, tr< t t< tr' n <-<ng b<.

2. C< quan, t< c h< c, c, nh< n khi ph, t hi< n t< n h< ng quy <-<ng t' i kho< n 1 <i<u n< y k< p th< i b, o cho c< quan C<ng an n- i g< n nh< t ho' c c< quan qu< n lý <-<ng b<; tr-<ng h< p ph, t hi< n v< t< n' n giao th<ng <-<ng b< ph< i b, o ngay cho c< quan, t< c h< c quy <-<ng

t'ì kho¶n 1 §iÒu 81 cña LuËt nuy; tr-êng híp t×nh huềng ®ét xuÊt cã thÓ g©y mÊt an toạn cho ng-êi, ph-¬ng tiÕn tham gia giao th«ng ®-êng bé ph¶i thùc hiÕn biÕn ph, p c¶nh b, o an toạn ngay cho ng-êi tham gia giao th«ng ®-êng bé biÕt.

3. C¬ quan C«ng an, c¬ quan qu¶n lý ®-êng bé khi ph, t hiÕn hoÆc tiÕp nhËn th«ng tin vÒ t×nh huềng quy ®¶nh t'ì kho¶n 1 §iÒu nuy, theo chøc n¬ng, nhiÖm vô cña m×nh, cã tr, ch nhiÖm sau ®©y:

- Tæ chøc ngay lúc l-êng ®Õn n¬i x¶y ra t×nh huềng ®ét xuÊt ®Ó b¶o ®¶m trËt tù, an toạn giao th«ng ®-êng bé t'ì n¬i x¶y ra t×nh huềng;
 - Thùc hiÕn c, c biÕn ph, p quy ®¶nh t'ì kho¶n 2 §iÒu 74 cña LuËt nuy;
 - Kh¾c phóc kÞp thêi c, c h- háng vÒ kÕt cÊu h¹ tÇng giao th«ng ®-êng bé g©y mÊt trËt tù, an toạn giao th«ng ®-êng bé;
 - Tr-êng híp v-ít qu, kh¶ n¬ng, thÈm quyÕn, chøc n¬ng, nhiÖm vô ph¶i kÞp thêi th«ng b, o cho c¬ quan cã thÈm quyÕn ®Ó gi¶i quyÕt;
- ®) Thùc hiÕn c, c biÕn ph, p kh, c theo quy ®¶nh cña ph, p luËt.

§iÒu 77. B¶o ®¶m trËt tù, an toạn giao th«ng ®-êng bé ®òi vói tr-êng híp sô dông t'm thêi lßng ®-êng, vÒa hỉ vạo môc Ých kh, c

1. Lßng ®-êng ®-íc sô dông cho môc Ých giao th«ng; vÒa hỉ ®-íc sô dông cho ng-êi ®i bé. Tr-êng híp cÇn thiÕt sô dông t'm thêi lßng ®-êng, vÒa hỉ phóc vô sù kiÕn chÝnh trÞ, ho't ®éng v¬n ho., thÓ thao vạ môc Ých kh, c, c¬ quan, tæ chøc, c, nh©n cã nhu cÇu sô dông t'm thêi lßng ®-êng, vÒa hỉ ph¶i cã ph-¬ng , n sô dông t'm thêi lßng ®-êng, vÒa hỉ vạ ®-íc c¬ quan cã thÈm quyÕn cho phÐp; c¬ quan cho phÐp sô dông t'm thêi lßng ®-êng, vÒa hỉ gõi th«ng b, o ngay cho c¬ quan C¶nh s, t giao th«ng.

2. C¬ quan, tæ chøc, c, nh©n sô dông t'm thêi lßng ®-êng, vÒa hỉ chØ ®-íc sô dông ®óng môc Ých do c¬ quan cã thÈm quyÕn cho phÐp; chÈp hụnh c, c yªu cÇu cña C¶nh s, t giao th«ng; kh«ng lụm mÊt trËt tù, an toạn giao th«ng ®-êng bé; hụn tr¶ nguyªn tr'ng lßng ®-êng, vÒa hỉ sau khi kÕt thóc viÖc sô dông.

3. C¬ quan C¶nh s, t giao th«ng cã tr, ch nhiÖm sau ®©y:

- X©y dùng, tæ chøc thùc hiÕn ph-¬ng , n b¶o ®¶m trËt tù, an toạn giao th«ng ®-êng bé;
- Th«ng b, o, thùc hiÕn ph-¬ng , n ph©n luậng giao th«ng t'm thêi;
- Gi¶i quyÕt c, c t×nh huềng g©y mÊt an ninh, trËt tù, an toạn giao th«ng ®-êng bé; tr-êng híp sô dông t'm thêi lßng ®-êng, vÒa hỉ kh«ng b¶o ®¶m yªu cÇu vÒ an ninh, trËt tù, an toạn giao th«ng ®-êng bé th× t'm thêi ®×nh chØ ho't ®éng, kiÕn nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÕn ®iÒu chØnh ph-¬ng , n sô dông cho phĩ híp.

4. ChÝnh phĩ quy ®¶nh chi tiÕt §iÒu nuy.

§iÒu 78. Gi¶i quyÕt, kh¾c phóc ãn t¾c giao th«ng

1. Khi x¶y ra t×nh huềng ®ét xuÊt ãn t¾c giao th«ng, C¶nh s, t giao th«ng ph¶i tiÕn hụnh c, c biÕn ph, p gi¶i quyÕt theo quy ®¶nh t'ì kho¶n 3 §iÒu 76 cña LuËt nuy.

2. Khi xuÊt hiÕn ãn t¾c giao th«ng, ph¶i tiÕn hụnh c, c biÕn ph, p sau ®©y:

- C¬ quan C¶nh s, t giao th«ng cã ph-¬ng , n chØ huy, ®iÒu khiÕn giao th«ng ®-êng bé; xõ lý vi ph'm ph, p luËt vÒ trËt tù, an toạn giao th«ng ®-êng bé; kiÕn nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÕn gi¶i quyÕt, phßng ngõa ãn t¾c giao th«ng;
- C¬ quan qu¶n lý ®-êng bé chĩ tr×, phòi híp vói c¬ quan, tæ chøc, c, nh©n cã liªn quan x, c ®¶nh nguyªn nh©n cña ãn t¾c giao th«ng; cã biÕn ph, p gi¶i quyÕt theo thÈm quyÕn hoÆc kiÕn nghÞ cÈp cã thÈm quyÕn gi¶i quyÕt;

c) C⁺ quan, tæ chøc, c, nh©n cũ liⁿ quan cũ tr, ch nhiÖm phèi hìp vù c⁺ quan C⁺nh s, t giao th«ng, c⁺ quan qu⁺nh lý ®-êng bé thùc hiÖn c, c biÖn ph, p phßng ngõa, gi⁺i quyÖt, kh^{3/4}c phòc ãn t^{3/4}c giao th«ng.

§iÒu 79. KiÕn nghÞ vÒ trËt tù, an to¸n giao th«ng ®-êng bé ®¸i vi c«ng tr¸nh ®-êng bé

[illegible]

a) Xổ lý, kh³/c phộc trong ph' m vì qu¹ n lý ho¹ c ki¹ Õn ngh¹ c¹ quan qu¹ n lý ®-êng bé, ng-êi qu¹ n lý, sô dông ®-êng bé xổ lý, kh³/c phộc k¹ p thêi;

b) Tr-êng híp cÇn thiÕt, thùc hiÖn c, c biÖn ph, p chØ huy, ®iÒu khiÖn giao th«ng ®-êng bé quy ®Þnh t'i §iÒu 74 cña LuËt nuy hoÆc t'm thêi ®×nh chØ ho't ®éng giao th«ng tuyÖn ®-êng nÕu thÊy kh«ng b¶o ®¶m trÛt tù, an toan giao th«ng ®-êng bé.

2. C₁ quan qu₁n lý ®-êng bé, ng-êi qu₁n lý, sô dông ®-êng bé, trong ph'ím vì nhiÖm vô, quyÖn h'n c₁ĩa m₁xnh, c₁ tr'ch nhiÖm sau ®C₁y:

a) TiÕp nhËn, kiÓm tra vµ kh¶c ph¼c c, c yÕu tè c¸ nguy c¸ mÊt an to¸n ®èi víi giao th¼ng ®-êng b¸, th¼ng b, o kÕt qu¶ kh¶c ph¼c cho c¸ quan C¶nh s, t giao th¼ng, t¸e ch¼c, c, nh©n ®· kiÕn nghÞ;

b) Chỗ trú, chỗ nghỉ của người ở nhờ phải do khách xử lý, khách phải có ý thức giữ gìn an toàn giao thông - đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Ch-ṅg VII

GIỚI QUYẾT TẠI N'N GIAO THÔNG S'ÊNNG Bé

§iÒu 80. Tr, ch nhiÖm cña ng-êi ®iÒu khiÖn ph-ng tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé g©y ra tai n'n giao th«ng ®-êng bé, ng-êi liªn quan vµ ng-êi cã mÆt t'i hiÖn tr-êng vø tai n'n giao th«ng ®-êng bé

1. Ng-êi ®iÒu khiÓn ph-ng tiÕn tham gia giao th«ng ®-êng bé g©y ra tại n'n giao th«ng ®-êng bé, ng-êi li'n quan ®Õn vô tại n'n giao th«ng ®-êng bé cũ tr'ch nhiÖm sau ®©y:

a) Đồng ngay ph-ng tiÖn, c¶nh b,o nguy hiÓm, gi÷ nguyªn hiÖn tr-êng, trê gióp ng-êi b¶n'n vµ b,o tin cho c¶ quan C¶ng an, c¶ sã kh,m bÖnh, ch÷a bÖnh hoÆc ñy ban nh©n d©n n-ì gCn nhÊt;

b) ẽ l'ĩ hiÕn tr-êng vồ tai n'n giao th«ng ®-êng bé cho ®Õn khi ng-êi cũa c- quan C«ng an ®Õn, trồ tr-êng híp ph¶i ®i cũp cõu, ®-a ng-êi b¶ n'n ®i cũp cõu hoÆc xĐt thÊy b¶ ®e dĩa ®Õn tÝnh m'ng, sọc kháe nh-ng ph¶i ®Õn tr×nh b, o ngay c- quan C«ng an, ñy ban nh©n d©n n-ĩi gCn nhÊt;

c) Cung cấp thông tin, công nhận danh tính và bản thân, nghĩa liên quan đến vô tội tại n' giao thông -êng bé vụ thông tin liên quan của vô tội tại n' giao thông -êng bé cho cơ quan cả thêm quyền.

2. Ng-êi cã mÆt t'i n-i x¶y ra vô tai n'n giao th«ng ®-êng bé cã tr, ch nhiÖm sau ®©y:

a) Gióp ®ì, cøu ch÷a kÞp thêi ng-êi bÞ n¹n;

b) Báo tin ngay cho cơ quan Công an, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc Ủy ban nhân dân nơi gặp nạn;

c) Tham gia báo về hiện trạng;

d) Tham gia báo vö tui sñn cña ng-êi bP n¹n;

®) Cung cấp thông tin liên quan vô tội nạn nhân theo yêu cầu của cơ quan cảnh sát điều tra.

3. Ng-êi ®-îc quy ®-bñh t'î kho¶n 1 vụ kho¶n 2 §iÒu nuy chØ ®-îc sø dõng ph-¶ng tiÕn li²n quan ®Õn vî tai n²n giao th¶ng ®-êng bé RÓ ®-a n²n nh©n ®i c¶p cõu trong tr-êng hîp

kh«ng c¸ ph-¬ng tiÖn nưo kh,c nh-ng ph¶i x,c ®¶nh v¸ trÝ ph-¬ng tiÖn, v¸ trÝ n'¸n nh©n t'i hiÖn tr-êng, kh«ng ®-íc l¸m thay ®¸i, m¸t d¸u vÖt liªn quan ®Ön v¸ tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé. Tr-êng híp c¸ ng-êi chÖt ph¶i gi÷ nguyªn hiÖn tr-êng v¸ che ®¸y thi th¸.

4. Ng-êi ®iÖu khiÖn ph-¬ng tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé kh,c khi ®i qua n-¬i x¶y ra v¸ tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé c¸ tr, ch nhiÖm ch¸ ng-êi b¸ th-¬ng ®i c¸p c¸u. Xe -u t'¸n, xe ch¸ ng-êi ®-íc h-êng quyÖn -u ®-i, miÖn tr¸ ngo'i giao kh«ng b¸t bu¸c thùc hiÖn quy ®¶nh t'i kho¶n nuy.

§iÖu 81. Ph, t hiÖn, tiÖp nh¸n, x¸ lý tin b, o tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé

1. C¬ quan, t¸ ch¸c, c, nh©n khi ph, t hiÖn v¸ tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé ph¶i b, o ngay cho c¬ quan C«ng an, c¬ s¸ kh, m b¸nh, ch÷a b¸nh ho¸c ñy ban nh©n d¸n n-¬i g¸n nh¸t.

2. C¬ quan C«ng an khi nh¸n ®-íc tin b, o v¸ tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé ph¶i t¸ ch¸c ngay lúc l-êng ®Ön hiÖn tr-êng thùc hiÖn c, c biÖn ph, p quy ®¶nh t'i kho¶n 3 §iÖu 76 c¸a Lu¸t nuy v¸ c, c biÖn ph, p kh,c ®Ó gi¶i quyÖt v¸ tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé theo quy ®¶nh c¸a ph, p lu¸t.

3. C¬ s¸ kh, m b¸nh, ch÷a b¸nh c¸p c¸u ban ®Çu ng-êi b¸ tai n'¸n do tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé c¸ tr, ch nhiÖm b, o ngay cho c¬ quan C«ng an n-¬i g¸n nh¸t; thùc hiÖn x¸t nghiÖm n¸ng ®é c¸n, ch¸t ma t¸y ho¸c c, c ch¸t kÝch thÝch kh,c trong m, u c¸a ng-êi ®iÖu khiÖn ph-¬ng tiÖn tham gia giao th«ng ®-êng bé. §¸i v¸i c¬ s¸ kh, m b¸nh, ch÷a b¸nh kh«ng ®ñ ®iÖu kiÖn x¸t nghiÖm, ph¶i l¸y m¸u m, u b¶o qu¶n v¸ chuyÖn m¸u m, u theo ®¸ng quy ®¶nh ®Ön c¬ s¸ x¸t nghiÖm.

4. ñy ban nh©n d¸n n-¬i g¸n nh¸t khi nh¸n ®-íc tin b, o v¸ tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé ph¶i th«ng tin cho c¬ quan C«ng an c¸ th¸m quyÖn ®Ó gi¶i quyÖt.

5. Doanh nghiÖp b¶o hiÖm ®¸i v¸i ng-êi, ph-¬ng tiÖn, t¸i s¶n liªn quan ®Ön tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé khi nh¸n ®-íc tin b, o v¸ v¸ tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé ph¶i c¸ ng-êi trùc tiÖp ho¸c ñy quyÖn cho ng-êi ®i diÖn c¸a doanh nghiÖp ®Ön hiÖn tr-êng ph¸i híp v¸i ®-n v¸ gi¶i quyÖt v¸ tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé.

6. Bé tr-êng Bé C«ng an quy ®¶nh chi tiÖt kho¶n 2 §iÖu nuy.

§iÖu 82. C¸u n'¸n, c¸u h¸ khi x¶y ra v¸ tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé

1. C¬ quan C«ng an chñ tr×, ph¸i híp v¸i c, c c¬ quan, t¸ ch¸c, c, nh©n c¸ liªn quan t¸ ch¸c lúc l-êng v¸ c«ng c¸, ph-¬ng tiÖn nhanh ch¸ng c¸ m¸t t'i hiÖn tr-êng ®Ó c¸u n'¸n, c¸u h¸. C¬n c¸ v¸o tÝnh ch¸t, m¸c ®é, h¸u qu¶ v¸ tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé, c¬ quan C«ng an c¸ tr, ch nhiÖm b, o c, o c¬ quan c¸ th¸m quyÖn ®Ó huy ®¸ng lúc l-êng, ph-¬ng tiÖn gi¶i quyÖt v¸ tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé trong tr-êng híp c¸n thiÖt.

2. C¬ s¸ kh, m b¸nh, ch÷a b¸nh ph¶i b¸ trÝ, ph©n c«ng ng-êi, ph-¬ng tiÖn s½n s¸ng v¸ nhanh ch¸ng c¸ m¸t t'i hiÖn tr-êng ®Ó s¸ c¸u, v¸n chuyÖn, c¸p c¸u n'¸n nh©n sau khi tiÖp nh¸n tin b, o v¸ tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé; h¸ tr¸, c¸u ch÷a n'¸n nh©n b¸ tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé trong m¸i tr-êng híp.

3. Doanh nghiÖp b¶o hiÖm c¸ tr, ch nhiÖm ph¸i híp v¸i c¬ quan C«ng an b¸ trÝ ph-¬ng tiÖn c¸u h¸ ph-¬ng tiÖn b¸ tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé trong tr-êng híp c¸n thiÖt.

4. ñy ban nh©n d¸n c¸p x¬ n-¬i x¶y ra v¸ tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé c¸ ng-êi chÖt m¸ kh«ng r¸ tung tÝch, kh«ng c¸ th©n nh©n ho¸c th©n nh©n kh«ng c¸ kh¶ n¸ng ch«n c¸t c¸ tr, ch nhiÖm t¸ ch¸c ch«n c¸t sau khi c¬ quan nh¸ n-íc c¸ th¸m quyÖn ®iÖu tra, gi¶i quyÖt v¸ tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé ®¸ng ý cho ch«n c¸t.

5. Tr-êng híp tai n'¸n giao th«ng ®-êng bé liªn quan ®Ön ph-¬ng tiÖn giao th«ng ®-êng bé ch¸ h¸ng h¸a nguy hiÖm, c¬ quan C«ng an chñ tr× gi¶i quyÖt v¸ viÖc ph¶i th«ng b, o

ngay cho ®-n vậ chóc n'ng vỒ gi¶i quyỐt hĩa chỂt ®éc h'i, vỂt liỒu ch,y, nặ; phong táa hiỒn tr-êng n-i x¶i ra tại n'n giao th«ng ®-êng bé; tặ chóc ph©n luẩng giao th«ng, cỂm ng-êi, ph-ng tiỒn ®i vựo khu vùc tại n'n.

§iỒu 83. §iỒu tra, gi¶i quyỐt tại n'n giao th«ng ®-êng bé

1. Nguyªn t³c ®iỒu tra, gi¶i quyỐt tại n'n giao th«ng ®-êng bé ®-íc quy ®Þnh nh- sau:

a) TỂt c¶ c,c vồ tại n'n giao th«ng ®-êng bé x¶i ra ph¶i ®-íc ®iỒu tra, gi¶i quyỐt nhanh chẩng, kÞp thêi, chÝnh x,c, kh,ch quan, ®óng quy ®Þnh cũa ph,p luỂt;

b) Ng-êi g©y tại n'n giao th«ng ®-êng bé th× tỳi theo tÝnh chỂt, mợc ®é vi ph'm cũa thỐ bÞ xố lý vi ph'm hụnh chÝnh hoÆc bÞ truy cẩu tr,ch nhiỒm h×nh sù, nỒu g©y thiỐt h'i th× ph¶i bải th-êng theo quy ®Þnh cũa ph,p luỂt;

c) C,c tặ chóc, c, nh©n liªn quan ®Ồn vồ tại n'n giao th«ng ®-êng bé cũa tr,ch nhiỒm phêi híp gi¶i quyỐt;

d) Kh«ng ®-íc lĩi đong, l'm đong c«ng t,c ®iỒu tra, gi¶i quyỐt tại n'n giao th«ng ®-êng bé ®Ó x©m ph'm lĩi Ých cũa Nhự n-íc, quyỒn, lĩi Ých híp ph,p cũa tặ chóc, c, nh©n;

®) §èi vớ vồ tại n'n giao th«ng ®-êng bé liªn quan ®Ồn ng-êi vự ph-ng tiỒn cũa c¬ quan ®'i diỒn ngo'i giao, c¬ quan l'nh sù, c¬ quan ®'i diỒn cũa tặ chóc quéc tỐ t'i ViỐt Nam th× thúc hiỒn theo quy ®Þnh cũa LuỂt nựy, ph,p luỂt vỒ quyỒn -u ®-i, miỒn trở ngo'i giao vự ®iỒu -íc quéc tỐ cũa liªn quan mự n-íc Céng hĩa x· hếi cũn nhỮa ViỐt Nam lự thụn viªn.

2. §èi vớ tại n'n giao th«ng ®-êng bé cũa đêu hiỒu tểi ph'm, viỒc ®iỒu tra, gi¶i quyỐt thúc hiỒn theo quy ®Þnh cũa ph,p luỂt vỒ h×nh sù vự ph,p luỂt vỒ tề tông h×nh sù. §èi vớ tại n'n giao th«ng ®-êng bé ch-a x,c ®Þnh cũa đêu hiỒu tểi ph'm, nếi dung ®iỒu tra, gi¶i quyỐt tại n'n giao th«ng ®-êng bé bao gẳm:

a) KiỐm tra nẩng ®é cũn, chỂt ma tóy, c,c chỂt kÝch thÝch kh,c mự ph,p luỂt cỂm sồ đong ®èi vớ ng-êi ®iỒu khiỒn ph-ng tiỒn tham gia giao th«ng ®-êng bé liªn quan ®Ồn tại n'n giao th«ng ®-êng bé;

b) Kh,m nghiỒm hiỒn tr-êng, ph-ng tiỒn, tồ thi, c«ng tr×nh ®-êng bé liªn quan trúc tiỐp ®Ồn vồ tại n'n giao th«ng ®-êng bé; thu thỂp th«ng tin, d÷ liỒu; x,c ®Þnh hỄu qu¶ thiỐt h'i vỒ ng-êi vự tụi s¶n do tại n'n giao th«ng ®-êng bé g©y ra;

c) T'm gi÷ ph-ng tiỒn, ®ả vỂt, tụi liỒu, giỄy phĐp, chợng chỒ hụnh nghỒ cũa ng-êi ®iỒu khiỒn, ph-ng tiỒn tham gia giao th«ng ®-êng bé;

d) Ghi lểi khai cũa nh÷ng ng-êi ®iỒu khiỒn ph-ng tiỒn tham gia giao th«ng ®-êng bé, ng-êi bÞ n'n, ng-êi lựm chợng vự nh÷ng ng-êi cũa liªn quan kh,c trong vồ tại n'n giao th«ng ®-êng bé;

®) Xem xĐt đêu vỒ trªn th©n thỐ ng-êi bÞ n'n; kiỐm tra, x,c minh ®iỒu kiỒn cũa ph-ng tiỒn, ng-êi ®iỒu khiỒn ph-ng tiỒn khi tham gia giao th«ng ®-êng bé; kiỐm tra hụnh kh,ch, hụng hĩa vỄn chuyỒn vự c,c lo'i giỄy tề kh,c cũa liªn quan;

e) Truy t×m ph-ng tiỒn, ng-êi ®iỒu khiỒn ph-ng tiỒn tham gia giao th«ng ®-êng bé g©y tại n'n;

g) Gi,m ®Þnh chuyªn m«n; dùng l'i hiỒn tr-êng;

h) C,c ho't ®éng kh,c theo quy ®Þnh cũa ph,p luỂt.

3. KỐt luỄn vồ tại n'n giao th«ng ®-êng bé ph¶i x,c ®Þnh diỒn biỒn, hỄu qu¶ thiỐt h'i, nguyªn nh©n, lựi vự ®iỒu kiỒn liªn quan trúc tiỐp ®Ồn vồ tại n'n giao th«ng ®-êng bé;

®Ồ xuỂt xố lý vồ tại n'n giao th«ng ®-êng bé; kiỒn nghÞ c¬ quan, tặ chóc, c, nh©n kh³c phóc khi ph,t hiỒn s¬ hế, thiỒu sẩ nh»m b¶o ®¶m trỂt tù, an toạn giao th«ng ®-êng bé.

4. Bé tr-êng Bé C«ng an quy ®Þnh quy tr×nh ®iÒu tra, gi¶i quyÖt tại n'n giao th«ng ®-êng bé của C¶nh s,t giao th«ng.

§iÒu 84. Th«ng k^a tại n'n giao th«ng ®-êng bé

1. Th«ng tin vÒ tại n'n giao th«ng ®-êng bé ph¶i ®-íc th«ng k^a chÝnh x,c, ®Çy ®ñ, kÞp th«i; kÖt qu¶ th«ng k^a, t«ng hìp vÒ tại n'n giao th«ng ®-êng bé phóc vô nghiªn cøu, ®Ò ra c,c gi¶i ph,p phßng ngõa tại n'n giao th«ng ®-êng bé.

2. C¬ quan C¶nh s,t giao th«ng chñ tr×, ph«i hìp th«ng k^a tại n'n giao th«ng ®-êng bé.

3. C¬ sẽ kh,m bÖnh, ch÷a bÖnh cung cÊp th«ng tin th«ng k^a ng-êi bÞ tại n'n giao th«ng ®-êng bé vao kh,m bÖnh, ch÷a bÖnh t'i c¬ sẽ kh,m bÖnh, ch÷a bÖnh cho c¬ quan C¶nh s,t giao th«ng.

4. C¬ quan ®iÒu tra khi gi¶i quyÖt tại n'n giao th«ng ®-êng bé ph¶i cung cÊp th«ng tin, tui liÖu, kÖt qu¶ ®iÒu tra, gi¶i quyÖt cho c¬ quan C¶nh s,t giao th«ng cả th«m quyÒn ®Ó phóc vô th«ng k^a, t«ng hìp vÒ tại n'n giao th«ng ®-êng bé, xÇy dùng C¬ sẽ d÷ liÖu vÒ tại n'n giao th«ng ®-êng bé.

5. Bé tr-êng Bé C«ng an quy ®Þnh chi tiÖt §iÒu nuy.

§iÒu 85. Quĩ gi¶m thiÓu thiÖt h'i tại n'n giao th«ng ®-êng bé

1. Quĩ gi¶m thiÓu thiÖt h'i tại n'n giao th«ng ®-êng bé lù quĩ tui chÝnh nhù n-íc ngoi ng©n s,ch, ®-íc h×nh thñnh ẽ trung -ng ®Ó huy ®éng nguån lúc x· héi hç trî gi¶m thiÓu thiÖt h'i tại n'n giao th«ng ®-êng bé.

2. Quĩ gi¶m thiÓu thiÖt h'i tại n'n giao th«ng ®-êng bé ®-íc h×nh thñnh tã c,c nguån tui chÝnh sau ®Çy:

a) Hç trî, viÖn trî, ®ãng gáp tù nguyÖn của c,c tæ chóc, c, nh©n trong n-íc, n-íc ngoi;

b) Tã c,c nguån kh,c theo quy ®Þnh của ph,p luËt.

3. Quĩ gi¶m thiÓu thiÖt h'i tại n'n giao th«ng ®-êng bé ®-íc chi cho c,c ho't ®éng sau ®Çy:

a) Hç trî n'n nh©n, gia ®×nh n'n nh©n do tại n'n giao th«ng ®-êng bé gÇy ra; tæ chóc, c, nh©n gióp ®ì, cøu ch÷a, ®-a ng-êi bÞ tại n'n giao th«ng ®-êng bé ®ì cÊp cøu;

b) Hç trî cho tæ chóc, c, nh©n tham gia tuyªn truyÒn gi¶m thiÓu thiÖt h'i tại n'n giao th«ng ®-êng bé mụ kh«ng ®-íc Nhù n-íc b¶o ®¶m kinh phÝ.

4. Nguyªn t¾c ho't ®éng của Quĩ gi¶m thiÓu thiÖt h'i tại n'n giao th«ng ®-êng bé:

a) Kh«ng v× môt ®Ých lîi nhuËn;

b) Qu¶n lý, sã dõng ®óng môt ®Ých, ®óng ph,p luËt, kÞp th«i, hiÖu qu¶, b¶o ®¶m c«ng khai, minh b'ch;

c) ChØ ®-íc chi hç trî cho c,c ho't ®éng quy ®Þnh t'i kho¶n 3 §iÒu nuy khi ng©n s,ch nhù n-íc ch-a chi ho/Æc chi ch-a ®,p ơng yªu cÇu.

5. ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÖt kho¶n 2 vù kho¶n 3 §iÒu nuy; quy ®Þnh viÖc thñnh lËp, qu¶n lý, sã dõng Quĩ gi¶m thiÓu thiÖt h'i tại n'n giao th«ng ®-êng bé.

Ch-ng VIII

QU¶N LÝ NHù N'íc VÒ TRËT Tù, AN TOµN

GIAO TH«NG §-êng Bé

§iÒu 86. Néi dung qu¶n lý nhù n-íc vÒ trËt tù, an toµn giao th«ng ®-êng bé

1. XÇy dùng, ban hñnh vù tæ chóc thùc hiÖn chÝnh s,ch, chiÖn l-íc, ch-ng tr×nh, kÖ ho'ch, ®Ò n, dù n vÒ trËt tù, an toµn giao th«ng ®-êng bé.

2. Ban hñnh vù tæ chóc thùc hiÖn c,c v'n b¶n quy ph'ím ph,p luËt vÒ trËt tù, an toµn giao th«ng ®-êng bé.

3. Tuyªn truyÒn, phæ biÖn, gi,o dõc ph,p luËt vÒ trËt tù, an toµn giao th«ng ®-êng bé.

4. Qu¶n lý ph-¬ng ti¶n giao th¶ng ®-êng bé.
5. Qu¶n lý ng-êi ®i¶u khi¶n ph-¬ng ti¶n tham gia giao th¶ng ®-êng bé.
6. Tu¶n tra, ki¶m so, t, x¶ lý vi ph'm ph, p lu¶t v¶ tr¶t tù, an to¶n giao th¶ng ®-êng bé.
7. Ch¶ huy, ®i¶u khi¶n giao th¶ng ®-êng bé.
8. §i¶u tra, gi¶i quy¶t tại n'n giao th¶ng ®-êng bé.
9. Nghi'n c¶u, ®ng ®ng khoa h¶c v¶ c¶ng ngh¶ trong c¶ng t, c b¶o ®¶m tr¶t tù, an to¶n giao th¶ng ®-êng bé.
10. X¶y dùng lúc l-êng tr¶c ti¶p b¶o ®¶m tr¶t tù, an to¶n giao th¶ng ®-êng bé; ®uo t'º, t¶p hu¶n, bãi d-êng, hu¶n luy¶n v¶ c¶ng t, c b¶o ®¶m tr¶t tù, an to¶n giao th¶ng ®-êng bé.
11. Thêng k'a, t¶ng h¶p, x¶y dùng C¬ s¶ d÷ li¶u v¶ tr¶t tù, an to¶n giao th¶ng ®-êng bé.
12. Ki¶m tra, thanh tra, gi¶i quy¶t khi¶u n'í, t¶ c, o v¶ tr¶t tù, an to¶n giao th¶ng ®-êng bé.
13. H¶p t, c qu¶c t¶ v¶ tr¶t tù, an to¶n giao th¶ng ®-êng bé.

§i¶u 87. Tr, ch nhi¶m qu¶n lý nh¶ n-íc v¶ tr¶t tù, an to¶n giao th¶ng ®-êng bé

1. ChÝnh phñ thêng nh¶t qu¶n lý nh¶ n-íc v¶ tr¶t tù, an to¶n giao th¶ng ®-êng bé.
2. Bé C¶ng an l¶ c¬ quan ®¶u m¶i gi¶p ChÝnh phñ thùc hi¶n thêng nh¶t qu¶n lý nh¶ n-íc v¶ tr¶t tù, an to¶n giao th¶ng ®-êng bé; x¶y dùng lúc l-êng C¶nh s, t giao th¶ng chÝnh quy, tinh nhu¶, hi¶n ®'í ®, p ®ng y'a c¶u nhi¶m v¶ b¶o ®¶m tr¶t tù, an to¶n giao th¶ng ®-êng bé.
3. Bé Giao th¶ng v¶n t¶i thùc hi¶n qu¶n lý nh¶ n-íc v¶ ®uo t'º, s, t h'ch, c¶p gi¶y ph¶p l, i xe; ch¶t l-êng an to¶n kü thu¶t v¶ b¶o v¶ m'í tr-êng c¶a xe c¬ gi¶i, xe m, y chuy'n d¶ng, ph¶ t¶ng xe c¬ gi¶i v¶ nhi¶m v¶ qu¶n lý kh, c theo quy ®¶nh c¶a Lu¶t nuy; ban h¶nh quy chu¶n kü thu¶t qu¶c gia v¶ thi¶t b¶ an to¶n cho tr¶i em quy ®¶nh t'í kho¶n 3 §i¶u 10 c¶a Lu¶t nuy.
4. Bé Qu¶c ph¶ng thùc hi¶n qu¶n lý nh¶ n-íc v¶ ph-¬ng ti¶n giao th¶ng ®-êng bé v¶ ng-êi ®i¶u khi¶n ph-¬ng ti¶n tham gia giao th¶ng ®-êng bé thu¶c ph'm vi qu¶n lý.
5. Bé Y t¶ thùc hi¶n qu¶n lý nh¶ n-íc v¶ ®i¶u ki¶n s¶c kh¶c c¶a ng-êi l, i xe, ng-êi ®i¶u khi¶n xe m, y chuy'n d¶ng tham gia giao th¶ng ®-êng bé; quy ®¶nh v¶ x, c ®¶nh n¶ng ®é c¶n v¶ n¶ng ®é c¶n néi sinh trong m, u.
6. Bé Khoa h¶c v¶ C¶ng ngh¶ ban h¶nh quy chu¶n kü thu¶t qu¶c gia v¶ m¶ b¶o hi¶m cho ng-êi ®i xe m« t«, xe g³n m, y, xe ®'p m, y.
7. Bé, c¬ quan ngang Bé, trong ph'm vi nhi¶m v¶, quy¶n h'n c¶a m×nh, c¶ tr, ch nhi¶m ph¶i h¶p v¶i Bé C¶ng an thùc hi¶n qu¶n lý nh¶ n-íc v¶ tr¶t tù, an to¶n giao th¶ng ®-êng bé.
8. ñy ban nh¶n d¶n c, c c¶p, trong ph'm vi nhi¶m v¶, quy¶n h'n c¶a m×nh, thùc hi¶n qu¶n lý nh¶ n-íc v¶ tr¶t tù, an to¶n giao th¶ng ®-êng bé t'í ®¶a ph-¬ng.

Ch-¬ng IX

§I¶U KHO¶N THI H¶NH

§i¶u 88. Hi¶u lúc thi h¶nh

1. Lu¶t nuy c¶ hi¶u lúc thi h¶nh t¶ nguy 01 th, ng 01 n'm 2025, tr¶ tr-êng h¶p quy ®¶nh t'í kho¶n 2 §i¶u nuy.
2. Kho¶n 3 §i¶u 10 c¶a Lu¶t nuy c¶ hi¶u lúc thi h¶nh t¶ nguy 01 th, ng 01 n'm 2026.
3. Lu¶t Giao th¶ng ®-êng bé s¶ 23/2008/QH12 ®· ®-íc s¶a ®¶i, bæ sung mét s¶ ®i¶u theo Lu¶t s¶ 35/2018/QH14 v¶ Lu¶t s¶ 44/2019/QH14 h¶t hi¶u lúc k¶ t¶ nguy Lu¶t nuy c¶ hi¶u lúc thi h¶nh, tr¶ tr-êng h¶p quy ®¶nh t'í c, c kho¶n 1, 2, 5 v¶ 6 §i¶u 89 c¶a Lu¶t nuy.

4. Nghê quyôt sê 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí nghiệm an toàn đối với xe « t » hốt hiều lúc tổ chức Luậ nuy cả hiều lúc thi hành, trở tr-êng híp quy ®Pnh t'i kho¶n 7 §iêu 89 của Luậ nuy.

§iêu 89. Quy ®Pnh chuyên tiôp

1. Giêy phĐp l,i xe ®-íc cêp tr-íc nguy Luậ nuy cả hiều lúc thi hành ®-íc tiôp tọc sô đông theo thêi h'n ghi trªn giêy phĐp l,i xe.

2. Giêy phĐp l,i xe ®-íc cêp tr-íc nguy Luậ nuy cả hiều lúc thi hành nõu ch-a thùc hiôn ®æi, cêp l'i theo quy ®Pnh của Luậ nuy cả hiều lúc sô đông nh- sau:

a) Giêy phĐp l,i xe h'ng A1 ®-íc tiôp tọc ®iêu khiôn xe m« t« hai b,nh cả dung tých xi-lanh tồ 50 cm³ ®ôn d-ii 175 cm³ hoÆc cả c«ng suÊt ®éng c¬ ®iôn tồ 04 kW ®ôn d-ii 14 kW;

b) Giêy phĐp l,i xe h'ng A2 ®-íc tiôp tọc ®iêu khiôn xe m« t« hai b,nh cả dung tých xi-lanh tồ 175 cm³ trê lªn hoÆc cả c«ng suÊt ®éng c¬ ®iôn tồ 14 kW trê lªn vµ c,c lo'i xe quy ®Pnh cho giêy phĐp l,i xe h'ng A1 quy ®Pnh t'i ®iôm a kho¶n nuy;

c) Giêy phĐp l,i xe h'ng A3 ®-íc tiôp tọc ®iêu khiôn xe m« t« ba b,nh, c,c lo'i xe quy ®Pnh cho giêy phĐp l,i xe h'ng A1 quy ®Pnh t'i ®iôm a kho¶n nuy vµ c,c xe t-ng tù;

d) Giêy phĐp l,i xe h'ng A4 ®-íc tiôp tọc ®iêu khiôn m,y kĐo cả trắng t¶i ®ôn 1.000 kg;

®) Giêy phĐp l,i xe h'ng B1 sê tù ®éng cêp cho ng-êi kh«ng hính nghò l,i xe ®-íc tiôp tọc ®iêu khiôn xe « t » sê tù ®éng chê ng-êi ®ôn 08 chệ (kh«ng kó chệ của ng-êi l,i xe); xe « t » t¶i, kó c¶ « t » t¶i chuyªn đĩng sê tù ®éng cả trắng t¶i d-ii 3.500 kg;

e) Giêy phĐp l,i xe h'ng B1 cêp cho ng-êi kh«ng hính nghò l,i xe ®-íc tiôp tọc ®iêu khiôn xe « t » chê ng-êi ®ôn 08 chệ (kh«ng kó chệ của ng-êi l,i xe); xe « t » t¶i, m,y kĐo cả trắng t¶i d-ii 3.500 kg;

g) Giêy phĐp l,i xe h'ng B2 cêp cho ng-êi hính nghò l,i xe ®-íc tiôp tọc ®iêu khiôn xe « t » chê ng-êi ®ôn 08 chệ (kh«ng kó chệ của ng-êi l,i xe); xe « t » t¶i, m,y kĐo cả trắng t¶i d-ii 3.500 kg;

h) Giêy phĐp l,i xe h'ng C ®-íc tiôp tọc ®iêu khiôn xe « t » t¶i, m,y kĐo cả trắng t¶i tồ 3.500 kg trê lªn vµ c,c lo'i xe quy ®Pnh cho c,c giêy phĐp l,i xe h'ng B1, B2 quy ®Pnh t'i c,c ®iôm ®, e vµ g kho¶n nuy;

i) Giêy phĐp l,i xe h'ng D ®-íc tiôp tọc ®iêu khiôn xe « t » chê ng-êi tồ 09 chệ (kh«ng kó chệ của ng-êi l,i xe) ®ôn 29 chệ (kh«ng kó chệ của ng-êi l,i xe) vµ c,c lo'i xe quy ®Pnh cho c,c giêy phĐp l,i xe h'ng B1, B2, C quy ®Pnh t'i c,c ®iôm ®, e, g vµ h kho¶n nuy;

k) Giêy phĐp l,i xe h'ng E ®-íc tiôp tọc ®iêu khiôn xe « t » chê ng-êi trªn 29 chệ (kh«ng kó chệ của ng-êi l,i xe) vµ c,c lo'i xe quy ®Pnh cho c,c giêy phĐp l,i xe h'ng B1, B2, C, D quy ®Pnh t'i c,c ®iôm ®, e, g, h vµ i kho¶n nuy;

l) Giêy phĐp l,i xe h'ng FB2, FD ®-íc tiôp tọc ®iêu khiôn c,c lo'i xe quy ®Pnh cho giêy phĐp l,i xe h'ng B2, D quy ®Pnh t'i ®iôm g vµ ®iôm i kho¶n nuy khi kĐo r¬ mắc; giêy phĐp l,i xe h'ng FC ®-íc tiôp tọc ®iêu khiôn c,c lo'i xe quy ®Pnh cho giêy phĐp l,i xe h'ng C quy ®Pnh t'i ®iôm h kho¶n nuy khi kĐo r¬ mắc, ®Çu kĐo kĐo s¬ mi r¬ mắc; giêy phĐp l,i xe h'ng FE ®-íc tiôp tọc ®iêu khiôn c,c lo'i xe quy ®Pnh cho giêy phĐp l,i xe h'ng E quy ®Pnh t'i ®iôm k kho¶n nuy khi kĐo r¬ mắc hoÆc xe « t » chê kh, ch nêi toa.

3. Tr-êng híp ng-êi cả giêy phĐp l,i xe ®-íc cêp tr-íc nguy Luậ nuy cả hiều lúc thi hành cả nhu cÇu ®æi, cêp l'i giêy phĐp l,i xe th× thùc hiôn nh- sau:

- a) GiÊy phĐp l,i xe h'ng A1 ®-íc ®æi, cÊp l'i sang giÊy phĐp l,i xe h'ng A vñi ®iÒu khiÓn h'n chÕ lư chØ ®-íc ®iÒu khiÓn xe m« t« hai b,nh cã dung tÝch xi-lanh ®Õn d-ũ 175 cm³ hoÆc cã c«ng suÊt ®éng c¬ ®iÒn ®Õn d-ũ 14 kW;
- b) GiÊy phĐp l,i xe h'ng A2 ®-íc ®æi, cÊp l'i sang giÊy phĐp l,i xe h'ng A;
- c) GiÊy phĐp l,i xe h'ng A3 ®-íc ®æi, cÊp l'i sang giÊy phĐp l,i xe h'ng B1;
- d) GiÊy phĐp l,i xe h'ng A4 ®-íc ®æi, cÊp l'i sang chøng chØ ®iÒu khiÓn xe m,y chuyªn dñng cho ng-êi ®iÒu khiÓn m,y kĐo cã trãng t¶i ®Õn 1.000 kg vư chøng chØ bải d-ìng kiÓn thøc ph,p lưÊt vØ giao th«ng ®-êng bé cho ng-êi ®iÒu khiÓn xe m,y chuyªn dñng;
- ®) GiÊy phĐp l,i xe h'ng B1 sè tù ®éng ®-íc ®æi, cÊp l'i sang giÊy phĐp l,i xe h'ng B vñi ®iÒu khiÓn h'n chÕ lư chØ ®-íc ®iÒu khiÓn xe « t« sè tù ®éng;
- e) GiÊy phĐp l,i xe h'ng B1, B2 ®-íc ®æi, cÊp l'i sang giÊy phĐp l,i xe h'ng B hoÆc h'ng C1 vư chøng chØ ®iÒu khiÓn xe m,y chuyªn dñng cho ng-êi ®iÒu khiÓn m,y kĐo cã trãng t¶i ®Õn 3.500 kg;
- g) GiÊy phĐp l,i xe h'ng C gi÷ nguyªn vư ®æi, cÊp l'i cñng h'ng vư chøng chØ ®iÒu khiÓn xe m,y chuyªn dñng cho ng-êi ®iÒu khiÓn m,y kĐo cã trãng t¶i trªn 3.500 kg;
- h) GiÊy phĐp l,i xe h'ng D ®-íc ®æi, cÊp l'i sang giÊy phĐp l,i xe h'ng D2 vư chøng chØ ®iÒu khiÓn xe m,y chuyªn dñng cho ng-êi ®iÒu khiÓn m,y kĐo cã trãng t¶i trªn 3.500 kg;
- i) GiÊy phĐp l,i xe h'ng E ®-íc ®æi, cÊp l'i sang giÊy phĐp l,i xe h'ng D vư chøng chØ ®iÒu khiÓn xe m,y chuyªn dñng cho ng-êi ®iÒu khiÓn m,y kĐo cã trãng t¶i trªn 3.500 kg;
- k) GiÊy phĐp l,i xe h'ng FB2 ®-íc ®æi, cÊp l'i sang giÊy phĐp l,i xe h'ng BE hoÆc h'ng C1E vư chøng chØ ®iÒu khiÓn xe m,y chuyªn dñng cho ng-êi ®iÒu khiÓn m,y kĐo cã trãng t¶i ®Õn 3.500 kg;
- l) GiÊy phĐp l,i xe h'ng FC ®-íc ®æi, cÊp l'i sang giÊy phĐp l,i xe h'ng CE vư chøng chØ ®iÒu khiÓn xe m,y chuyªn dñng cho ng-êi ®iÒu khiÓn m,y kĐo cã trãng t¶i trªn 3.500 kg;
- m) GiÊy phĐp l,i xe h'ng FD ®-íc ®æi, cÊp l'i sang giÊy phĐp l,i xe h'ng D2E vư chøng chØ ®iÒu khiÓn xe m,y chuyªn dñng cho ng-êi ®iÒu khiÓn m,y kĐo cã trãng t¶i trªn 3.500 kg;
- n) GiÊy phĐp l,i xe h'ng FE ®-íc ®æi, cÊp l'i sang giÊy phĐp l,i xe h'ng DE vư chøng chØ ®iÒu khiÓn xe m,y chuyªn dñng cho ng-êi ®iÒu khiÓn m,y kĐo cã trãng t¶i trªn 3.500 kg.
4. Ng-êi hãc l,i xe ®-íc ®æi ®uø t'ò l,i xe tr-íc nguy LuÊt nư cã hiÖu lưc thi hnh hoÆc ®ang ®-íc ®æi ®uø t'ò l,i xe t'i nguy LuÊt nư cã hiÖu lưc thi hnh ch-a ®-íc s,t h'ch, cÊp giÊy phĐp l,i xe th× ®-íc s,t h'ch, cÊp giÊy phĐp l,i xe theo h'ng giÊy phĐp l,i xe ®æi, cÊp l'i quy ®Þnh t'i kho¶n 3 §iÒu nư.
5. Chøng nhËn ®ñng ký xe, biÓn sè xe m,y chuyªn dñng cÊp tr-íc nguy LuÊt nư cã hiÖu lưc thi hnh vËn cã gi, trÞ sè dñng.
6. Chøng nhËn chÊt l-ìng an toà kü thuÊt vư b¶o vÕ m«i tr-êng ®-íc cÊp tr-íc nguy LuÊt nư cã hiÖu lưc thi hnh th× cã gi, trÞ sè dñng ®Õn hÖt thêi h'n ghi trªn giÊy chøng nhËn ®ã.
7. ViÖc ®Êu gi, biÓn sè xe « t« ®-íc thùc hiÖn tr-íc nguy LuÊt nư cã hiÖu lưc thi hnh vư ®Õn nguy LuÊt nư cã hiÖu lưc thi hnh ®-íc cÊp vñn b¶n x,c nhËn biÓn sè xe « t« tróng ®Êu gi, th× tiÕp túc thùc hiÖn theo NghÞ quyÕt sè 73/2022/QH15 cña Quèc húi vØ thÝ ®iÓm ®Êu gi, biÓn sè xe « t«; tr-êng híp ch-a ®-íc cÊp x,c nhËn biÓn sè xe « t« tróng ®Êu gi, th× tiÕp túc thùc hiÖn theo NghÞ quyÕt sè 73/2022/QH15 cña Quèc húi vØ thÝ ®iÓm ®Êu gi, biÓn sè xe « t« vư quy ®Þnh t'i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 38 cña LuÊt nư./.
- LuÊt nư ®-íc Quèc húi n-íc Céng hĩa x- húi chñ nghĨa ViÖt Nam khãa XV, kú hãp thø 7 th«ng qua nguy 27 th,ng 6 nãm 2024.*

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Trần Thanh Mẫn